



# المستشار

اينما وجدت الثقة

تأسست عام 2006



## القانون الدولي

سنتر المستشار (حقوق بنها) 

01277776870 

السنتر : بعد نفق حقوق امام كليه الحقوق (برج سما 1)  
المكتبه : امام بوابه كليه حقوق (اخر السور)

د. جمال عبد الناصر د. حسن ابو الفتوح



## الفهرس

الصفحة

السؤال

ص ٢

س١: اكتب نبذة مختصرة عن نشأة وتطور القانون الدولي العام؟

ص ٧

س٢: عرف القانون الدولي مبيناً خصائصه ؟

ص ٩

س٣: عرف المعاهدات الدولية مبيناً عناصرها واقسامها ؟

ص ١٢

س٤: اكتب في اركان وشروط صحة ابرام المعاهدات الدولية؟

ص ١٩

س٥: اكتب في مراحل ابرام المعاهدات الدولية؟

ص ٢٢

س٦: اكتب في مرحلة التصديق علي المعاهدة الدولية وإقرارها؟

ص ٢٠

س٧: تكلم عن اثار المعاهدات الدولية بالنسبة لأطرافها؟

ص ٢٢

س٨: وضح اثار المعاهدات الدولية في مواجهة غير الاطراف؟

ص ٣٦

س٩: وضح السلطة المختصة بتفسير المعاهدات الدولية مبيناً المبادئ التي تحكم تفسير المعاهدات الدولية؟

ص ٣٩

س١٠: اكتب في اسباب انقضاء المعاهدات الدولية؟

ص ٤٣

س١١: وضح المقصود بالعرف الدولي مبيناً أهميته وأركانه وانواعه؟

ص ٤٥

س١٢ : تكلم عن المبادئ القانونية العامة؟

ص ٤٦

س١٣: وضح مصادر القانون الدولي الاستدلالية؟

ص ٤٨

س١٤: تكلم عن الشخصية القانونية الدولية؟

ص ٤٩

س١٥: تعتبر الدولة من اشخاص القانون الدولي وضح ذلك؟

ص ٥٠

س١٦: تكلم عن المنظمة الدولية باعتبارها شخص من اشخاص القانون الدولي؟

ص ٥٢

س١٧: وضح مدي تمتع دولة الفاتيكان بالشخصية القانونية الدولية؟

ص ٥٣

س١٨: عرف الدولة مبيناً أركانها؟

ص ٥٤

س١٩: يعتبر الاقليم ركن من اركان الدولة وضح ذلك؟

ص ٥٥

س٢٠: تكلم عن الاقليم المائي متحدثاً عن الانهار؟



## القانون الدولي العام (المصادر والأشخاص)

س ١ : اكتب نبذة مختصرة عن نشأة وتطور القانون الدولي العام؟

### نشأة القانون الدولي العام وتطوره

### المجتمع الدولي والقانون الدولي

**المجتمع الدولي والقانون الدولي في العصور القديمة:**

#### العصر الفرعوني:

- ظهرت الجماعة الدولية منذ العصور الفرعونية .
- سجل التاريخ أن دولة مصر القديمة قد مارست علاقات دولية متعددة وخاصة مع المحيطين بها من الليبيين والنوبيين وبلاد بنت "الصومال" والآسيويين بالإضافة إلى شعوب جذر البحر الأبيض المتوسط وخاصة جزيرة كريت، وكانت العلاقات الدولية لمصر الفرعونية عديدة ومتنوعة من سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية وتجارية.
- يحفل تاريخ مصر أيضاً بالعديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتي تؤكد على قيام علاقات دولية على أسس من قواعد القانون الدولي.
- من أشهر هذه المعاهدات معاهدة قادش التي أبرمها الملك رمسيس الثاني عام ١٢٨٠ قبل الميلاد .

**يمكن لنا أن نستشف من معاهدة قادش النتائج القانونية التالية:**

- ١- إنها تعد أول معاهدة دولية من نوعها في تاريخ البشرية، حيث توافرت فيها عناصر المعاهدة المتكاملة من ديباجة وموضوع وخاتمة كما أنها أبرمت بين كيائين كل منهما يتمتع بوصف الدولة .
- ٢- لم تكن معاهدة صلح مهينة وجائرة مثل المعاهدات الأوروبية الحديثة أو معاهدات السلام المبرمة بين العرب وإسرائيل ، بل كانت بمثابة ميثاق صلح وتحالف دائم بين الدولتين، كما أنها كانت معاهدة دولية ترسم طريقة التعاون في المستقبل وتنظم طرق تسليم اللاجئين السياسيين والمجرمين الخارجين عن القانون من رعايا الدولتين دون أن يمسهم أحد بسوء ويعتبر ذلك أول عرف دولي تم تقنينه في اتفاقية دولية يقرر قواعد تسليم المجرمين مع ضمان عدم المساس بهم أو تعريضهم للأذى بعد أن يتم تسليمهم، كما أكدت المعاهدة خطر الحرب ووجوب حل المنازعات بينهما بالوسائل السلمية عن طريق وضع أساس منضبط لفض المنازعات عن طريق الوساطة والتحكيم.

#### اليهودية والقانون الدولي:

- الشريعة اليهودية هي شريعة سماوية، خاطبت عندما نزلت الإنسانية جمعاء ودعتهم إلى البر والتعاون والمحبة فيما بينهم، وارتكزت على صعيد العلاقات الدولية على فكرتين أساسيتين هما وحدة البشرية وتعدد الأمم مع المساواة فيما بينهم.
- كما أن التوراة كتاب مقدس أرسى قاعدة احترام العهد والوفاء به وألزمهم بموجب ذلك باحترام وتنفيذ الاتفاقيات التي يعقدونها مع الدول الأخرى. كما ورد أن الشريعة اليهودية تحترم حصانة السفراء وتعتبر انتهاك حصاناتهم مبرراً للجوء إلى الحرب وذلك لإيمانها بأهمية دورهم الحيوي في المجتمع الدولي، كما ورد فيها أيضاً احترام الكثير من حقوق الإنسان كحقه في الحرية والأمن والعدل واعترفت بحق اللجوء في حالة الاضطهاد. كما ورد فيها أيضاً الكثير من القواعد التي تنظم العلاقات بين بني إسرائيل وغيرهم من الشعوب الأخرى سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب مثل عدم الاعتداء وحق الدفاع والرد في حالة الاعتداء .
- إذا كانت اليهودية قد جاءت بهذا الإحكام في سن التشريع الذي يحكم العالم بأسره باعتبارها شريعة نزلت من عند الله العلي القدير .
- لكن القائمون عليها من اليهود ضلوا سواء السبيل فسارعوا بتحريف التوراة لتوافق أهواءهم .
- لم يكتفوا بتحريف التوراة بل قاموا بمخالفة أحكامها التي تحرم القتل وأسرفوا في ذلك مع الشعوب الأخرى إسرافاً كبيراً فقالوا باستحلال قتل النساء والأطفال والعجزة بل حتى قاموا بقتل رسلهم وأنبيائهم.

## دور الإغريق في تطور القانون الدولي:

انقسمت شبه الجزيرة اليونانية إلى عدة مدن مستقلة كأثينا واسبارطة وقامت بين هذه المدن فيما بينها علاقات دولية مزدهرة بسبب اتحادهم في الجنس والدين واللغة وللاحتياج الاقتصادي المتبادل. ولذلك فقد تبادلت البعثات الدبلوماسية وعقدت العديد من المعاهدات الدولية .  
وإذا كانت العلاقات الدولية قد ازدهرت بين المدن الإغريقية فيما بينها، فإن العلاقات بين هذه المدن والشعوب الأخرى قد اختلفت تماماً، بسبب نظرة الاستعلاء واعتقاد الإغريق بامتيازهم على سائر البشر، ولذلك كان ينظروا إلى الشعوب الأخرى على أنهم همج وبربر، وكانت علاقاتهم معها تقوم على الفتح والغزو وسيادة منطق القوة وليس الحق والعدل .

## دور الرومان في تطور القانون الدولي:

في خلال الفترة التي ظهر فيها اضمحلال الإمبراطورية الإغريقية، ظل الحلم الأكبر لروما، هو التوسع والامتداد لتكوين إمبراطورية يرفرف علمها من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، وشرع أباطرة روما في تحقيق هذا الحلم حتى تحقق في النهاية في ظل حكم الإمبراطور أغسطس عام ٢٧ قبل الميلاد بعد أن مهدت له ذلك فتوحات الإسكندر الأكبر .  
هكذا كانت علاقة الرومان بالشعوب الأخرى - علاقة حرب دائمة التي تقوم على الاستعمار والاسترقاق، نظراً لأن الرومان كانوا يعتبرون أنفسهم أسمى من هذه الشعوب، ولذلك لم تكن لفكرة المساواة بين الدول وجود لدى الرومان. وبرر الرومان حروبهم لإخضاع الشعوب المجاورة باختراعهم فكرة الحرب العادلة والحرب غير العادلة والتي لعبت دوراً كبيراً خلال القرون الوسطى في العلاقات الدولية.  
قد ظهرت في روما مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم العلاقات التي تنشأ بين الرعايا الرومان وبين رعايا الشعوب التابعة لروما أو المرتبطة بها وكان ذلك القانون يسمى بقانون الشعوب.

## تطور القانون الدولي خلال العصور الوسطى:

### دور المسيحية في تطوير القانون الدولي:

جاءت المسيحية لتتحدى اليهود إلى أصل دينهم ولتحل لهم بعض ما حرم الله على بني إسرائيل، ولتفصل لهم الآيات والأحكام بروح من المودة والتسامح مستهدفة توحيد بني الإنسان على عبادة الإله الواحد الحي القيوم ودعت اليهود والإنسانية جمعاء إلى نبذ الحروب والتضارع من أجل نعيم الدنيا الزائل والتعاون والبر والأخوة بين الناس، ولما تسربت تعاليم المسيحية من المشرق العربي مهد الديانات كلها إلى أوروبا المظلمة، بدأت تنير لهم العقول وتنحو بهم عن نزعة الميل إلى الحروب، وساعدت على التوفيق بين دول أوروبا المسيحية، وبدأت تظهر فكرة قيام أسرة دولية مسيحية تجمع بين دول أوروبا الغربية تحت السلطة العليا الروحية للبابا الكاثوليكي.

### دور الإسلام في تطوير القانون الدولي:

يقسم العلماء المسلمين العالم إلى دارين، دار الإسلام، وفيها ينسط نفوذ الدولة الإسلامية، ودار الحرب وفيها يقيم الأعداء المتربصين للإسلام، وكانت علاقة دار الإسلام بدار الحرب ليست علاقة عداوة وكرهية كما يظن البعض، وإنما كانت تبدأ بالدعوة الكريمة لتحرير العقول وترك الاختيار لإرادتها في ظل مبدئين أساسيين هما: وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ومبدأ: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي .  
والواقع أن مثل الإسلام كمثل الأديان السماوية الأخرى المسيحية واليهودية، يدعو إلى سيادة المساواة والمحبة والأخوة بين سكان المعمورة كلها تحت سيادة مبدأ لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح .  
كذلك أرسى الإسلام منذ أكثر من أربعة عشر قرناً قاعدة تحريم الحرب والاعتداء غير المشروع وإباحة الدفاع الشرعي برد الاعتداء كذلك حثت الشريعة الإسلامية الغراء على حسن معاملة الجرحى والأسرى من المحاربين الأعداء، وفرضت ضرورة احترام حقوق المدنيين غير المحاربين، والسهر على رعاية سكان الأقطار التي فتحها المسلمون.  
مع أن هناك خلاف في الرأي قد ثار بين العلماء المسلمين حول أساس علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول غير الإسلامية، إلا أن الرأي الراجح والمستقر عليه هو أن أساس هذه العلاقة يقوم أصلاً على السلم، ذلك لأن الإسلام يجنح أصلاً للسلم لا للحرب ،

(وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْبَحْ لَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) ، وقد جاء في محكم التنزيل كذلك (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) .



كذلك من المبادئ التي تحكم علاقة الدولة الإسلامية بالدول المجاورة مبدأ احترام العهد والوفاء بالعهد وعدم نقض الميثاق ولا شك أن هذا المبدأ والذي يعني قاعدة الوفاء بالوعد أو قاعدة العقد شريعة المتعاقدين والتي يعتبرها علماء القانون الدولي القدامى والمعاصرين هي أساس القانون الدولي العام، فإن هذا الأساس من المبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي وقد جاء في كتاب الله العزيز (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ).

**كذلك كان للشريعة الإسلامية الغراء السبق في حماية حقوق الإنسان**

**الشريعة الإسلامية وحرية العقيدة** → إذا كانت حرية العقيدة من الحقوق التي كفلتها كافة الإعلانات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان، فإن الشريعة الإسلامية قد سبقت تلك المواثيق بثلاثة عشر قرناً حيث كفلت حرية العقيدة لكل الناس ولم تجبر أحد على الدخول في الإسلام، وهناك العديد من الآيات القرآنية التي تكفل هذه الحرية ومن أمثلتها: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ) و(لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ).

**الشريعة الإسلامية والمساواة** → من المبادئ الإسلامية الرئيسية المساواة بين الأفراد فلا فرق بينهم بسبب اللون فلا فرق بين أبيض وأسود في التمتع بالحقوق والواجبات وتاريخ الدولة الإسلامية يشهد بالمكانة التي احتلها لبال في هذه الدولة كما لا فرق بين عربي وأجنبي فقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا فرق لعربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي إلا بالتقوى والعمل الصالح" وبهذه المساواة قضى الإسلام على أهم مشكلة تعاني منها البشرية وهي **التفرقة العنصرية** والتي تحرص كافة المواثيق الدولية على النص على منعها.

## الشريعة الإسلامية ومحاربة الرق:

حُرمت كافة المواثيق الدولية وإعلانات حقوق الإنسان الإتجار في الرقيق الذي ساد في مختلف الحضارات وكان ينطوي على استعباد وإزالة فئة من بني الإنسان وقعت في ربة الرق نتيجة الحرب والإتجار، وقد ساد هذا النظام في المنطقة العربية في عصر الجاهلية، فجاء الإسلام ليخلص الرقيق من زل عبودية الإنسان ليتحولوا إلى عبادة الإله الواحد، فقامت الشريعة الإسلامية على التضييق من مصادر الرق وفتح الباب على مصراعيه لمصادر العتق.

من مظاهر اهتمام الشريعة الإسلامية بالمساواة بين الناس وعدم التفرقة بينهم بسبب الجنس واللون والعقيدة، المساواة بينهم أمام العدالة والقضاء، حيث حثت على العدل واحترام العدالة.

**الشريعة الإسلامية واحترام الملكية الخاصة** → كفلت الشريعة الإسلامية للأفراد حق التملك، وجعلت للملكية الخاصة وظيفة مهمة في تنمية المجتمع، وحرمت على الحاكم التعرض لها أو الاستيلاء عليها لأي سبب، وهذا واضح من قوله تعالى:

(وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْبُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ).

من مظاهر احترام حرية الرأي في الشريعة الإسلامية كذلك عندما حاول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وضع حد للمغالاة في المهور بوضع حد أقصى لها قامت امرأة بتوقيفه وقالت له أتخالف حكم الله تعالى في قوله: (وَأَتَيْتُمْ إِنْجَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا) فرد عليها معجباً ومؤيداً قولها قائلاً - أصابت امرأة وأخطأ عمر". فبالا من ديمقراطية الرأي لا نجد لها في عصورنا الحديثة عصور يقال عنها عصور حقوق الإنسان.

هكذا جاءت الشريعة الإسلامية كاملة متكاملة، وساعدت بلا أدنى شك في تطور القانون الدولي بما أقامه الفتح الإسلامي من علاقات مع غيره من الدول تقوم على أسس وقواعد قانونية منظمة سواء في وقت السلم أو في الحرب.

## تطور القانون الدولي في العصور الحديثة:

### معاهدة وستفاليا:

تم اختتام المرحلة السابقة في طور تطور القانون الدولي بإبرام معاهدة وستفاليا عام ١٦٤٨ والتي يقرر عنها بعض فقهاء القانون الدولي بأنها أخذت بالعلاقات الدولية والقواعد المنظمة لها اتجاهًا آخر تسير فيه وتتطور على أساس التعاون والمشاركة بدلاً من السيطرة والإخضاع، مستندة في ذلك إلى قواعد تنظيمية ثابتة تبعد بها عن التحكم والفوضى ولكننا نرى عكس ذلك، حيث هي تعتبر كذلك بالنسبة للدول الأوروبية التي كانت تقبع في عصر الظلام وتقتصر على هذه الدول فقط

مع ذلك يمكن القول بأن معاهدة وستفاليا ذات أهمية كبيرة للأسباب الآتية:

**السبب الأول** → إنها كانت نتيجة لأول مؤتمر أوروبي انعقد بمحض رضا الدول الأوروبية المشتركة فيه لتنظيم شئونها، ولإنهاء نزاع استمر ثلاثون عاماً بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة البروتستانتية. وهي بهذا مهدت الطريق أمام توحيد البلاد الأوروبية نحو هدف واحد ومصلحة مشتركة.

**السبب الثاني** → إنها أقرت مبدأ المساواة بين الدول الأوروبية المسيحية الجمهورية منها والملكية، والكاثوليكية والبروتستانتية.

**السبب الثالث** → أنها أحلت نظام السفارات الدائمة محل نظام السفارات المؤقتة

**السبب الرابع** → أنها تبنت فكرة التوازن الدولي كعامل أساسي للمحافظة على السلم في أوروبا، ومؤدى هذه الفكرة أنه إذا حاولت دولة أن تنمو وتتسع على حساب غيرها من الدول الأوروبية. فإن للدول الأخرى أن تتكفل ضدها وتحول دون هذا الاتساع حتى لا يختل التوازن الدولي ويصان السلم العام .

**السبب الخامس** → إنها مهدت الطريق أمام تدوين قواعد القانون الدولي وذلك من خلال إدراج الكثير من قواعد القانون الدولي في معاهدة وستفاليا، وبذلك ساعدت في ترسيخ قواعد القانون الدولي.

### الثورة الفرنسية:

قاد الثورة الفرنسية الفلاسفة والمفكرين والمثقفين الذين استاءوا من النظام الملكي المتسلط للويس السادس عشر والذي قام الثوار بإعدامه وأطاحوا بالنظام الملكي واستبدلوه بجمهوري يحتضن مبادئ الثورة الفرنسية المتمثلة في المساواة، والحرية الشخصية وحرية الفكر، وحق الأمم في اختيار أنظمتها الدستورية. تسربت تلك المبادئ في وجدان الشعب الأوروبي فبات يحلم بيوم الخلاص من حكمه المستبد، الذين خشوا على عروشهم، فأخذوا يعملون على الاتحاد لمجابهة الثورة الفرنسية وجمهوريةها الجديدة، التي أصبحت تهدد عروشهم وخاصة عندما اختارت نابليون بونابرت على رأس حملة إلى المشرق العربي عام ١٧٩٨ .

عندما انكشفت نوايا نابليون التوسعية وأدركت شعوب أوروبا كذب وعوده بأنه يجاهد من أجل تحرير الشعوب من نير الأمراء واستبداد الملوك وإنما يجاهد لإقامة إمبراطوريته العظيمة على أنقاض دول كاملة. عند ذلك تكتلت الدول الأوروبية جمعاء حتى تمت هزيمة نابليون عام ١٨١٥ وتم الإطاحة بالنظام الجمهوري والعودة إلى الملكية، ثم اجتمعت الدول الأوروبية من جديد في مؤتمر فيينا عام ١٨١٥ لتداوي جراحها وتبحث فكرة التوازن الدولي من جديد.

### مؤتمر فيينا عام ١٨١٥:

انعقد مؤتمر فيينا عقب الحروب النابليونية مستهدفاً إرجاع الأسر المالكة إلى عروشها التي استولى عليها نابليون وتقسيم الأراضي الأوروبية وفقاً لرغبات الدول الكبرى ومآربها السياسية .

التحالف المقدس ومؤتمر إكس لاشابل ولكن كان غرضه الحقيقي هو ضمان تطبيق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر فيينا والتصدي للثورات التي تهدد عروش البيوت المالكة ومنع تكرار التجربة الفرنسية.

### نصريه مونرو:

مفاد هذا التصريح أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسمح لأية دولة أوروبية بالتدخل في شئون القارة الأمريكية أو باحتلال أية بقعة من بقاعها.



## الثورة على نتائج مؤتمر فيينا والثورة الفرنسية الثانية ونوسية الجماعة الدولية:

❁ إذا كانت الدول الأوروبية قد نجحت في القضاء على نابليون وإعادة النظام الملكي في فرنسا، فإنها لم تنجح في القضاء على مبادئ الثورة الفرنسية التي ازدادت اشتعالاً في يوليو ١٨٣٠ والذي شهد الثورة الفرنسية الثانية والتي قامت بخلع الملك شارل العاشر من على عرش فرنسا. وقد نجحت الثورة الفرنسية الثانية في تأجيج الحركات القومية الاستقلالية في كل أوروبا

## نظور القانون الدولي في عصر التنظيم الدولي:

❁ مؤتمر باريس ومعاهدة فرساي ١٩١٩: انعقد مؤتمر باريس في يونيو ١٩١٩ لإزالة آثار الحرب العالمية الأولى وتوافدت على حضوره الدول المنتصرة والمهزومة بل وحتى الشعوب لرفع هذا المؤتمر شعار نبذ الحرب والاستعمار وإعطاء الشعوب استقلالها ومنحها الحق في تقرير مصيرها

## منظمة عصبة الأمم:

❁ بالرغم من الأوهال التي حصدها البشرية من جراء الحرب العالمية الأولى، إلا أن هذه الأوهال كان لها الفضل الأول في إنشاء أول منظمة دولية دائمة هي عصبة الأمم تختص بمنع الحرب وتسهر على حفظ السلم والأمن الدولي، وتبث وتدعم أفكار التعاون بين الدول عن طريق فروعها المختلفة، وألزمت الدول بموجب عهد العصبة بعدم اللجوء إلى الحرب من أجل تسوية منازعاتها الدولية واستبدالها باللجوء إلى الوسائل السلمية من أجل تسويتها، ومن أجل التيقن من تحقيق ذلك تم إنشاء أول محكمة قضائية دولية دائمة بمعنى الكلمة وهي محكمة العدل الدائمة.

❁ لكن هذا التقدم القانوني في مجال إدراج قواعد قانونية جديدة في القانون الدولي لم يصاحبه تغيير في سياسة الدول الكبرى التي ظلت تميل إلى الاستعمار وقهر غيرها من الدول، ولم تنضم إليها الولايات المتحدة الأمريكية إحدى الدول العظمى، وانسحبت منها كذلك روسيا، وقد ساهمت هذه العوامل وغيرها في فشل عصبة الأمم.

## اندلاع الحرب العالمية الثانية:

❁ عجزت عصبة الأمم عن منع أو وقف هذه الحروب، مما شجع الدول النازية والفاشستية الميالة إلى التوسع والسيطرة إلى المضي في سياستها العدوانية. وبهذا وقعت الكارثة واندلعت الحرب العالمية الثانية، وكانت حرباً شاملة ساحقة لاحقة زلزلت معظم بلاد هذا الكون بل كادت تقضي على كيان العالم ذاته، ولكن نهايته مرتبطة بمشيئة الله التي رغبت في إنهاء الحرب، والتي انتهت كسابقتها بانهازم المعتدي وتقسيم أراضيه إلى ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية وبناء سور برلين بينهما، ثم اجتمعت الدول من جديد في شهر إبريل ١٩٤٥ في مؤتمر عالمي بسان فرانسيسكو لتدوي جراح الحرب وتضع منظومة صارمة لمنع تكرارها وترسخ مبادئ جديدة في القانون الدولي.

## منظمة الأمم المتحدة:

❁ تضمن ميثاق الأمم المتحدة منظومة هامة تبين أهداف ومبادئ الأمم المتحدة كمنظمة دولية تتغيا حفظ السلم والأمن الدولي وتحقيق التعاون بين الدول في كافة المجالات على أكبر مدى ممكن، وقد أوضح الميثاق بجلاء المبادئ الأساسية التي يجب أن تقوم عليها العلاقات بين الدول والتي على رأسها مبدأ عدم التدخل في المسائل التي تعد من صميم السلطان الداخلي للدول ومبدأ تحريم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها وعدم المساس بالسيادة الداخلية أو لاستقلال السياسي للدول ومبدأ إباحة استخدام القوة من أجل تحقيق الشرعية الدولية التي تتمثل في الدفاع الشرعي كما فرض الميثاق على الدول مبدأ التسوية السلمية للمنازعات الدولية.

❁ لكن مع ذلك شهدت السنوات التالية لإنشاء الأمم المتحدة العديد من الأحداث الهامة جعلتها في المحك ونقطة الاختبار، فقد حدث العدوان الثلاثي إنجلترا وفرنسا وإسرائيل على مصر في عام ١٩٥٦ بسبب تأميم قناة السويس، كما انقسم العالم إلى كتلتين شرقية يتزعمها الاتحاد السوفيتي وغربية تتزعمها الولايات المتحدة الأمريكية، وتهدد العالم أكثر من مرة بسبب تصارع الكتلتين بنشوب حرب كونية ثالثة

## نظور القانون الدولي والنظام العالمي الجديد:

بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام ١٩٩٠ انقسم الاتحاد السوفيتي إلى جمهوريات أعلن كل منها استقلاله، مما أدى إلى انهيار نظام توازن القوى القائم بين الكتلتين الشرقية والغربية وزوال حلف وارسو، في حين تضخمت قوة الولايات المتحدة وتعاظمت قوة حلف شمال الأطلسي

تعاظمت الهيمنة الأمريكية، وأمسّت تملي إرادتها على العالم الذي أصبح يقع تحت سياسة القطب الواحد، وأضحى من يحاول الفكك منها مههداً بالتدخل في شؤونه الداخلية تحت شعار حماية حقوق الإنسان ولأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة يتم أعمال نظام الجزاءات العسكرية تحت ستار الشرعية الدولية وما تم إنشاؤه من لجنة الجزاءات بالقرار رقم ٦٦١ لسنة ١٩٩٠ الصادر من مجلس الأمن لضرب العراق وقرارات فرض الحصار كذلك في إصدار قرارات تفرض الحصار على ليبيا بسبب حادث طائرة لوكيربي وإرغامها على تسليم اثنين من رعاياها لمحاكمتهم في هولندا، في حين نراها في الجانب الآخر تترك إسرائيل النموذج الصحيح للدولة الإرهابية، تعربد في الأمة العربية دون أدنى عقاب، بل على العكس مع كل المكافأة والتأييد، ولا مانع كذلك من اتخاذ الأمم المتحدة كمنصة للتأييد، وأبرز مثال لذلك الاعتراف بإسرائيل كدولة في الأمم المتحدة .

## س ٢: عرف القانون الدولي مبيناً خصائصه ؟

### تعريف القانون الدولي وعلاقته بالقوانين الأخرى —

#### تعريف القانون الدولي التقليدي:

عندما بدأ الكتاب الغربيون تعريفهم للقانون الدولي التقليدي قالوا بأنه: مجموعة القواعد التي تعترف الدول المسيحية بإلزاميتها في علاقاتها المتبادلة، وكان معنى ذلك حصر نطاق الجماعة الدولية على الدول المسيحية فقط

عندما بدأت الدول الأوروبية المسيحية تعترف في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بعضوية دول غير أوروبية وغير مسيحية في الجماعة الدولية تم تعريف القانون الدولي التقليدي بأنه: مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين الدول ومن الجدير بالذكر أن المحكمة الدائمة للعدل الدولية تبنت كذلك التعريف التقليدي للقانون الدولي في قضية اللوتس حيث عرفت أنه هو مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات بين الدول المستقلة.

#### تعريف القانون الدولي الحديث:

إذا كان التعريف السابق يتفق مع وظيفة القانون الدولي العام وحالة المجتمع الدولي منذ ثلاثة قرون، فإن مثل هذا التعريف لم يعد يتفق مع أهداف القانون الدولي العام ولا مع حالة المجتمع الدولي الحالي الذي لم يعد تكوينه قاصراً على الدول الأشخاص التقليدية للقانون الدولي بل أصبح مكون كذلك من المنظمات الدولية العالمية والإقليمية، العامة والمتخصصة، وخاصة بعد اعتراف محكمة العدل الدولية في قضية تعويض الأضرار التي أصابت موظفي الأمم المتحدة في فلسطين عام ١٩٤٩ بالمنظمات الدولية بأنها من أشخاص القانون الدولي العام ولهذا أكد الأستاذ لويس دلبيز أن تعريف القانون الدولي هو مجموعة القواعد العرفية أو الاتفاقية التي تنظم الجماعة الدولية .

وقد تبني هذا الاتجاه في الفقه العربي أستاذنا الدكتور/ عبدالعزيز سرحان الذي قال بأنه مجموعة القواعد القانونية الملزمة التي تنشأ عن المصادر المشار إليها في المادة ٣٨ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقات المتبادلة بين أشخاص القانون الدولي العام .

#### تعريف القانون الدولي المعاصر:

مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقة بين أشخاص القانون الدولي العام، وتبين حقوق والتزامات أشخاصه المتبادلة، وتبين مدى الحماية التي يوفرها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك بقصد تحقيق المصالح العليا للمجتمع الدولي وللإنسانية قاطبة.



- ١- **يتميز القانون الدولي بأن قواعده هي نتاج الإرادة المشتركة للدول** ← سواء كانت قواعد عرفية اعتادت الدول عليها واعتقدت في إلزاميتها أو قواعد اتفاقية تراضت الدول على إبرامها، وحتى المبادئ العامة للقانون فهي تكون مبادئ متعارف عليها بين الأمم وارتضتها لحكم العلاقات الدولية، ويرجع السبب في كون القانون الدولي هو قانون رضائي إلى عدم وجود سلطة تشريعية في المجتمع الدولي ولهذا يستمد تشريع قواعد هذا القانون من إرادة الدول المشتركة ورضاها.
- ٢- **يتميز القانون الدولي بعدم تمرکز السلطة في المجتمع الدولي** ← فلا توجد دولة تعلو بسلطتها وإرادتها على الدول الأخرى. ولذلك فإن التوازن الدولي ينفرد عقده إذا سادت علاقات الهيمنة والسيطرة بين الدول الكبرى والدول الأخرى.
- ٣- **يتميز القانون الدولي باحتفاظ المخاطبين به بسيادتهم** ← يحتفظ أعضاء المجتمع الدولي من دول ومنظمات دولية بسيادتهم واختصاصهم الوطني ولا يقبلوا من أي دولة كبرى أم صغرى، بأن تنتهك هذا السيادة، بل لا يسمح للأمم المتحدة ذاتها أن تنتهك سيادة الدول أو تتدخل في المسائل التي من صميم الاختصاص الداخلي للدول.
- ٤- **يتسم الجزاء المطبق على مخالفة أحكام القانون الدولي بالضعف** ← ويرجع السبب في ذلك إلى أن تطبيقه يكون متروكاً للدول التي تتحكم فيها الأهواء السياسية، وعوامل الضعف والقوة، فتوقيع الجزاء بواسطة مجلس الأمن يتأثر بما إذا كان متخذاً ضد دولة كبرى أم صغرى.
- ٥- ما زال القانون الدولي بسبب هيمنة سلطان الإرادة على الصعيد الدولي يقرر في مرحلة الراهنة أنه لا يجوز إجبار دولة ما على الخضوع للقضاء الدولي إلا بموافقتها.
- ٦- **يتحكم في صنع وتطبيق القانون الدولي الدول نفسها** ← وبصفة خاصة الدول الكبرى منها والتي ما زالت تهيمن على الأجهزة الرئيسية للمنظمات العالمية كمنظمة الأمم المتحدة.
- ٧- **ما زال القانون الدولي يحتاج إلى تدعيم السلطة التنفيذية في المجتمع الدولي** ← وتستطيع فرض الجزاء المترتب على انتهاك قواعده وفقاً لمبادئ العدل والمساواة بين الدول ويتحقق ذلك عن طريق تكوين جيش دولي منظم ودائم يعمل تحت قيادة الأمم المتحدة بعيداً عن تحكم وسيطرة الدول الكبرى.

## فروع القانون الدولي:

- ١- **المبادئ العامة للقانون الدولي العام** ← وهي تضم كافة القواعد والمبادئ التي يحتويها القانون الدولي التقليدي مثل القواعد الخاصة بمصادر القانون الدولي، وأشخاصه، وأحكام العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، والمسؤولية الدولية، وقواعد القانون الدولي التي تحكم النزاعات المسلحة وحماية المدنيين خلالها، ووسائل حل المنازعات الدولية بالوسائل السلمية.
- ٢- **قانون المنظمات الدولية** ← ويضم هذا الفرع القواعد التي تحكم كيفية إنشاء المنظمات الدولية، وأجهزتها الهيكلية، ويحدد لها وسائلها في تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها.
- ٣- **القانون الدولي الإنساني** ← ويحتوي على القواعد التي تكفل حماية حقوق الإنسان واحترام حرياته الأساسية.
- ٤- **القانون الدولي الاقتصادي** ← ويتضمن القواعد التي تنظم العلاقات الاقتصادية بين الدول، ووسائل تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاجتماعي وتنظيم الاستثمارات ونقل التكنولوجيا ودور المنظمات الدولية المعنية بهذا في تحقيق ذلك.
- ٥- **القانون الدولي الإداري** ← ويضم القواعد التي تنظم الوظيفة العامة الدولية وحقوق والتزامات الموظف الدولي ويبين الوسائل القانونية والقضائية التي تضمن حماية حقوقهم.
- ٦- **القانون الدولي الجنائي** ← ويتضمن هذا الفرع القواعد التي تحدد الجرائم الدولية، وإجراءات المحاكمة، والعقوبات المحددة لكل منها.
- ٧- **القانون الدولي الجوي** ← ويشتمل على القواعد القانونية الدولية التي تنظم الملاحة الجوية والطيران واستخدام الفضاء الجوي للأغراض السلمية.
- ٨- **القانون الدولي البحري** ← وهو يعتني بالمشاكل القانونية للبحار العامة من ناحية استخدامها في أغراض النقل البحري، واستغلال الموارد الطبيعية للبحار، والمحافظة عليها وحمايتها من التلوث.
- ٩- **القانون الدولي القضائي** ← ويتضمن القواعد الخاصة بأنواع المحاكم الدولية، وطريقة تشكيلها، واختصاصها، وحجية الأحكام الصادرة منها وطرق تنفيذها.

## مصادر القانون الدولي

### تعريف وتحديد مصادر القانون الدولي:

- يمكن تعريف مصادر القانون الدولي العام بأنها: الوسائل أو الطرق التي يمكن بموجبها إنشاء وتعديل وإلغاء قواعد القانون الدولي .
- قد حددت المادة ٣٨ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة المصادر الرسمية لقواعد القانون الدولي حيث جاء بها ما يلي:
- ١- وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن مايلي:
    - ✓ الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.
    - ✓ العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال.
    - ✓ مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدينة.
    - ✓ أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم. ويعتبر هذا أو ذاك مصدراً احتياطياً لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة ٥٩.
  - ٢- لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك.

### الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية

#### س٣: عرف المعاهدات الدولية مبيناً عناصرها واقسامها ؟

### تعريف المعاهدة الدولية وأقسامها

#### تعريف اتفاقية فيينا للمعاهدة الدولية:

- تعني اتفاقاً دولياً يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر، وأياً كانت التسمية التي تطلق عليه.
- ولكن ليس معنى ذلك أن اتفاقية فيينا لا تعترف بوصف المعاهدة على الاتفاقات التي تكون المنظمات الدولية طرفاً فيها وإنما هي تعترف لها بوصف المعاهدة وتحفظ لها بقيمتها وقوتها القانونية ولكنها لا تخضع لأحكام اتفاقية فيينا .

#### التعريف الراجح للمعاهدة الدولية:

- هي اتفاق يعقد كتابة بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي، بقصد أحداث آثار قانونية، ويخضع لقواعد القانون الدولي سواء تم هذا الاتفاق في وثيقة واحدة أو أكثر وأياً كانت التسمية التي تطلق عليه:



### أولاً: المعاهدة اتفاق مبرم بين أشخاص القانون الدولي:

إذا كانت المعاهدات هي أحد الوسائل الهامة في تكوين العلاقات الدولية في مختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإنه يلزم أن تبرم بين أشخاص القانون الدولي العام والتي تتمثل في الدول والمنظمات الدولية حيث تعتبر هي وحدها الكيانات الدولية، التي تتمتع بالشخصية القانونية وأهلية مباشرة التصرفات الدولية، وبالتالي لا تعد من قبيل الاتفاقيات الدولية، الاتفاقات التي تبرم بين طرفين أحدهما على الأقل ليس من أشخاص القانون الدولي، كما لا تعتبر معاهدة الاتفاق المبرم بين دولة وأحد الأفراد، وطنيين كانوا أو أجانب، مثل عقود القرض، وعقود الامتياز كما لا تعتبر معاهدة الاتفاقات التي تبرمها الدول مع الشركات الخاصة مهما كانت أهميتها الاقتصادية والقانونية .

أهلية دولة الفاتيكان في إبرام المعاهدات الدولية → اعترفت دول العالم لدولة الفاتيكان بشخصية القانون الدولي العام، ومن ثم فهي تملك أهلية إبرام الاتفاقيات الدولية مع أشخاص القانون الدولي الأخرى .

أهلية الدولة الفيدرالية في إبرام المعاهدات → كذلك تتمتع الدولة الفيدرالية بحق إبرام المعاهدات الدولية دون الولايات المكونة لها حيث لا تتمتع هذه الولايات بالشخصية القانونية الدولية وبالتالي لا يجوز لها إبرام المعاهدات الدولية إلا إذا خولها الدستور الاتحادي الحق في إبرام الاتفاقات الدولية .

أهلية المنظمات الدولية في إبرام المعاهدات الدولية → تعتبر الاتفاقيات التي تبرمها المنظمات الدولية فيما بينها أو بين إحداها والدول من قبيل الاتفاقيات الدولية، وذلك لتمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية الدولية والتي تأكدت لها بحكم محكمة العدل الدولية عام ١٩٤٩ في قضية تعويض الأضرار التي أصابت الأمم المتحدة على أثر الاعتداء على موظفيها في فلسطين المحتلة .

### ثانياً: أن يعقد الاتفاق كتابة في وثيقة واحدة أو أكثر وأياً كانت التسمية التي تطلق عليه:

اشتطت المادة الثانية من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسريان أحكام هذه الاتفاقية على معاهدة ما أن تكون مكتوبة والكتابة المطلوبة هنا ليس للإثبات فقط ولكنها شرط وعنصر من عناصر انعقاد المعاهدة الخاضعة لاتفاقية فيينا ولكن ليس معنى ذلك عدم اعتبار الاتفاقيات الشفوية معاهدات بل هي معاهدة بالمعنى الدقيق ولها ذات القيمة القانونية للمعاهدات المكتوبة، ولكن الفارق بين المعاهدات المكتوبة والمعاهدات الشفوية هو أن الأولى فقط هي التي تسري عليها أحكام اتفاقية فيينا وقد أقرت المادة الثالثة من اتفاقية فيينا ذاتها هذه الأحكام وقررت أنها تعترف للمعاهدات غير المكتوبة بكل القوة القانونية وبالتالي ترتب كافة آثارها القانونية بين طرفيها وبالتالي تنحصر مشكلتها في كيفية إثباتها وذلك إذا نشب نزاع بين طرفيها حول وجودها أو وجود نص فيها، ونعتقد أنه يمكن إثبات ذلك عن طريق الاحتفاظ بشرائط المسجل "الكاسيت" أو شرائط الفيديو .

ويمكن للمعاهدة أن تدون كتابة في وثيقة رسمية واحدة، وقد تدون في أكثر من وثيقة، وقد تأخذ هذه الاتفاقات المتعددة الوثائق صورة تبادل الخطابات أو الإعلانات المتبادلة أو المذكرات المتبادلة .

أخيراً، فإن أي اتفاق دولي يعتبر معاهدة أياً كانت التسمية التي تطلق عليه، ومن التسميات الشائعة للمعاهدة وإن كان لها مدلول خاص ما يلي:

- ١- **المعاهدة** → ويقصد بها الاتفاق الذي يتناول موضوعاً سياسياً كمعاهدات التحالف ومعاهدات الصداقة .
- ٢- **الاتفاقية** → ويقصد بها كل اتفاق يستهدف وضع قواعد قانونية لتنظيم موضوع معين ويكون أطرافه أكثر من دولتين . كاتفاقية القسطنطينية لعام ١٨٨٨ والتي وضعت نظاماً قانونياً للملاحة في قناة السويس .
- ٣- **الميثاق أو العهد** → ويطلق هذا الاصطلاح على المعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية، كعهد عصبة الأمم وميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية .
- ٤- **النظام السياسي** → ويقصد به الاتفاقات المنشئة للمحاكم الدولية كالنظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولية والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية .

- ٥- **التصريح:** ويطلق على الاتفاقات التي يكون موضوعها تأكيد مبادئ قانونية وسياسية مشتركة مثل تصريح لندن الصادر في ٢٦ فبراير ١٩١٩ بشأن الحرب البحرية .
- ٦- **البروتوكول** ← اصطلاح شائع يطلق على مختلف الاتفاقات الدولية، وقد يقصد به الاتفاق الذي يتناول تسجيل ما تم الاتفاق عليه في المؤتمرات الدولية، وقد يطلق على المعاهدات بالمعنى الكامل، غير أنه كثيراً ما يستعمل كوسيلة تكميلية لتسجيل قبول الدول لمسائل تبعية لما سبق الاتفاق عليه في المعاهدة المبرمة بينهما.
- ٧- **الاتفاقات البابوية** ← ويطلق هذا الاصطلاح على الاتفاقيات التي يبرمها البابا مع الدول الأخرى بقصد المحافظة على مصالح الكنيسة الكاثوليكية.

## ثالثاً: الخضوع لأحكام القانون الدولي:

يعتبر خضوع المعاهدة لأحكام القانون الدولية شرطاً أساسياً لقيام المعاهدة الدولية، وهي تخضع لأحكام القانون الدولي إذا كانت تنظم موضوعاً من موضوعات القانون الدولي، أما إذا كانت تتناول موضوعاً من موضوعات القانون الداخلي، فإنها لا يمكن أن تعتبر معاهدة دولية، ومثال ذلك الاتفاق المبرم بين أشخاص القانون الدولي ويتناول شراء أو التنازل عن قطعة أرض داخل دولة ما لإقامة عليها مركز تجاري أو ثقافي، فمثل هذه الاتفاقات تعتبر بمثابة عقود تخضع لقواعد القانون الداخلي طبقاً لقواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص وهو في الغالب القانون الداخلي للدولة التي يقع بها العقار .

## رابعاً: أن يهدف هذا الاتفاق إلى إحداث آثار قانونية معينة:

يتعين لكي يوصف اتفاقاً ما بأنه معاهدة دولية أن يقصد الأطراف من وراء إبرامه إلى ترتيب آثار قانونية معينة، وقد تتمثل هذه الآثار في خلق قاعدة قانونية جديدة، أو ترتيب حقوق والتزامات فيما بينهم، أما إذا كانت الاتفاقات المبرمة بين الدول تقرر وتردد مبادئ قانونية مستقرة، كالتأكيد على عدم شرعية استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، أو التأكيد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، أو التأكيد على مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، فإن مثل هذه الاتفاقات لا تعد من قبيل المعاهدات الدولية، لأنه لم يترتب على إبرامها في العلاقة بين أي أطرافها أي آثار قانونية جديدة.

## أقسام المعاهدات الدولية —

### أولاً: التقسيم الشكلي للمعاهدات الدولية، ويندرج تحت هذه الطائفة الأنواع الآتية:

#### ١- المعاهدات الدولية بالمعنى الدقيق، والمعاهدات الدولية ذات الشكل المبسط:

وهذا التقسيم يستند إلى الإجراءات التي تتبع في إبرام المعاهدة. ومن هذه الناحية الشكلية ينصرف اصطلاح المعاهدات الدولية إلى الاتفاق الدولي الذي تبرمه أجهزة الدولة التي تملك سلطة إبرام، **المعاهدات الدولية**، والذي يحدد هذه السلطة دستور كل دولة وقانونها الداخلي الذي لا يقتصر على تحديد السلطة المختصة بإبرام المعاهدات بل يحدد لها ضرورة استفتاء إجراء التصديق باعتباره ضرورياً لنفاذ المعاهدة. **أما المعاهدات الدولية ذات الشكل المبسط** فهي الاتفاقات التي تنفذ مباشرة بمجرد إبرامها من قبل السلطة التنفيذية دون حاجة إلى اتباع إجراءات خاصة أو الحصول على موافقة وتصديق البرلمان عليها

#### ٢- المعاهدات الثنائية، والمعاهدات الجماعية:

يتم تقسيم المعاهدة هنا على أساس عدد أشخاص القانون الدولي الأطراف في الاتفاق الدولي، فإذا كانت المعاهدة مبرمة بين شخصين فقط من أشخاص القانون الدولي دولتين أو دولة ومنظمة دولية فإن المعاهدة في هذه الحالة تكون معاهدة ثنائية أي لا تلزم سوى أطرافها. ولكن لما تزايدت الدول أعضاء الجماعة الدولية اتجهت الدول إلى إبرام معاهدات تضم عدة دول، وتسمى هذه المعاهدات بالمعاهدات متعددة الأطراف أو المعاهدات الجماعية ومثالها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١ .



## ٣- المعاهدات الإقليمية والمعاهدات العالمية:

يستخدم هذا التقسيم على روابط التضامن الجغرافي أو العقائدي أو المذهبي حيث إذا كانت المعاهدة مبرمة بين مجموعة من الدول تربطها روابط جغرافية أو دينية أو مذهبية فإن المعاهدة تكون إقليمية لأنها تنحصر في مجموعة الدول التي توجد بينهم هذه الرابطة، وذلك مثل المواثيق المنشئة للمنظمات الإقليمية، كجامعة الدول العربية، أو منظمة الوحدة الأفريقية أو منظمة المؤتمر الإسلامي أو مجلس أوروبا. أما **المعاهدات العالمية** أو ذات السمة العالمية فإنها تستمد هذا الوصف من أنها تبرم بين غالبية دول العالم أو تسمح بالانضمام إليها من كافة دول العالم دون حصرها في طائفة معينة من الدول وذلك بغرض تنظيم موضوعات تهم كافة أعضاء الجماعة الدولية ومثالها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢، ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

## ثانياً: التقسيم الموضوعي للمعاهدات الدولية:

### المعاهدات العقدية والمعاهدات الشارعة:

يستند هذا التقسيم إلى الموضوع الذي تتضمنه المعاهدة والأثر القانوني المترتب عليه،  
❖ **فالمعاهدات العقدية** ← المعاهدات التي يتناول موضوعها تبادل العلاقات حول مصالح فردية بين الأطراف المتعاقدة كمعاهدات التحالف والصداقة والتبادل التجاري والثقافي ومعاهدات تنظيم الحدود ويترتب على هذا النوع من المعاهدات حقوقاً لصالح طرف وتقبلها التزامات على عاتق الطرف الآخر.  
❖ **المعاهدات الشارعة** ← تضم مجموعة كبيرة من الدول وتهدف إلى وضع قواعد موضوعية عامة تهم الجماعة الدولية بأسرها، وتترتب عليها آثار قانونية موحدة في مواجهة كل أطرافها، ومن أمثلتها اتفاقيات لاهاي وكذلك ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية .  
❖ من الجدير بالذكر أن المعاهدات الشارعة قد تزايدت أهميتها في الآونة الأخيرة وتعددها بعكس الحال حتى القرن التاسع عشر حيث كان للعرف الدولي المكانة الأولى كمصدر لقواعد القانون الدولي، ولذلك احتلت المعاهدات الدولية خاصة الشارعة منها هذه المكانة الأولى كمصدر لتقنين وتطوير المعاهدات وذلك لأن هذه المعاهدات تتضمن أحكاماً تنظم العلاقات الدولية وتهم الجماعة الدولية بأسرها .  
❖ من الجدير بالذكر كذلك، أنه لا يجب إغفال أن المعاهدات العقدية بالرغم من أنها تبرم بين دولتين أو مجموعة صغيرة من الدول إلا أنها تعتبر كذلك مصدراً للقانون الدولي

وذلك لعدة أسباب هي:

١. تعتبر هي القانون الذي يحكم العلاقة بين الدول التي أبرمتها.
٢. تعتبر مصدراً لتكوين القواعد العرفية الدولية - كقاعدة عدم جواز تسليم اللاجئين السياسيين .
٣. نصت على اعتبارها مصدراً للقانون الدولي المادة ٣٨ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والتي أشارت إلى المعاهدات العامة وتقصد بها المعاهدات الشارعة وأشارت إلى المعاهدات الخاصة وتقصد بها المعاهدات العقدية.

### — أركان وشروط صحة إبرام المعاهدات الدولية —

يُتَّعَن لوجود معاهدة دولية بالمعنى الدقيق توافر ثلاثة شروط تعد مجتمعة الأركان والشروط اللازمة لصحة انعقادها وتمثل في: أن يتمتع أطرافها بأهلية إبرام المعاهدات الدولية، توافر الرضا وسلامته من العيوب، مشروعية موضوع المعاهدة حسب القانون الدولي.

#### الشرط الأول: أهلية إبرام المعاهدات الدولية:

يُشترط لكي يوصف اتفاقاً ما بأنه معاهدة دولية أن يتمتع من اشترك فيه بأهلية إبرام المعاهدات الدولية، وتقتصر هذه الأهلية على أشخاص القانون الدولي العام التي تتمثل في ،

**الدول والمنظمات الدولية وكذلك مدينة الفاتيكان.**

**الدول التي لها حق إبرام المعاهدات** → الدول كاملة السيادة والتي يتوافر لها أركانها الثلاثة من شعب وإقليم وحكومة وطنية تعبر عن سيادته، وذلك لأن إبرام المعاهدات مظهر من مظاهر سيادة الدولة، ولهذا فإن الدول ناقصة السيادة كالدول المحمية، والدول الموضوعية تحت الانتداب والدول الموضوعية تحت الوصاية والدول المحتلة الواقعة تحت نير الاستعمار لا تملك أهلية إبرام المعاهدات الدولية حيث يباشر هذه الأهلية نيابة عنها الدولة الحامية أو المنتدبة أو الواصية أو المستعمرة .

كذلك لا يجوز للدول التي في حالة حياد دائم كسويسرا والنمسا أن تبرم معاهدات تتنافى مع حالة الحياد، كمعاهدات التحالف والانضمام إلى الأحلاف العسكرية .

كذلك لا تملك الولايات الأعضاء في دولة فيدرالية أهلية إبرام المعاهدات كقاعدة إلا إذا سمح لها ميثاق أو دستور الاتحاد بذلك .

لا تملك الأفراد أو الشركات أو المؤسسات العامة داخل الدولة الشخصية القانونية الدولية ومن ثم لا توصف الاتفاقات التي يبرمونها مع أفراد أو شركات أجنبية أو حتى حكومة دولة أخرى بالاتفاقات الدولية وإنما هي عقود تخضع للقانون الداخلي للدولة.

**المنظمات الدولية** → تملك أهلية إبرام المعاهدات الدولية، ولكن في حدود ما تتمتع به من شخصية قانونية دولية، لأن المنظمات الدولية على خلاف الدول لا تملك اختصاصاً عاماً، ولكن تملك فقط اختصاصاً محدداً بالأغراض التي أنشئت من أجلها والمحددة في الميثاق المنشئ لها، فلا يجوز لها أن تتجاوز حدوده؛ لأنها في خارجها لا تملك أهلية إبرام الاتفاقات الدولية، ويكون اتفاقها في هذا الصدد باطلاً.

تملك المنظمات الدولية أهلية إبرام المعاهدات الدولية سواء نص على ذلك ميثاقها أم لم ينص لأن أهليتها مرتبطة بالاعتراف لها بشخصية القانون الدولي .

كذلك اعترفت الجماعة الدولية **لمدينة الفاتيكان** وممثليها البابا الكاثوليكي بحق إبرام المعاهدات الدولية في حدود الأغراض الدينية المسيحية .

#### الشرط الثاني: توافر الرضا لدى أطراف المعاهدة وسلامة هذا الرضا من العيوب:

لا يكفي أن يبرم الاتفاق بين أشخاص القانون الدولي العام حتى يكون معاهدة دولية، بل يلزم أن يتم التعبير عن إرادة شخص القانون الدولي بطريقة صحيحة، وذلك بأن يتوافر الرضا التام الخالي من العيوب لدى أجهزة أشخاص القانون الدولي والتي تمثلها في التعبير عن إرادتها، فإذا شاب هذه الإرادة غلط أو تدليس أو إكراه،



❁ إن للطرف الذي تعيبت إرادته أن يتمسك ببطان المعاهدة وقد تناولت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات هذه العيوب وأكدت آثارها في عدم صحة المعاهدة **وذلك على النحو التالي:**

## **أولاً: الغلط:**

❁ يقصد به توهم ممثل شخص القانون الدولي بوجود واقعة جوهرية تدفعه إلى إبرام المعاهدة.

## **شروط الغلط:**

❁ **هناك شروط يلزم توافرها في الغلط حتى يمكن الاستناد إليه لإبطال المعاهدة وتمثل فيما يلي:**

- ١- **توهم غير الحقيقة بشأن واقعة معينة** ← والوهم هو اعتقاد ذهني خاطئ بحقيقة واقعة، يتخيل فيها شخص القانون الدولي وجودها فيقدم على إبرام المعاهدة، ويشترط حتى يمكن التمسك بهذا الغلط ألا تكون الدولة قد أسهمت بسلوكها في وجود هذا الغلط، أو ألا تكون الظروف المحيطة تحذر من احتمال وقوعه، أو كان يمكنها تداركه ولكنها تقاعست عن ذلك.
- ٢- **أن ينصب الغلط على واقعة من الوقائع** ← بمعنى أن يتعلق بواقعة مادية أو بمركز قانوني فهذا الغلط هو الذي يعيب إرادة الدولة أما إذا تعلق الغلط بالقانون فلا يعيب إرادة الدولة إذ لا يعذر أحد لجهله بالقانون .

- ٣- **أن يكون الغلط جوهرياً** ← بمعنى أن يتعلق الغلط بواقعة جوهرية توهمت الدولة وجودها فدفعتها إلى إبرام المعاهدة بحيث لولا هذا الغلط لما أقدمت الدولة على إبرامها، أما إذا كان الغلط متعلق بواقعة قليلة الأهمية لم تكن محل اعتبار عند إبرام المعاهدة فلا يكون لها تأثير على إبطال المعاهدة.
- ومثال الغلط الجوهري المبطل للمعاهدة** ذلك الغلط الذي وقعت فيه كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية عند إبرامهما لمعاهدة تحدد حد نهر ألبان المقدس حيث اعتقدت الدولتان وجود سلسلة معينة من الجبال جعلت بعضها هي حد طبيعي فاصل بين الحدود الشمالية الشرقية للولايات المتحدة الأمريكية والأقاليم الخاضعة للسيادة البريطانية. ولكن تبين فيما بعد أنه لا وجود لهذه السلاسل الجبلية .

❁ لا يعتبر الخطأ المادي الذي يقع فيه أطراف المعاهدة عند إبرامها سبباً لإبطالها، وإنما عليهم إتباع الإجراءات القانونية في تصحيحه .

## **ثانياً: التدليس:**

❁ استخدام طرق احتيالية بغرض إيهام المتعاقد الآخر بخلاف الحقيقة لدفعه إلى التعاقد. ونستشف من هذا التعريف أن **التدليس يتميز من الغلط في عدة أوجه هي:**

- ١- أن الغلط مجرد حالة ذهنية تلبس بها إرادة الدولة التي أبرمت المعاهدة دون أي تدخل من قبل الدولة الأخرى المتعاهدة معها والتي يكون سلوكها سلبياً. في حين أن التدليس تقوم الدولة المتعاقدة باستخدام طرق احتيالية لإيقاع الدولة الأخرى في الغلط حول حقيقة الوقائع محل المعاهدة. أي أن التدليس يستلزم سلوك إيجابي ولا يقوم بمجرد الصمت.
- ٢- كما أن مجرد الغش والتدليس يؤدي إلى بطلان المعاهدة أما الغلط فيشترط فيه أن يكون جوهرياً حتى يمكن التمسك به لإبطال المعاهدة.
- ٣- التدليس لا يعيب إرادة الدولة فقط كما في الغلط بل يهدم الثقة المتبادلة بين الدول
- ٤- لا يقتصر الجزاء المترتب على التدليس في البطلان فقط كما في الغلط، بل يترتب عليه تحريك المسؤولية الدولية وما يترتب عليها من تعويض.
- ٥- إثبات التدليس أسير من إثبات الغلط لأن الأول يفصح عنه سلوك إيجابي وهو استخدام طرق احتيالية في حين أن الغلط سلوك سلبى لا يفصح عنه سلوك خارجي.

**يشترط في عيب التدليس المبطل للمعاهدة شرطان هما:**

- ١- استخدام طرق الغش والتدليس لإيقاع الطرف الآخر في وهم يخالف الحقيقة بشأن الوقائع المتعاقد عليها مثل إصدار إعلانات أو تصريحات خادعة.
- ٢- أن تكون موافقة الدول على إبرام المعاهدة مرتبطة ومرتتبة على استخدام الطرق الاحتيالية بحيث لولا استخدام هذه الطرق ما تحققت موافقة الدولة.

## ثالثاً: إفساد إرادة ممثل الدولة:

- المقصود بإفساد إرادة ممثل الدولة التأثير على إرادة ممثل الدولة بمختلف وسائل الإغراء المادية والمعنوية بقصد توجيه إرادته إلى إبرام المعاهدة على نحو معين لم يكن يتحقق لولا استخدام هذه الوسائل.
- معنى ذلك أنه إذا كانت الدولة قد ارتضت الالتزام بالمعاهدة ووافق ممثلها على إبرامها بسبب استخدام وسائل الإغراء المادية كتقديم رشوة أو هدايا مبالغ فيها، أو الوسائل المعنوية كوعده بمساعدته في الحصول على منصب فإنه يترتب على ذلك أنه يجوز لدولته أن تستند إلى هذا الإفساد لإبطال ارتضاؤها الالتزام بالمعاهدة ولكن يجب أن تكون وسائل الإغراء هي السبب الدافع لإبرام المعاهدة على هذا النحو الذي يحقق مصالح الدولة التي قامت بالإفساد ويلحق الضرر بدولته .
- قد أنتقد جانب من الفقه اعتبار إفساد إرادة ممثل الدولة عيباً مستقلاً وأن عيب الغش والتدليس يغني عنه ومن ثم لم تكن هناك حاجة للنص عليه ولكننا لا نؤيد هذا الرأي لأن هناك فروق جوهرية بين العيبين وهي: أن إفساد إرادة ممثل الدولة عمل يتوسط التدليس والإكراه ولكنه يختلف عنهما إذ أن الإفساد يكون باستخدام وسائل الإغراء والترغيب وليس باستعمال القوة أو التهديد، كما أنه يختلف عن التدليس في أنه لا يجعل إرادة ممثل الدولة مخدوعة في حقيقة الوقائع نتيجة استخدام طرق احتيالية كما هو في الغش والتدليس ولكن الإفساد يبقى لإرادة ممثل الدولة العلم الكامل بحقيقة الوقائع ولكن يتم شراء ذمته بوسائل الإغراء فيلبي نتيجة ذلك ما يحقق مصالح الدولة التي أفسدت ذمته ويضر متعمداً بمصالح دولته.

## رابعاً: الإكراه:

- يقصد بالإكراه الضغط على إرادة الدولة أو المنظمة الدولية المتعاهدة أو ممثلها بوسائل الضغط المادي أو المعنوي لحملها على إبرام معاهدة ما كانت لتبرمها لولا هذا الضغط. ولذلك فإن الإكراه بعدم الإرادة وبالتالي يبطل التصرف.
- قد ميزت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩ بين الإكراه الذي يقع على ممثل الدولة والإكراه الذي يقع على الدولة ذاتها مع أن كلاهما يبطل المعاهدة التي تبرم تحت تأثيرها.

## ١- الإكراه الذي يقع على ممثل الدولة أو المنظمة الدولية:

- الدول والمنظمات الدولية أشخاص القانون الدولي ذات شخصية قانونية اعتبارية أي تحتاج إلى من يمثلها ويعبر عن إرادتها ويبرم المعاهدة باسمها. وحتى يقوم هذا الممثل بالتعبير عن الارتضاء للالتزام بالمعاهدة يلزم أن تكون إرادة هذا الممثل حرة وغير معرضة لأي ضغوط، أما إذا مارس أحد أطراف المعاهدة خلال مراحل إبرامها أية ضغوط مادية كالضرب أو التعذيب أو السجن أو معنوية كالتهديد ضد ممثلاً للطرف الآخر لمنعه من تنفيذ مهمته المكلف بها من الدولة أو المنظمة التي يمثلها. فإن من شأن ذلك تخويل دولته حق التمسك ببطالان هذه المعاهدة المبرمة تحت وطأة إكراه ممثلها.
- يتصور حدوث هذا النوع من الإكراه بشأن المعاهدات الدولية ذات الشكل المبسط والتي تصبح نافذة وملزمة للدولة والمنظمة بمجرد التوقيع عليها من ممثلها ولا تحتاج إلى إجراءات أخرى مثل التصديق لنفاذها فمثل هذه المعاهدات تكون باطلة وعديمة الأثر .
- إذا كانت المعاهدة من المعاهدات بالمعنى الدقيق أي التي تحتاج إلى إجراءات خاصة لإبرامها مثل التصديق وتبادل وثائق التصديق، فإنه يمكن للدولة أو للمنظمة الدولية المعنية أن تتخلص من هذا الإكراه عن طريق عدم استكمال مراحل إبرام المعاهدة وترفض التصديق على المعاهدة التي تم إكراه ممثلها على توقيعها .



## ب- الإكراه الواقع على الدولة ذاتها:

- يقصد به دفع دولة أو منظمة دولية إلى إبرام معاهدة دولية تحت تأثير استخدام القوة أو التهديد بها من جانب المتعاقد الآخر.
- قد يكون الإكراه مادياً نتج عن حرب أعلنتها دولة على أخرى أو أثناء احتلالها أراضيها وقد يكون معنوياً نتج عن ضغط سياسي أو اقتصادي باشرته دولة تجاه دولة أخرى.
- على هذا إذا تعرضت دولة في أية مرحلة من مراحل إبرام المعاهدة لإكراه مادي أو معنوي فإن ذلك يجعل المعاهدة باطلة بطلاناً مطلقاً .

### مدى مشروعية معاهدات الصلح في ضوء معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية ومعاهدات السلام العربية – الإسرائيلية:

- تبرم معاهدات الصلح بين دولتين متحاربتين أحدهما معتدية محتلة في حين تكون الأخرى معتدى عليها وأراضيها محتلة وذلك من أجل تسوية النزاع ووضع حد للحرب.
- فهل تعتبر معاهدة الصلح "السلام" المبرمة من أجل الحصول على الاستقلال أو للجلاء عن الأراضي المحتلة أي تحت وطأة الاعتداء والاحتلال معاهدات مشروعّة أم غير مشروعّة؟
- الوضع في القانون الدولي التقليدي** اعترف القانون الدولي التقليدي وفقهاءه بصحة معاهدات الصلح حتى ولو كانت مبرمة تحت تأثير الإكراه سواء كان إكراهاً مادياً نتج عن حرب أعلنتها دولة على أخرى أو إكراهاً معنوياً نتج عن ضغط سياسي أو اقتصادي باشرته دولة تجاه دولة أخرى فهو لا يبطل المعاهدة، ونتيجة لذلك، تعد معاهدات الصلح التي تعقب الحروب معاهدات صحيحة رغم أن الدولة المنتصرة تملي فيها إرادتها على الدولة المنهزمة
- يبرر فقهاء القانون الدولي التقليدي هذا الرأي الذي يتنافى في اعتقادنا مع مبادئ القانون العامة

#### بعدة أسباب هي:

- أن الحرب كانت في ظل القانون الدولي التقليدي وسيلة مشروعّة لحسم المنازعات الدولية واكتساب الأقاليم.
- كما أنه من اللازم الاعتراف بصحة المعاهدات التي تفرض على دولة بالقوة وإلا استمرت الحروب إلى ما لانهاية.
- أن في معاهدات الصلح يتحقق قبول الدولة المنهزمة وذلك رغبة منها في تجنب ما هو أسوأ وهو استمرار الحرب أو فنائها.
- أن إباحة إلغاء معاهدات الصلح بدعوى بطلانها للإكراه يهدم الاستقرار ويزعزع الثقة والأوضاع التي تنشأ عن المعاهدات الدولية.

### الوضع في القانون الدولي الحديث:

- الواقع أن الفقه السابق كان مبرراً في ظل القانون الدولي التقليدي حيث كان يعترف بشرعية الحرب ويجعل الفتح سبباً من أسباب اكتساب الإقليم، ولكن في ظل القانون الدولي الحديث وظهور عصر التنظيم الدولي وخاصة بعد إنشاء منظمة الأمم المتحدة أضحت الحرب خارج دائرة القانون والشرعية ونص ميثاقها صراحة على تحريم الحرب وحظر اللجوء إلى القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية المادة ٢/٤ وانسجاماً مع هذا التحريم نصت المادة ٥٦ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩ على اعتبار المعاهدات باطلة بطلاناً مطلقاً إذا تم إبرامها نتيجة التهديد باستعمال القوة أو استخدامها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.
- أن من المبادئ العامة للقانون والمعارف عليها في كافة الأنظمة القانونية أن التعبير عن الإرادة يجب أن يكون حراً وإلا كان فاسداً، وأن الإكراه يعد إرادة وبالتالي يبطل التصرف القانوني، ومن ثم تبطل المعاهدات الدولية الناتجة عن الإكراه.
- الإبقاء على الأوضاع الظالمة الناشئة عن المعاهدات المبرمة تحت ضغط الإكراه لا يؤدي إلى استقرار العلاقات الدولية، بل على العكس يعتبر سبباً لتوتر العلاقات الدولية وعدم استقرارها لأن الطرف المكروه سيسعى دائماً إلى التخلص من المعاهدة المجحفة واستعادة حقه إن عاجلاً أو آجلاً عن طريق إبطال هذا النوع من المعاهدات.

هذا ما يقره الواقع الدولي، إذ شنت ألمانيا الحرب العالمية الثانية للتخلص من شروط معاهدة فرساي التي فرضت عليها بالقوة من الدول المنتصرة عليها في عام ١٩١٩. كذلك ألغت مصر عام ١٩٥١ المعاهدة المصرية الإنجليزية التي عقدت في ٢٦ أغسطس ١٩٣٦ وقد بينت المذكرة التفسيرية سبب الإلغاء هو أن هذه المعاهدة عقدت في ظل الضغط الناشئ عن الاحتلال البريطاني .

قد حسمت المادة ٥٢ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات كل جدل يمكن أن يثور حول صحة معاهدات الصلح إذ نصت على بطلانها بطلاناً مطلقاً إذا تم إبرامها تحت تأثير التهديد باستعمال القوة أو نتيجة استخدام القوة بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. وعلى الرغم من هذا الموقف الحاسم ما زال هناك جدل يثور حول مدى صحة معاهدات السلام التي تبرمها إسرائيل مع الدول العربية، فقد أبرمت معاهدة سلام مع مصر في ٢٦ مارس ١٩٧٩ ومع الأردن في ١٩٩٤ وتحاول جاهدة إبرام معاهدة سلام مع كل سوريا ولبنان والسلطة الفلسطينية ولكن وفقاً للشروط الإسرائيلية وما كان يقرره القانون الدولي التقليدي من أفكار كانت تبيح الحرب ولذلك فلا شك عندنا في أن معاهدات السلام التي تبرمها إسرائيل مع أية دولة عربية يشوبها البطلان المطلق ما دامت تبرم في ظل الاحتلال الإسرائيلي وتقوم فيها إسرائيل بفرض شروطها وممارسة ضغوطها بمعاونة أمريكا للحصول على موافقة الدول العربية عليها كما في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والتي بالرغم من أنها أعادت لمصر سيادتها على كافة الأراضي المصرية إلا أنها وضعت قيوداً على ممارسة هذه السيادة بإيجاد مناطق منزوعة السلاح تمتد إلى ثلاثة مناطق هي المنطقة أ وبها فرقة مشاة ميكانيكي واحدة لا تزيد عن ٢٢ ألف فرد والمنطقة ب وبها أربعة كتائب مجهزة بأسلحة خفيفة ولا يزيد عدد أفرادها عن ٤٠٠٠ فرد والمنطقة ج وتمتد لمسافة خط طوله ٢٠ كم ولا يتواجد بها أي قوات عسكرية مصرية ويقتصر التواجد الأمني فيها على الشرطة المدنية فقط وذلك في مقابل منطقة واحدة داخل إسرائيل وتتواجد بها ٤ كتائب عسكرية بها ٤٠٠٠ فرد.

## الشرط الثالث: مشروعية موضوع المعاهدة وفقاً لقواعد القانون الدولي

يجب أن يكون موضوع المعاهدة مشروعاً، ويكون كذلك إذا كان ممكناً التنفيذ من ناحية، وإلا يكون متعارضاً مع ميثاق الأمم المتحدة والنظام العام الدولي وما به قواعد أمرة من ناحية أخرى.

### أ- أن يكون موضوع المعاهدة ممكن التنفيذ من الناحية الواقعية:

يجب أن يتفق أطراف المعاهدة على موضوع أو محل يمكن تنفيذه أما إذا كان تنفيذه مستحيلاً كأن تتفق دولة مع دولة أخرى على أنها تتنازل لها عن إقليم لا تملكه وفي سيادة دولة أخرى.

### ب- ألا يتعارض موضوع المعاهدة مع ميثاق الأمم المتحدة والنظام العام الدولي وما به من قواعد أمرة:

بالرغم من أن ميثاق الأمم المتحدة يعتبر اتفاقاً دولياً إلا أنه يعتبر ذا قيمة دستورية لأن قواعده تعد بمثابة القواعد الدستورية للجماعة الدولية، وهذه الأهمية التي يتمتع بها ميثاق الأمم المتحدة تعد استثناء على مبدأ المساواة في القيمة بين الاتفاقات الدولية، وعلى هذا إذا أبرمت دولتان اتفاقاً يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، كان اتفاقهما لا يعتد به ولا عبرة له ولا يلتزموا بتنفيذ الالتزامات الواردة به وإنما يلتزموا باحترام الالتزامات الواردة في الميثاق .

كذلك لا يجوز للدول أن تبرم اتفاقات دولية تتعارض مع النظام العام والآداب العامة الدولية وما به من قواعد أمرة، فلا يجوز لها أن تتفق على الاتجار في الرقيق "العبيد" بنوعيه الأبيض والأسود، أو على الاتجار في المخدرات أو اقتسام السيادة على أجزاء من أعالي البحار أو على شن حرب عدوانية على دولة أخرى .

لا يقتصر الأمر على بطلان المعاهدات التي تتعارض وقت إبرامها مع القواعد الأمرة في القانون الدولي، ولكن إذا ظهرت قاعدة أمرة جديدة لم تكن موجودة وقت إبرام المعاهدة، ولكنها تتعارض مع هذه المعاهدة فإن المعاهدة تكون باطلة كذلك. وهذا ما نصت عليه المادة ٦٤ من اتفاقية فيينا حيث تقرر إذا ظهرت قاعدة أمرة جديدة من قواعد القانون الدولي العامة فإن أي معاهدة قائمة تتعارض مع هذه القاعدة تصبح باطلة وينتهي العمل بها.

لكن هل تبطل معاهدة مبرمة بين دولتين تتعارض مع معاهدة سابقة أو لاحقة أبرمتها إحدى هاتين الدولتين مع دولة ثالثة؟ فالحل هو أنه لا يترتب على ذلك بطلان المعاهدة الأولى المبرمة بين الدولتين أ، ب وذلك لأن كل معاهدة لا تلزم سوى أطرافها، ولكن كل ما في الأمر هو نشوء المسؤولية الدولية للدولة التي اشتركت في إبرام المعاهدة الثانية المتضمنة لالتزامات دولية مخالفة لالتزاماتها التي سبق أن ألزمت بها بمقتضى المعاهدة الأولى.



## — بطلان المعاهدات الدولية وقابليتها للإبطال —

- الجزء المترتب على مخالفة شروط صحة إبرام المعاهدات أما أن يكون هو البطلان المطلق أو النسبي "القابلية للإبطال".
- البطلان المطلق** → انعدام كل أثر قانوني للمعاهدة سواء فيما بين المتعاقدين أو الغير وذلك إذا شابها عيب جوهري في أحد أركانها الأساسية. ويمكن التمسك بالبطلان المطلق في أي وقت وأمام أية جهة قضائية كمحاكم التحكيم أو محكمة العدل الدولية أو أمام أي جهاز تابع لمنظمة دولية كمجلس الأمن والجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة. كما أن هذا النوع من البطلان لا يصح بإجازه صراحة أو ضمناً من الطرف الذي يجوز له التمسك به حيث لا يجوز التنازل عنه لأنه متعلق بالنظام العام الدولي.
- مثال علي حالات البطلان المطلق** → التي وردت في اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٩ حالة بطلان المعاهدة بسبب عيب الإكراه سواء وقع على ممثل الدولة أم وقع على الدولة ذاتها كذلك تعتبر المعاهدة باطلة بطلاناً مطلقاً إذا كان موضوعها غير مشروعاً أو متعارضاً مع قاعدة أمرة من قواعد القانون الدولي القائمة أو التي تظهر مستقبلاً.
- البطلان النسبي** → يعني قابلية المعاهدة للإبطال لوجود عيب جوهري في أحد شروط إبرامها ويكون البطلان هنا نسبياً لأنه يتوقف على تمسك الدولة به فإذا دفعت به وتم إثباته كانت المعاهدة باطلة وغير مرتبة لأي أثر بعد ذلك، أم إذا لم تتمسك به وأجازت المعاهدة بالرغم من العيوب التي تشوبها فإن هذا يؤدي إلى تصحيحها. والإجازة قد تكون صريحة بالتعبير عن ذلك صراحة أو ضمناً بالمضي قدماً في تنفيذها.
- مثال علي حالات البطلان النسبي** → توافر عيب الغلط أو التدليس أو إفساد إرادة الدولة فإذا وقع ممثل الدولة في غلط أو تعرض للغش والتدليس والإفساد.
- لم تتمسك الدول بهذه العيوب ومضت في تنفيذ المعاهدة فإن هذا يعتبر تصحيح وإجازة للمعاهدة وتطهير لما بها من عيوب، ولا يجوز لها أن ترجع عن ذلك.
- قد أقرت هذه الأحكام المادة ٤٥ من اتفاقية فيينا حيث قالت: لا يجوز للدولة بعد اطلاعها على الوقائع، أن تتمسك بسبب من أسباب بطلان المعاهدة أو إنهاؤها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها إذا تحقق ما يلي: أ - إذا وافقت صراحة على أن المعاهدة صحيحة أو على أن تبقى نافذة أو أن يستمر العمل بها حسب كل حالة. أو إذا اعتبرت الدولة بموجب سلوكها قد قبلت بصحة المعاهدة أو ببقائها نافذة أو باستمرار العمل بها حسب كل حالة.
- هناك فوارق أخرى بين البطلان المطلق والبطلان النسبي** وردت في المادة ٤٤ من الاتفاقية والتي تقرر جواز الفصل بين نصوص المعاهدة فيتم إبطال النصوص التي وردت على وقائع شابها غلط أو تدليس أو إفساد أو تجاوز للصلاحيات، ويتم الإبقاء على النصوص الأخرى التي لم يتعرض فيها إرادة الدولة لمثل هذه العيوب السابقة ولكن بشرط أن تقبل نصوص المعاهدة هذا الفصل أو كان قبول هذه النصوص المعيبة لم يكن ذا أساساً ضرورياً لارتضاء الدولة بالمعاهدة. أما في البطلان المطلق فإنه يرد على المعاهدة برمتها ولا يجوز الفصل بين نصوصها بإجازة بعضها وإبطال البعض الآخر.

### س هـ: اكتب في مراحل إبرام المعاهدات الدولية؟

## — انعقاد المعاهدة ومراحل إبرامها —

### المفاوضات

- يقصد بالمفاوضات تبادل وجهات النظر بين أشخاص القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل أو تنظيم لموضوع معين يكون محل الاتفاق المزمع إبرامه.
- فعندما تدعو الحاجة إلى تنظيم موضوع معين بين شخصين من أشخاص القانون الدولي أو أكثر فيقوم كل منهما باختيار ممثل له في المفاوضات.
- كما أن المفاوضات المباشرة بين الدول الأطراف عن طريق تقديم اقتراحات متبادلة يقدمها ممثلي الأطراف قد تحظى بقبولهم أو يتم استبدالها بتقديم اقتراحات أخرى، وذلك حتى يتم التوصل إلى صيغة تفاهم مشترك ولا تتمتع هذه المفاوضات بأي قيمة قانونية، وما يتم الموافقة عليه فيها من الأطراف لا يكون ملزماً لهم ما دام لم يتم التوقيع على صيغة التفاهم المشترك من ممثلي الأطراف.

🌟 **سلطة إجراء المفاوضات وأوراق التفويض** ← يتعين أن تجري المفاوضات بين ممثلي أشخاص القانون الدولي من دول ومنظمات دولية. والقانون الداخلي لكل دولة هو الذي يحدد الشخص المتمتع فيها بحق التمثيل وأهلية إبرام المعاهدة كما أن ميثاق المنظمة هو الذي يحدد كذلك ممثلها الذي يحق له إبرام المعاهدات بالنيابة عنها والذي يكون في الغالب الأمين العام للمنظمة "السكرتير العام".

🌟 قد استقر العمل الدولي على أن رئيس الدولة في الأنظمة الرئاسية ورئيس الحكومة في الأنظمة البرلمانية يملكان أو من يفوضونه سلطة إبرام المعاهدات الدولية. وكذلك رؤساء البعثات الدبلوماسية السفراء أو من يقوم مقامهم فيما يتعلق بالمعاهدة المبرمة بين الدولة التي أوفدتهم والدولة الموفدون إليها. وقد قننت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ما استقر عليه العرف الدولي من اعتبار الأشخاص المذكورين ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم دون حاجة إلى تقديم وثائق تفويض.

🌟 **هؤلاء الأشخاص هم:**

١. رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية فيما يتعلق بجميع الأعمال الخاصة بإبرام المعاهدة.
  ٢. رؤساء البعثات الدبلوماسية فيما يتعلق بإقرار نص معاهدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدين لديها
  ٣. الممثلون المعتمدون من الدول لدى مؤتمر دولي أو لدى منظمة دولية أو إحدى فروعها فيما يتعلق بإقرار نص معاهدة في هذا المؤتمر أو المنظمة أو الفرع.
- 🌟 عدا هؤلاء الأشخاص فلا يكونوا ممثلين لدولهم إلا إذ قدموا الأوراق التي توضح تفويضهم. أو إذا بدا من السوابق الماضية إن الدولة تعترف بهذا الشخص ممثلاً لها

## **ولكن ما قيمة المفاوضات التي يجريها شخص وهو غير مفوض لتمثيل دولته؟**

🌟 يواجه هذا التساؤل حالة اغتصاب سلطة التفاوض من شخص لا يتمتع بأي سلطة لتمثيل دولته ولا يحوز على أوراق تفويض من السلطة المختصة تخوله حق التفاوض، وهنا لا تكون لمثل هذه المفاوضات وغيرها من التصرفات المتعلقة بإبرام المعاهدة أي قيمة قانونية وبالتالي لا تنتج أي أثر قانوني في مواجهة الجهة التي يدعى تمثيلها. ولكن يمكن للجهة سواء كانت دولة أو منظمة دولية أن تجيز تصرفات هذا الشخص وتعترف بشريعة ما قام به من مفاوضات باسمها، ويعتبر هذا الإجراء منها بمثابة إجازة لاحقة لتصرفات هذا الشخص.

🌟 **يثور تساؤل أخير وهو ما حكم المفاوضات التي يجريها شخص يكون ممثلاً لدولته ولكنه يتجاوز حدود التفويض الممنوح له؟**

🌟 تعتبر تصرفاته كلها صحيحة سواء التي التزم فيها بحدود سلطاته أو التي تخطاها فيها، وذلك لحماية الدولة أو المنظمة التي يتفاوض معها وخاصة أنها تتعامل مع ممثل شرعي للجهة التي يمثلها ولذلك تتحمل دولته تصرفاته المتجاوزة لأنها مسئولة عن اختياره،

🌟 **ولكن يجوز لدولته أن تتمسك بإبطال تصرفاته التي تجاوزت حدود سلطاته بتحقيق شرطان هما:**

- ١- أن تخطر الدولة التي يمثلها هذا الشخص الدول الأخرى التي يتفاوض معها بحدود تفويضه والقيود التي ترد عليها.
- ٢- أن يتم هذا الإخطار بصورة مسبقة على إجراء المفاوضات والتصرفات، فإذا تم الإخطار بعد ذلك أو لم يتم هذا الإخطار أصلاً فإن تصرفاته تعتبر صحيحة وملزمة لها.

## **تحرير المعاهدة والتوقيع عليها**

### **تحرير المعاهدة وكتابتها**

🌟 إذا انتهت المفاوضات إلى نتيجة إيجابية وهي توصل أطراف المعاهدة إلى صيغة تفاهم مشترك حول المسائل والموضوعات التي تثيرها المعاهدة المزمع إبرامها، فإنه يجب صياغة ما تم الاتفاق عليه في محرر مكتوب، ويمكن القول بأن كتابة المعاهدة أضحت شرطاً لازماً لصحة المعاهدة وخضوعها لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة ١٩٦٩.

🌟 وعلة اشتراط الكتابة هي التحقق من إثبات الاتفاق إثباتاً يقطع الخلاف في شأن وجوده أو إنكاره وفي شأن موضوعه ومضمون نصوصه.

🌟 عن اللغة التي يتم بها تحرير المعاهدة، فهي اللغة المشتركة لأطرافها فتكون اللغة العربية إذا كانت مبرمة بين الدول العربية فيما بينها، أما إذا كان أطراف المعاهدة لا يجمعها لغة واحدة، فإن المعاهدة تكتب لغة كل طرف ثم ينص على اختيار لغة مرجحة عند الاختلاف على النص الواجب أعماله.



## أجزاء المعاهدة عند تحريرها: أ-الديباجة:

عبرة عن مقدمة المعاهدة ويتم فيها التمهيد لموضوع المعاهدة وبيان لمبادئها العامة وخطوطها العريضة. كما تتضمن بيان للأسباب وللبواعث التي دفعت الأطراف المتعاهدة إلى إبرام هذه المعاهدة إضافة إلى أنها تستهل بذكر أسماء الدول المشتركة فيها .

عن القيمة القانونية لهذه الديباجة فنرى أنها تأخذ ذات القيمة القانونية التي للمعاهدة ككل وذلك لأنها تتضمن أطراف المعاهدة وهي عنصر جوهري من عناصر المعاهدة كما أنها تتضمن بواعث وأهداف وموضوع المعاهدة وهي عناصر ينبغي الالتزام بها عند تفسير المعاهدة .

## ب-أحكام وطلب المعاهدة:

تتضمن المسائل التي تم الاتفاق عليها مرتبة في فقرات متتابعة في شكل مواد أو نصوص تتضمن أحكام كل مسألة ثم تليها نصوص أخرى يحدد فيها تاريخ نفاذ المعاهدة ومدة العمل بها والإجراءات التي تتبع لتبادل التصديقات عليها وكيفية الانضمام اللاحق إليها من الدول التي لم تشترك في إبرامها .

يلاحظ أنه كثيراً ما تتبع الصيغة النهائية للمعاهدة ملحقات تحمل أسماء مختلفة مثل تصريح أو بروتوكول أو ملحق لتفسير بعض النصوص الواردة في ذات المعاهدة وتخضع مثل هذه الملحقات لنفس الشروط التي تخضع لها المعاهدة ويكون لها نفس قيمتها القانونية أي أنها تعتبر كجزء منها ولو جاءت مستقلة عنها.

## الخاتمة:

تختتم المعاهدة بسرد توقيعات ممثلي الدول المشتركة في إبرام المعاهدة وصفتهم والشهود إذا كان هناك شاهد. وتعتبر الخاتمة من الأجزاء المهمة كذلك حيث بها التوقيعات لممثلي الدول والتي تعد بمثابة إقرار للارتضاء النهائية بالمعاهدة.

## التوقيع على المعاهدة

### كيفية التوقيع ومن يقوم به:

بعد إتمام تحرير المعاهدة تزييل بتوقيعات ممثلي الدول الأطراف فيها، وذلك لكي يثبتوا ويسجلوا ما تم الاتفاق عليه، وإذا كان التوقيع على المعاهدة من جانب رئيس الدولة أو رئيس حكومتها أو وزير خارجيتها أو رئيس بعثتها الدبلوماسية الذي قد يكون بدرجة سفير أو وزير مفوض أو قائم بالأعمال. أو ممثلاً المعتمد لدى مؤتمر دولي أو لدى منظمة دولية، فلا يحتاج الأمر عندئذ إلى تزويدهم بأوراق تفويض تثبت حقهم في التوقيع على المعاهدة نيابة عن دولتهم.

### القيمة القانونية للتوقيع:

تختلف القيمة القانونية للتوقيع على المعاهدة بحسب نوعها .

### أولاً: بالنسبة للتوقيع على المعاهدة ذات الشكل المبسط :

المعاهدات التي تنفذ بمجرد التوقيع عليها من ممثل مفوض قانوناً بذلك ولا تشترط اتخاذ إجراء التصديق لإتمامها. والغالب أنه يلجأ إلى مثل هذه المعاهدات في الأمور الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ولا يلجأ إليها في المسائل السياسية إلا نادراً.

التوقيع على هذا النوع من المعاهدات ينتج أثره القانوني الكامل في إلزام الدولة إذ به تكون الدولة قد عبرت عن ارتضاؤها النهائي في الالتزام بالمعاهدة .

قد أوضحت المادة ١٢ من اتفاقية فيينا كيفية نفاذ المعاهدة بمجرد التوقيع عليها حيث ذكرت تعبر الدولة عن ارتضاؤها الالتزام بمعاهدة بتوقيع ممثلها عليها في الحالات الآتية:

١. إذا نصت المعاهدة على أن يكون للتوقيع هذا الأثر.
٢. إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدولة المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن يكون للتوقيع هذا الأثر.
٣. إذا بدت نية الدولة في إعطاء التوقيع هذا الأثر في وثيقة تفويض ممثلها أو عبرت عن ذلك أثناء المفاوضات.

## ثانياً: بالنسبة للمعاهدات الدولية بالمعنى الدقيق:

المعاهدات التي لا تكتفي بالتوقيع عليها لنفاذها وإنما تحتاج إلى المرور بمرحلة أخرى هي اتخاذ إجراءات التصديق عليها. وفي مثل هذا النوع من المعاهدات لا يكون للتوقيع قيمة قانونية حيث أنه لا يكفي لقبول المعاهدة رسمياً ولا اعتبارها ملزمة .

**ولكن هل يترتب على ذلك أن التوقيع في المعاهدات بالمعنى الدقيق لا ينتج أي أثر قانوني؟**

للتوقيع على المعاهدة أثر قانوني ثابت هو تسجيل ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وتأهيل كل منهما لمباشرة عملية التصديق الذي لا يمكن أن يتم إلا إذا سبقه توقيع، كما أن التوقيع يلزم الأطراف بالتزام حسن النية.

الامتناع عن إجراء أي تصرف يخالف ما تم الاتفاق عليه إلى أن يتم التصديق على المعاهدة أو إلى أن تعلن الدولة صراحة امتناعها عن التصديق .

### صور التوقيع:

#### ١- التوقيع الكامل

**الأصل** ← أن يقوم ممثل الدولة بالتوقيع على المعاهدة بكتابة اسمه بصورة كاملة حيث يعبر ذلك عن رغبة الدولة في اتمام مرحلة التوقيع بصورة نهائية وبالتالي إتمام انعقاد المعاهدة إذا كانت لا تستوجب التصديق عليها. ومثل هذا التوقيع ينتج آثاره القانونية سلفاً بشرط أن يتم التوقيع من ممثل مفوض قانوناً ومخول حق التوقيع من السلطة المختصة به.

#### ٢- التوقيع بالأحرف الأولى

قد يقوم ممثل الدولة في بعض الأحيان بالتوقيع على المعاهدة بالاختصار على كتابة الأحرف الأولى من اسمه، ويلجأ ممثل الدولة إلى ذلك لإعطاء الفرصة لدولته في إقرار المعاهدة وإجازتها أو عدم إقرارها أو إذا حددت أوراق تفويض الممثل نطاق سلطته بأنها مقتصرة على التوقيع بالأحرف الأولى دون التوقيع الكامل .

القاعدة أن هذا التوقيع لا قيمة له إلا مجرد توثيق نص المعاهدة واعتماده بإقرار مواقف الأطراف وإنهاء مرحلة المفاوضات.

إذ تلى التوقيع بالأحرف الأولى توقيعاً كاملاً فلا يكون له أثر رجعي إذ تعتبر المعاهدة نافذة منذ تاريخ التوقيع الكامل .

لكن استثناء من ذلك يمكن أن يعد التوقيع بالأحرف الأولى بمثابة توقيعاً كاملاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية وذلك إذا ثبت أن الدول المتفاوضة قد اتفقت على ذلك.

#### ٣- التوقيع المشروط بالرجوع إلى الدولة للتشاور

تتمثل هذه الصورة من التوقيع عندما تقيد الدولة سلطة ممثلها في التوقيع فتفرض عليه وجوب الرجوع إليها للتشاور حول صيغة الاتفاق الذي قام بالتوقيع عليه. وبهذا لا يعتبر مثل هذه الصورة من التوقيع توقيعاً كاملاً ومنتجاً لآثاره إلا إذا أجازته هذه الدولة

**س ٦ : اكتب في مرحلة التصديق علي المعاهدة الدولية وإقرارها؟**

### التصديق على المعاهدة وإقرارها

#### التصديق

#### ماهية التصديق:

الإجراء الذي يتم به قبول المعاهدة رسمياً من قبل السلطات المختصة دستورياً داخل الدولة. ونستشف من هذا التعريف أن المعاهدة الدولية لا تدخل حيز النفاذ إلا بالتصديق عليها من السلطة المختصة، وتكون ملزمة للدولة التي صدقت عليها من تاريخ هذا التصديق وتبادل التصديقات، ولا يكون لهذا التاريخ أثر رجعي .



### الحكمة من تعليق نفاذ المعاهدة على التصديق تستند إلى الأسس التالية:

- ١- إعطاء الفرصة لحكومة كل دولة وللسلطات النيابية فيها لإعادة النظر في المعاهدة قبل أن تتقيد بها نهائياً فقد ترى الدولة بعد التوقيع أن ما اتفق عليه ممثليها يتعارض مع مصالحها أو يهدر حقوقها .
- ٢- التصديق يقضي على المنازعات التي تثور حول نطاق التفويض وسلطة ممثل الدولة في إبرام المعاهدة، إذ حتى لو تجاوز سلطاته فإن التصديق يصحح هذا التجاوز إذ يعتبر إجازة لما قام به .
- ٣- التصديق يتيح للسلطة المختصة به فرصة التأكد من أن ممثلي الدولة لم يتجاوزوا التعليمات الصادرة إليهم.
- ٤- يعطى التصديق للمجالس النيابية المنتخبة نواب الشعب فرصة مشاركة السلطة التنفيذية في إبرام المعاهدات الدولية، مما يتيح للسلطة التشريعية فرصة مراقبة السلطة التنفيذية عند إبرامها للمعاهدات، وهذا يعطى ضماناً كبيرة للشعب في إيجاد معاهدة تلي أكبر قدر من مصلحة وتشارك في إبرامها معظم سلطات الدولة، خاصة وأن الشعب في النهاية هو الذي يتحمل آثار المعاهدة.

### الطبيعية القانونية للتصديق:

اختلفت آراء الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية للتصديق فذهب جانب من الفقه إلى الاستناد إلى نظرية الوكالة في إبرام المعاهدات الدولية حيث أنهم يرون تشبيه عملية إبرام المعاهدات الدولية بعملية إبرام العقود المدنية على يد وكيل، ويترتب على ذلك أن التصديق لا يتوقف عليه صحة الاتفاق الدولي ولكن هذا التفسير لا يتفق مع ما استقر عليه العمل في القانون الدولي من أن التوقيع على المعاهدة لا يلزم الدولة حتى ولو كان ممثل الدولة لم يتجاوز حدود التفويض الممنوح له.

لذلك فإن الرأي الراجح في الفقه يقول أن التصديق يعد عمل قانوني يتم التعبير به بصورة نهائية عن إرادة الدولة وبدونه لا يكون للاتفاق الدولي وجود قانوني ولذلك فإن التصديق يعد أمراً ضرورياً ويضاف إلى ذلك أن الاختصاص بالتصديق على المعاهدات الدولية لم يعد حقاً خالصاً لرئيس الدولة بل قد يشاركه فيه البرلمان، بل الشعب نفسه في الفرض الذي يقضي الدستور بعرض الاتفاق الدولي في استفتاء عام.

### السلطة المختصة بالتصديق:

القاعدة التي لا خلاف عليها هي أن القانون الداخلي لكل دولة، والنظام الأساسي لكل منظمة دولية، هو الذي يحدد السلطات التي تملك إجراء التصديق على الاتفاقات الدولية

### وباستقراء النظم الدستورية المختلفة نجد أن السلطة المختصة بالتصديق لا تخرج عما يلي:

- ١- قد يكون الاختصاص بالتصديق من اختصاص السلطة التنفيذية وحدها ممثلة في رئيس الدولة. وقد كان هذا هو القاعدة السائدة في الماضي حيث كانت تسود نظم الحكم الفردية المطلقة.
  - ٢- وقد تكون السلطة المختصة بالتصديق هي السلطة التشريعية وحدها. وقد ساد هذا الأمر بعد زوال نظم الحكم المطلقة وظهور نظم الحكم النيابية أي تلك التي تكون السلطة فيها للبرلمان .
  - ٣- توزيع الاختصاص بالتصديق بين السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الدولة وبين السلطة التشريعية. وهذا هو النظام السائد في غالبية الدساتير الحديثة. ويتمثل هذا الاشتراك بين السلطتين في ضرورة إبداء السلطة التشريعية (البرلمان) موافقتها على المعاهدة حتى يمكن التصديق عليها من جانب رئيس الدولة. ولكن يلاحظ أن الدساتير اختلفت في نطاق تدخل السلطة التشريعية إلى اتجاهان: اتجاه يجعل تدخل البرلمان ضرورياً من أجل التصديق على جميع الاتفاقات الدولية، واتجاه آخر، يقصر تدخل البرلمان على طائفة من الاتفاقات الدولية يحددها الدستور على سبيل الحصر، ويجعل التصديق على ما عداها من اختصاص رئيس الدولة.
- قد أخذت جمهورية مصر العربية بهذا الاتجاه حيث نصت المادة ١٥١ من دستور ١٩٧١ على أن رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يتناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة، على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة الملاحه وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.

حكم التصديق المخالف للقواعد الدستورية الداخلية. لما كان الاختصاص بالتصديق طبقاً للغالبية العظمى من الدساتير موزعاً بين رئيس الدولة وممثلي الشعب (البرلمان) فإنه يترتب على ذلك التساؤل عن القيمة القانونية في القانون الدولي للتصديق الذي لم تحترم بصدده قواعد القانون الداخلي الخاصة بالتصديق كأن يصدق رئيس الدولة على معاهدة من المعاهدات من غير أن يراعى الشروط المنصوص عليها في دستور الدولة، كأن يجري التصديق قبل الحصول موافقة البرلمان أو رغم رفض البرلمان واعتراضه على المعاهدة، فما حكم مثل هذه المعاهدات؟ فهل هي صحيحة نافذة دولياً أم أن التصديق قد وقع باطلاً فلا ينتج آثاره الدولية والتي منها اعتبار المعاهدات كأن لم تكن؟

### يسود الفقه في حل هذه المسألة ثلاث نظريات:

**تذهب النظرية الأولى إلى صحة المعاهدة** بالرغم من أن التصديق عليها تم بالمخالفة للقواعد الدستورية الداخلية وذلك حفاظاً على استقرار العلاقات الدولية ولذلك فإن مثل هذه المعاهدة ترتب آثارها القانونية على الصعيد الدولي متى تم في شأنها تبادل التصديقات،

### ويستند هذا الرأي إلى الاعتبارات الآتية:

١- يجب التمييز بين تكوين إرادة الدولة والإعراب عن هذه الإرادة فتكوين إرادة الدولة يتطلب استكمال الشروط التي نص عليها دستور الدولة. وهي مسألة لا يهتم بها إلا القانون العام الداخلي ولا تعني القانون الدولي، أما إعلان إرادة الدولة فهي من اختصاص رئيس الدولة ولا يهتم القانون الدولي إلا بذلك، وما دام هذا تحقق وقام رئيس الدولة بالتعبير عن إرادة الدولة صارت المعاهدة صحيحة.

٢- أن القانون الدولي يسمو على القانون الداخلي وفقاً لأحد مذهبي نظرية وحدة القانون. ويتفرع عن ذلك أن إخضاع القواعد الدولية المتعلقة بالتصديق على المعاهدات للقواعد الدستورية الداخلية يؤدي إلى تبعية القانون الدولي للقانون الداخلي، وهذا يتنافى مع القول بسمو القانون الدولي على القانون الداخلي.

٣- أن هذا الرأي يؤدي إلى استقرار العلاقات الدولية، في حين أن إغفاله يؤدي إلى إنتاج آثار غير مقبولة وهي تدخل الدول في الشئون الداخلية لبعضها البعض وذلك لأن القول ببطالان الاتفاق الذي أبرمه رئيس الدولة بالمخالفة لدستوره الداخلي يجعل الدول تتحرى عن اختصاصه وتبحث عن مدى سلطاته.

٤- إن دخول المعاهدة في دور التنفيذ ليس عملاً فورياً، بل هو يتم على مراحل مختلفة تتطلب وقت وروية فهناك مرحلة التفاوض ومرحلة تحرير المعاهدة ومرحلة التوقيع وتأتي في النهاية مرحلة التصديق عليها، وكل هذه المراحل تتيح للسلطات الداخلية في الدولة الفرصة الكافية للاطمئنان والمراجعة. فإذا ما تم التصديق بعد كل هذه المراحل فليس من المقبول أن تدعي الدولة أن تصديقها جاء ناقصاً غير مستوف للشروط الدستورية.

**تذهب النظرية الثانية إلى القول ببطالان المعاهدة** التي لم يراع في التصديق عليها الإجراءات الدستورية، وهذه النظرية مؤسسة على أساس فني وقانوني مستمد من فكرة الاختصاص، فالمعاهدة لا تكون صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية إلا إذا كان من أبرمها مختصاً بذلك من الناحية القانونية.

**الدستور الداخلي** الذي يحدد الجهاز المختص بإبرام المعاهدات. فإذا كانت أحكام الدستور الداخلي تقضي بوجود اشتراك البرلمان مع رئيس الدولة في إبرام المعاهدة، فمعنى ذلك أن رئيس الدولة ليس له اختصاص في الانفراد بالتصديق، فإن فعل ذلك كان متجاوزاً لاختصاصه، مما يترتب عليه عدم نفاذ المعاهدة على الصعيد الدولي.

تأخذ بهذا الاتجاه دساتير غالبية الدول باعتباره قاعدة عامة وذلك بالنص على أن المعاهدة لا تكون نافذة إلا إذا روعي في إبرامها الإجراءات الدستورية المقررة.



🌟 **تذهب النظرية الثالثة إلى القول بنفاذ المعاهدة واعتبارها صحيحة** ← وذلك على أساس أن الدولة تتحمل عبء المسؤولية الدولية عن التصرف الفاسد الصادر عن رئيسها. وتفسير ذلك أن التصديق الذي صدر من رئيس الدولة بالمخالفة للقواعد الدستورية في بلده يعتبر عملاً غير مشروع مما يستتبع مسؤولية الدولة التي يمثلها وفقاً لقواعد المسؤولية الدولية عن أعمال السلطة التنفيذية للدولة، وهذه المسؤولية لا تبرر الدولة طلب بطلان المعاهدة فلا يمكن أن يكافئ المخطئ عن خطئه، وأفضل إجراء يمحو هذه المسؤولية هو أن تعتبر هذه المعاهدة صحيحة سارية المفعول .

🌟 المنطق القانوني السليم يؤدي إلى القول بأن الاتفاق الدولي يكون باطلاً بل يكون غير موجود نظراً لانعدام التعبير عن إرادة الدولة بالطريقة التي حددها القانون. وهذا هو ما تبناه أنصار النظرية الثانية وتناولته غالبية الدساتير وشهد تطبيقاً له أمام القضاء الدولي .

## موقف اتفاقية فيينا من مشكلة التصديق الناقص:

🌟 اتفاقية فيينا حاولت اتخاذ موقف وسط وتوفقي بين النظريات السابقة المتعارضة حيث قررت ما يأتي: أن المعاهدة التي تم التصديق عليها بالمخالفة لقاعدة دستورية جوهرية تعتبر باطلة وذلك بتحقيق الشروط الثلاثة الآتية:

- ١- أن تتمسك الدولة وبصفة خاصة السلطة التي تملك التصديق فيها ببطلان المعاهدة. وذلك لأنه إذا أجازت هذه السلطة المختصة بالتصديق هذه المعاهدة صراحة أو ضمناً فإن هذه المعاهدة تغدو صحيحة .
- ٢- أن يكون الإخلال بالقاعدة الدستورية الداخلية واضحاً. إذا كان من الممكن تبيينه والتعرف عليه من أية دولة تتصرف في مثل هذه الأمور بصورة موضوعية ووفقاً للسلوك العادي وبحسن نية.
- ٣- أن تنصب المخالفة على قاعدة ذات أهمية جوهرية من قواعد القانون الداخلي. ونرى أن جميع القواعد الدستورية الداخلية تعد من القواعد الجوهرية .

## الحالات الواجب فيها التصديق:

🌟 يعتبر التصديق من المراحل المهمة في إبرام المعاهدة، ولهذا تقضي القواعد العامة في القانون الدولي بأن التصديق إجراء ضروري يلزم اتخاذه حتى تصير المعاهدة ملزمة لأطرافها، ولهذا يكون التصديق على المعاهدة واجباً كلما نص القانون الداخلي على ضرورته حتى تنعقد المعاهدة. كما أن اتفاقية فيينا أوضحت الحالات التي تستلزم التصديق حتى ولو لم ينص القانون الداخلي على ضرورته وتتمثل هذه الحالات فيما يلي:

- ١- إذا نصت المعاهدة على أن يكون التصديق هو وسيلة التعبير عن الإرتضاء بالمعاهدة.
- ٢- إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط التصديق.
- ٣- إذا كان ممثل الدولة قد وقع على المعاهدة مع التحفظ بشرط التصديق.
- ٤- إذا بدت نية الدولة المعنية في أن يكون التوقيع بشرط التصديق اللاحق من وثيقة تفويض ممثلها أو عبرت عن ذلك أثناء المفاوضة.

## الحالات التي لا تتطلب التصديق:

🌟 قد تنص المعاهدة ذاتها على نفاذها بمجرد التوقيع عليها وإنها تتمتع بالقوة الإلزامية دون التصديق، كما أن الاتفاقات الدولية ذات الشكل المبسط كالخطابات أو المذكرات المتبادلة أو التصريحات فإن مثل هذه الاتفاقات لا تحتاج إلى تصديق .

## مدى التزام الدولة بالتصديق على معاهدة سبق أن وقعت عليها:

🌟 لا تلتزم الدولة بالتصديق على معاهدة سبق أن قام ممثلها بإعتمادها والتوقيع عليها، وذلك لأنها تتمتع بسلطة تقديرية في قبول المعاهدة وبالتالي الالتزام بها نهائياً أو في رفضها والتحلل منها، وبالتالي يمكن لأي طرف أن يرفض التصديق دون أن يتحمل نتيجة لذلك أية مسؤولية دولية، وإن كان هذا الرفض يمكن اعتباره من حيث الواقع مخالفاً أو خارجاً على العلاقات الودية وإخلالاً بالثقة فيما بين الدول ولكن هذا العمل لا يمكن اعتباره عملاً غير مشروع يستوجب المسؤولية الدولية إلا إذا كان تصرف الدولة برفض التصديق قد تم مخالفاً لقواعد القانون الدولي أو خروجاً على المبادئ العامة للقانون كأن بني الرفض على غش أو انطوى على تعسف في استعمال الحق.

يترتب على تمتع الدولة بالحرية الكاملة في قبول التصديق أو رفضه أنه لا يشترط أن يتم تصديقها على المعاهدة خلال فترة زمنية معينة، ولهذا قد تبادر الدولة بالتصديق على المعاهدة فور التوقيع عليها وقد يتأخر ذلك فترة طويلة ومثال ذلك تأخر مصر عن التصديق على المعاهدة الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة التي وقعت عام ١٩٥٣ إذا لم تقم بالتصديق عليها إلا في ١٧ يونيو ١٩٨١ أي بعد ٢٨ عاما من توقيعها، كذلك تأخرها عن التصديق على المعاهدة الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية حيث لم يتم ذلك إلا في ١٠ أكتوبر ١٩٨١ مع أنها وقعت عليها في عام ١٩٦٦ ولكن قد تضع المعاهدة أجلاً للتصديق عليها فيتعين حينئذ احترام هذا الأجل ومثال ذلك المعاهدة المبرمة بين الاتحاد السوفيتي السابق وليتوانيا ولاتفيا واستونيا في أكتوبر ١٩٣٩، إذا حددت ٦ أيام للتصديق.

## شروط صحة التصديق:

- ١- يجب أن يتم التصديق دون قيد أو شرط ودون تعديل في أي نص من نصوص المعاهدة أو إيراد أي تحفظ عليها.
- ٢- يجب أن يشمل التصديق المعاهدة ككل وبتمام صيغتها الأصلية، فلا يجوز لدولة أن تقصر التصديق على جزء معين من المعاهدة ترى أنه يحقق مصالحها وترفض الأجزاء الأخرى إذ يعتبر ذلك بمثابة عرض جديد يجب التفاوض في شأنه والحصول على موافقة الأطراف من جديد.
- ٣- يجب أن يتم التصديق من السلطة المختصة به والتي يحددها القانون الداخلي في كل دولة، فإذا جاء التصديق بواسطة سلطة أخرى غيرها كان التصديق باطلاً.

## شكل التصديق وتبادل وإيداع وثائق التصديق:

- لا يخضع التصديق بحسب الأصل لصور شكلية معينة، ولكن الذي يجري عليه العمل الدولي هو أن يتم إثبات التصديق في وثيقة مكتوبة تتضمن نص المعاهدة أو تشير إلى موضوعها وملخص لها ثم يبين فيها موافقة البرلمان عليها إذا كانت تتطلب ذلك ثم يتم توقيع وثيقة التصديق من رئيس الدولة أو رئيس الحكومة .
- ويتم تبادل وثائق التصديق بين الدول الأطراف في المعاهدات الثنائية ويحصل عادة في عاصمة إحدى الدولتين، ويتم في جلسة رسمية بين وزير خارجية الدولة التي يتم التبادل على إقليمها ووزير خارجية الدولة الأخرى أو مبعوثها الدبلوماسي ويتم تحرير محضر بعملية التبادل أو بروتوكول من نسختين موقعتين من ممثلي الدولتين مثبت فيهما هذا التبادل.
- أما إيداع وثائق التصديق فيتم اتباعه بالنسبة للمعاهدات الجماعية أي متعددة الأطراف، ويتم بإيداع كل من الدول الأطراف وثيقة التصديق الخاصة بها لدى حكومة دولة معينة يتم النص عليها في ذات المعاهدة.

## أثر التصديق:

- يترتب على تبادل وإيداع وثائق التصديق بالوضع السابق اعتبار أن المعاهدة أصبح لها وجود قانوني وتقيدت بها جميع الدول التي صدقت عليها، حيث أنها اكتسبت منذ ذلك القوة الإلزامية التي تلزم الأطراف بوجوب تنفيذها وعدم عرقلة تنفيذها أو إفساد الغرض منها قبل التاريخ المحدد لدخولها حيز النفاذ، وإذا انتهكت الدول المتعاهدة ذلك فإنها تتحمل المسؤولية الدولية المترتبة على ذلك.

## الإقرار الرسمي للمعاهدة والانضمام إليها

### المقصود بالإقرار:

- يقصد به الإجراء الذي تعبر به المنظمة الدولية عن قبولها الالتزام بالمعاهدة الدولية، وهو الإجراء المقابل للتصديق الذي تقوم به الدول للتعبير عن قبولها النهائية بأحكام المعاهدة.

### كيفية:

- ويصدر الإقرار الرسمي للمعاهدة من الجهاز المختص في المنظمة الدولية وذلك حسب القواعد المنصوص عليها في ميثاق المنظمة .

### أحكامه:

- تتماثل أحكام الإقرار مع أحكام التصديق .



## الانضمام للمعاهدة:

- إجراء تستطيع بموجبه دولة أو منظمة دولية أن تصبح طرفاً في معاهدة دولية قائمة لم تشترك في إبرامها، والانضمام لا يكون إلا في المعاهدات الجماعية والتي تسمح بانضمام الدول إليها.
- يتم الانضمام بصدور إعلان من جانب الدولة التي ترغب فيه ويصدر هذا الإعلان في شكل مكتوب ويجب أن يكون من السلطة المختصة بإبرام المعاهدات، ولا يجوز أن تبدي الدولة أية تحفظات على المعاهدة المزمع الانضمام إليها إلا إذا قبل الأطراف هذه التحفظات. ويترتب على قبول الانضمام صيرورة المنضم طرفاً في المعاهدة يتحمل بالتزاماتها وتنصرف إليه حقوقها ويتقيد بأحكامها في مواجهة الأطراف الأخرى .

## التحفظ على المعاهدات

### تعريف التحفظ:

- يعني إعلان من جانب واحد أياً كانت صيغته أو تسميته يصدر عن الدولة عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها إلى معاهدة وتهدف به إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة في المعاهدة من حيث سريانها على هذه الدولة.

### الطبيعة القانونية للتحفظ:

- التحفظ هو خروج على حكم القواعد العامة الواردة في المعاهدة ويترتب عليه استثناء الدولة المتحفظة من تطبيق نص معين عليها مع سريان النصوص الأخرى عليه. وبالتالي هو يعتبر بمثابة إيجاب وعرض جديد يحتاج إلى قبول الدول الأخرى الأطراف في المعاهدة، فإن وافقت عليه فإنه يرتب آثاره القانونية المتمثلة في استبعاد أحكام معينة من التطبيق على الدولة التي أعلنت التحفظ، وإن رفضته الدول الأخرى فإنه يترتب عليه عدم اعتبار الدولة المتحفظة طرفاً في هذه المعاهدة.

### القيمة القانونية للتحفظ:

- تختلف قيمة التحفظ القانونية بحسب الوقت الذي تم اتخاذه فيه أي ما إذا كان عند التوقيع أم التصديق أم الانضمام، وعلى حسب نوع المعاهدة أي ما إذا كانت معاهدة ثنائية أم جماعية.
- إذا تم التحفظ عند التوقيع** أي في مواجهة الطرف الآخر وقبله ولم يعترض عليه وتم تدوينه فإنه ينتج كافة آثاره القانونية بمجرد التوقيع إذا كانت من المعاهدات التي تنفذ بالتوقيع عليها .
- أما إذا كانت المعاهدة من النوع الذي يتطلب التصديق عليها لنفاذها** وإنتاج آثارها ثم قامت السلطة المختصة بالتصديق بعمل تحفظ بغرض استبعاد نص معين من التطبيق عليها فإن هذا يعد عرض وإيجاب جديد يحتاج إلى موافقة الأطراف الأخرى عليه، فإذا وافقت انعقدت المعاهدة مع ترتيب التحفظ لآثاره القانونية المتمثلة في استثناء الدولة المتحفظة من النص الذي تحفظت عليه، أما إذا رفضت فلا تنعقد المعاهدة مع الدولة المتحفظة.
- أما التحفظ عند الانضمام** فيكون لاحقاً على انعقاد المعاهدة والتي تعتبر قائمة بين الدول التي اشتركت في إبرامها فقط ، وبالتالي إذا أرادت دولة الانضمام إلى هذه المعاهدة وأوردت تحفظاً معيناً على نص من نصوصها فإن هذا يعتبر عرض جديد يحتاج إلى قبول الدول الأصلية المؤسسة للمعاهدة، إن وافقت عليه رتب التحفظ آثاره القانونية من تاريخ هذا الانضمام أما إذا تم رفض التحفظ فإن هذا يترتب عليه عدم قبول انضمام هذه الدولة .

**كذلك تختلف قيمة التحفظ بحسب نوع المعاهدة أي ما إذا كانت ثنائية أم جماعية.**

### أولاً: بالنسبة للمعاهدات الثنائية:

- لا يثير التحفظ مشكلة في المعاهدات الثنائية، ذلك أنه إذا أعلن أحد طرفي المعاهدة تحفظاً عند توقيعها أو تصديقه عليها، فإما أن يقبله الطرف الآخر فتصير المعاهدة صحيحة وناظمة، وإما أن يرفضه فلا تنعقد المعاهدة لعدم تلاقي إرادة طرفيها .

### ثانياً: بالنسبة للمعاهدات الجماعية:

- فإن التحفظ قد يرد عليها عند التوقيع أو عند التصديق أو عند الانضمام إليها ويكون التحفظ جائزاً ما دام أنه لا يخالف الأغراض التي أبرم من أجلها الاتفاق ولكن يشترط حتى ينتج هذا التحفظ آثاره، أن يتم قبوله صراحة أو ضمناً من باقي أطراف المعاهدة.

## حكم التحفظ الذي قبله بعض الدول وترفضه البعض الآخر في المعاهدات الجماعية:

📌 **الاتجاه الأول** ← ويرى أنه يلزم لصحة التحفظ في المعاهدات الجماعية أن يتم الموافقة عليه من جانب جميع أطراف المعاهدة، أي أنه لكي ينتج التحفظ آثاره يتعين قبوله بالإجماع من بقية الدول المتعاقدة، فإذا اعترضت عليه دولة واحدة من هذه الدول، فيترتب على ذلك سقوط التحفظ وبالتالي عدم اعتبار الدولة التي أبدته طرفاً في المعاهدة، ويستند هذا الاتجاه إلى مبدأ المحافظة على وحدة وتكامل أحكام المعاهدة.

📌 **الاتجاه الثاني** ← الراجح حيث يرى أنه من المتصور في المعاهدات الجماعية والتي تتعدد فيها الدول وبالتالي من الممكن أن تقبل بعض الدول التحفظ وأن ترفضه دول أخرى فيسري التحفظ في حق من قبله وتعتبر الدولة المتحفظة والدول التي قبلت التحفظ أطرافاً في معاهدة واحدة في العلاقة فيما بينهم، بينما لا يسري في حق من رفض التحفظ وبالتالي لا تعتبر الدولة المتحفظة والدولة التي رفضت تحفظها أطرافاً في معاهدة واحدة حيث لم تلتقي إرادتهم حول نصوص واحدة.

### موقف محكمة العدل الدولية:

📌 ذكرت المحكمة في رأيها الاستشاري الصادر في ٢٨ مايو ١٩٥١ أن الدولة التي تضع تحفظات اعترفت بها بعض الدول الأطراف في المعاهدة دون البعض الآخر، يجب اعتبارها طرفاً في المعاهدة إذا كانت التحفظات تتماشى مع موضوع وغرض المعاهدة ولا تخالفه، وإن كان لا يمكن الاحتجاج بهذه التحفظات على الدولة التي لم قبلها لأن الدول لا تلتزم بغير إرادتها.

### موقف اتفاقية فيينا:

📌 تأثرت اتفاقية فيينا إلى حد كبير بموقف محكمة العدل الدولية ويمكن استنتاج أحكام الاتفاقية وتلخيصها في الأمور الآتية:

- ١- إن التحفظ على المعاهدات يكون عند الارتضاء النهائي بأحكام المعاهدة سواء عند التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، ويجوز التحفظ سواء في المعاهدات الثنائية أو لجماعية .
- ٢- إذا كان التحفظ وارد على أمر تجيز المعاهدة ذاتها التحفظ عليه فإن مثل هذا لا يحتاج إلى قبول الدول الأخرى. وتعتبر الدولة المتحفظة طرفاً في المعاهدة في مواجهة كل أطرافها .
- ٣- يشترط موافقة جميع الدول أطراف المعاهدة على التحفظ الذي تبديه إحداها. إذا تبين من العدد المحدود للدول المفاوضة ومن موضوع المعاهدة والغرض منها، أن سريان المعاهدة برمتها بين جميع الأطراف هو شرط أساسي لارتضاء كل منها الالتزام بالمعاهدة .
- ٤- إذا تم قبول التحفظ، فإنه يترتب عليه اعتبار الدولة المتحفظة والدولة القابلة أطرافاً في معاهدة واحدة .
- ٥- لا يترتب على التحفظ تعديل نصوص المعاهدة بالنسبة للأطراف الأخرى فيها في علاقاتهم بعضهم ببعض .
- ٦- إذا اعترضت دولة على تحفظ أبدته بشأن نص معين في معاهدة فإن هذا النص وحده هو الذي لا يسري في العلاقة بينهما بينما تنطبق عليهم نصوص المعاهدة الأخرى وذلك بشرط قبول الدولة المعارضة لنفاذ المعاهدة فيما بينهما .

### الحالات التي لا يجوز فيها التحفظ:

📌 لا يجوز لدولة أن تورد تحفظاً على معاهدة ما في الحالات الآتية:

١. إذا كان التحفظ محظوراً بموجب المعاهدة ذاتها.
٢. إذا كان التحفظ ليس من بين التحفظات التي تجيزها المعاهدة.
٣. إذا كان التحفظ مخالفاً لموضوع المعاهدة والغرض منها.



## شكل التحفظ وقبوله:

القاعدة أن التحفظ على المعاهدات يجب أن يتم صراحة وفي شكل مكتوب ويجب أن يتم إرساله إلى الدول المتعاقدة ولذلك ليس من المقبول فكرة التحفظ الضمني التي قال بها ثلاثة من قضاة محكمة العدل الدولية حيث قالوا أن هناك دائماً تحفظ ضمني عند التصديق على المعاهدات الدولية مفاده عدم تعارض المعاهدات الدولية مع النظام العام الداخلي لكل دولة.

هذا غير سليم لأنه في رأينا يجب أن يكون التحفظ صريحاً لأنه لو سمحنا بالتحفظ الضمني حتى ولو كان لصالح فكرة النظام العام الداخلي فإن هذا يؤدي إلى نتائج خطيرة ويؤدي إلى تهديد القوة الملزمة للاتفاقيات الدولية وخاصة أن فكرة النظام هي فكرة نسبية تختلف من دولة لأخرى.

## أنواع التحفظ:

يوجد نوعان للتحفظ هما: **تحفظ بالاستبعاد وتحفظ تفسيري، ويهدف النوع الأول** إلى استبعاد الأثر القانوني للنص محل التحفظ فلا ينطبق على الدولة أو المنظمة التي أبدت التحفظ.

**أما النوع الثاني وهو التحفظ التفسيري** فإنه يهدف إلى إعطاء النص المتحفظ عليه معنى معيناً تراه الدولة المتحفظه هو الأجدر بالتفسير والملزم لها دون غيره، وقد استخدمت مصر النوعين في تحفظهما على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٨ ديسمبر ١٩٧٩ ودخلت حيز النفاذ في ٣ سبتمبر ١٩٨١ وصدقت عليها مصر في ١٨ سبتمبر ١٩٨١ وقد أعلنت مصر حين تصديقها تحفظين أولهما تحفظ بالاستبعاد وهو التحفظ على المادة ٢٩ من الاتفاقية ومقتضاه أن مصر لا تلتزم بما تقرره المادة من وجوب الخضوع للتحكيم أو لمحكمة العدل الدولية في شأن أي خلاف يثور بينها وبين دولة أخرى حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية.

ثانيهما يعتبر من التحفظات التفسيرية وهي تلك التي أبدتها على المادة ٢/٩ والخاص بأن تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما، كذلك أبدت مصر تحفظات على المواد ١٩، ٢ المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة في كافة الأمور وعدم التمييز ضد المرأة في مسائل الأسرة وغيرها حيث قررت مصر أن تطبيق ذلك يكون في إطار ما هو متفق مع المعتقدات الدينية المصرية ومبادئ الشريعة الإسلامية.

## سحب التحفظات وسحب الاعتراض عليها

يجوز للدولة التي تحفظت على معاهدة أن تسحب تحفظها هذا في أي وقت ولا يشترط قبول الدول التي وافقت على هذا التحفظ حتى يتم هذا السحب، ويترتب على سحب التحفظ سريان المعاهدة برمتها بصورة عادية فتكون أحكامها موحدة في العلاقة بين الدولة المتحفظه وغيرها من الدول الأخرى الأطراف في المعاهدة. ويجب أن يتم سحب التحفظ في شكل كتابي .

كذلك يجوز للدولة التي اعترضت على تحفظ دولة أن تسحب اعتراضها على التحفظ في أي وقت، ويجب أن يتم ذلك كتابة وتبلغ به الدولة المتحفظه ويترتب على سحب الاعتراض قبول التحفظ بما يرتبه من آثار تتمثل في تعديل الآثار المترتبة على النص الذي تم التحفظ عليه في العلاقة بين الدولة المتحفظه والدولة القابلة للتحفظ.

## تسجيل المعاهدات ونشرها

### المقصود بالتسجيل والنص عليه:

❁ إجراء يتم بموجبه إشهار المعاهدة عن طريق إيداعها لدى الأمانة العامة للمنظمة الدولية والتي تتولى تسجيلها وإعلانها للدول الأخرى.

❁ فقد كشفت الحروب العالمية مساوئ الدبلوماسية السرية وما ينجم عنها من اتفاقات عسكرية سرية تخالف ما هو معلن، ولهذا جاء في مقدمة المبادئ التي سجلها عهد عصبة الأمم الذي أبرم عقب الحرب العالمية الأولى أن تتم العلاقات بين الدول علانية وعلى أساس العدالة والشرف ولهذا نصت على أن: كل معاهدة أو تعهد دولي يعقد بين أعضاء عصبة الأمم يجب تسجيله في سكرتارية العصبة وقد فرض ميثاق الأمم المتحدة الذي خلف العهد إجراء التسجيل ذاته في المادة ١٠٢ والتي تنص على:

١- كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة بعد العمل بهذا الميثاق يجب تسجيله في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن.

٢- ليس لأي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق أمام أي فرع من فروع الأمم المتحدة.

### حكمة التسجيل والنشر:

١- القضاء على المعاهدات السرية التي قد تنطوي على تحالفات أو تنظم مؤتمرات واعتداءات على الدول الأخرى مما يهدد السلم والأمن الدولي.

٢- كما أن التسجيل يهدف إلى تجميع المعاهدات الدولية في مدونة كاملة يسهل تناولها والرجوع إليها.

### جزاء عدم التسجيل:

❁ فرأى جانب من الفقه أن المعاهدة غير المسجلة تعتبر معاهدة باطلة لعدم استيفائها شرطاً من شروط صحة المعاهدات بينما ذهب جانب آخر إلى أن المعاهدة غير المسجلة تعد معاهدة صحيحة وملزمة وقابلة للتنفيذ ولكن لا يمكن الاحتجاج بها أمام العصبة أو أحد فروعها طالما أنها لم تسجل. وقد حسمت المادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة هذا الخلاف وتبنت الرأي الثاني السابق فقررت أن جزاء عدم التسجيل يتمثل في أنه ليس لأي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل وفقاً للفقرة الأولى أن يتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق أمام أي فرع من فروع الأمم المتحدة، فلا يجوز التمسك بها أمام الجمعية العامة أو أمام مجلس الأمن أو أمام محكمة العدل الدولية، ولكن هذا لا يمنع من اعتبار المعاهدة غير المسجلة هي معاهدة صحيحة وملزمة وتنتج آثارها القانونية من ترتيب حقوق والتزامات فيما بينهم.

### إجراءات التسجيل والنشر:

❁ يتقدم أحد أطراف المعاهدة أو كليهما بعد نفاذها بطلب تسجيلها إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة .  
❁ يتم التسجيل بقيد المعاهدة في سجل خاص معد لذلك، فيقيد المعاهدة مع بيانات وافية عن الأطراف وتواريخ التوقيع والتصديق أو الإقرار الرسمي وتبادل التصديقات أو إيداعها والانضمام وتاريخ النفاذ ومدة العمل بالمعاهدات واللغات التي حررت بها.

❁ يحصل نشر المعاهدة بعد التسجيل بمعرفة الأمانة العامة ذاتها في أقرب وقت ممكن. ويكون النشر في مجموعة واحدة باللغة أو باللغات الأصلية التي حررت بها المعاهدة متبوعة بترجمة إلى الفرنسية أو الإنجليزية، وتبعث الأمانة بهذه المجموعة إلى جميع أعضاء الأمم المتحدة.



س٧: تكلم عن أثار المعاهدات الدولية بالنسبة لأطرافها؟

### آثار المعاهدات بالنسبة لأطرافها

الأثر الرئيسي الذي يترتب على المعاهدة بالنسبة لأطرافها يتمثل في التزامهم باحترامها وتنفيذها بحسن نية، وذلك لأن المعاهدات الدولية تتمتع بقوة إلزامية تجبر أطرافها على تنفيذ الالتزامات الواردة فيها فما هو أساس هذه القوة الإلزامية.

#### الأساس القانوني للقوة الإلزامية للمعاهدات الدولية:

تكمّن القوة الإلزامية للمعاهدات، وفقاً للرأي المستقر عليه في قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ولذلك فإن القاعدة على الصعيد الدولي أن المعاهدة شريعة المتعاقدين، فما دامت أن الدول أبرمت الاتفاق بمحض إرادتها فتكون قد التزمت طواعية واختياراً ولهذا يجب على الدول أن تنفذ ما التزمت به بحسن نية. وقد عبرت عن ذلك اتفاقية فيينا بتقريرها أن كل معاهدة دخلت حيز التنفيذ تلزم أطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية.

#### أثر القوة الإلزامية للمعاهدات بالنسبة للأطراف (مبدأ التزام أطراف المعاهدة باحترامها وتنفيذها بحسن نية):

تلتزم أطراف المعاهدة دولاً كانت أو منظمات دولية باحترام نصوص المعاهدة والعمل وفق أحكامها وبتنفيذ الالتزامات الواردة فيها تنفيذاً كاملاً وبحسن نية، وبعدم الاحتجاج بدستورها أو بقوانينها الداخلية لتبرير خروجها أو مخالفتها لأحكام المعاهدة. والتزام أطراف المعاهدة باحترامها وتنفيذ الالتزامات الواردة فيها بحسن نية هو التزام يشمل كافة أقاليم الدول الأطراف في المعاهدة كما تلتزم به كافة سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية.

#### أولاً: التزام السلطة التنفيذية باحترام المعاهدة الدولية:

إذا كانت السلطة التنفيذية هي السلطة المختصة أصلاً بإبرام المعاهدات فهي التي تباشر المفاوضات بشأن إبرامها وهي في الغالب تمارس حق التوقيع والتصديق عليها، فإن هذا يستوجب عليها أن تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لنفاذ المعاهدة وتمتنع عن أي عمل يخالف أحكامها أو لا يتفق مع أهدافها وغرض إبرامها، فإن انتهكت ذلك ترتب نحوها المسؤولية الدولية.

#### ثانياً: التزام السلطة التشريعية باحترام المعاهدة الدولية:

تلتزم السلطة التشريعية بمراعاة الالتزامات الدولية التي تلتزم بها الدولة والواردة في المعاهدات الدولية والتي ترتبط بها مع الدول الأخرى، وذلك في القوانين التي تصدرها، فلا يجوز لهذه السلطة أن تصدر قوانين تخالف تلك الالتزامات، وعلى هذا تلتزم السلطة التشريعية بعدم إصدار قوانين لاحقة تخالف المعاهدات الدولية التي ترتبط بها الدولة فتظل المعاهدة هي الواجبة التطبيق ويهمل التشريع اللاحق المخالف لها. وقد قننت هذه القواعد معاهدة فيينا لقانون المعاهدة التي نصت على لا يجوز لطرف في معاهدة أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذ هذه المعاهدة.

#### ثالثاً: التزام السلطة القضائية باحترام المعاهدة الدولية:

تلتزم السلطة القضائية الداخلية بتطبيق المعاهدات الدولية كتطبيقه للقانون الداخلي وذلك بمجرد إتمام التصديق على المعاهدة ونشرها إذ منذ ذلك التاريخ تتمتع بقوة القانون الداخلي. ولكن ماذا يكون موقف القاضي الداخلي إذا وجد أن هناك تعارض بين أحكام المعاهدة التي ترتبط بها دولته، وقانونه الداخلي؟ فأيهما يطبق؟ ويوجد في حل هذه المسألة حلان تحكمهما قاعدة واحدة هي الالتزام باحترام المعاهدة وعدم الاحتجاج بالقانون الداخلي لمخالفتها.

**الحل الأول** → أن تعتبر المعاهدة الدولية والقانون الداخلي في درجة واحدة وهنا يطبق القاعدة التي تقضي بأن القاعدة اللاحقة تنسخ السابقة عليها وتكون أجدر منها بالتطبيق، ويؤدي ذلك إلى أنه إذا كانت المعاهدة تتعارض مع أحكام قانون سابق على نشرها، طبق القاضي الداخلي الاتفاق، وفي الغرض العكسي يطبق القاضي القانون اللاحق على نشر المعاهدة والذي يتعارض مع المعاهدة. وهذا الحل وإن كان مقبولاً أمام القاضي الداخلي، إلا أنه يعرض الدولة للمسؤولية الدولية. لأن الدولة ملزمة بأن تعطى الأولوية في التطبيق دائماً للمعاهدة الدولية.

🌟 **الحل الثاني** ← الذي تتبناه غالبية الدساتير الحديثة، وهو أن يعطي القاضي الداخلي دائماً أولوية التطبيق للمعاهدات الدولية على القوانين الداخلية، ولا عبرة في هذا الصدد بكون القانون سابقاً أو لاحقاً على نشر الاتفاق الدولي.

🌟 **ضمانات مبدأ التزام الدول باحترام المعاهدة وتنفيذها بحسن نية.** الضمانة الرئيسية والعادية التي تكفل احترام الدول لتعهداتها الاتفاقية تتمثل في خضوعها للمسؤولية الدولية وما يترتب عليها من إدانة تستوجب التعويض حيث يعتبر الإخلال بمبدأ عدم احترام المعاهدة وتنفيذها بحسن نية بمثابة عمل دولي غير مشروع بسبب ارتكابه أضراراً بالطرف الآخر في المعاهدة، ولكن قد لا تكتفي الدول بهذه الضمانة وتورد في نص المعاهدة ضمانات أخرى يمكن أن تتمثل فيما يلي:

- ١- الاحتلال العسكري لجزء من إقليم الدولة ضماناً لتنفيذ بعض أو كل الالتزامات الناشئة عن المعاهدة.
- 🌟 يلاحظ أن هذه الضمانة أصبحت في ذمة التاريخ وذلك بعد أن أضحت الحرب والاحتلال العسكري من الأعمال غير المشروعة والمحرمة في كافة المواثيق الدولية.
- ٢- فرض أعباء على موارد وأموال المدين، أي إعطاء الطرف الدائن امتيازاً على كل أو بعض أموال وموارد الدولة المدينة لاقتضاء التعويضات أو لتنفيذ التعهدات الأخرى .
- ٣- الحصول على تعهد دولة أو أكثر من غير الأطراف المتعاهدة وذلك في اتفاق تكميلي مرفق بالمعاهدات الأصلية. وهذا التعهد مؤداه ضمان تنفيذ المعاهدات والتدخل لدى الطرف الذي يحاول التهرب من التنفيذ للحيلولة دون ذلك، وقد يصل هذا التدخل إلى حد استخدام وسائل القهر العسكرية ضد المخالف لأحكام المعاهدة.
- ٤- قد تنص في المعاهدة على أن يجعل تنفيذها أو تنفيذ أجزاء منها تحت إشراف هيئة دولية كالأمم المتحدة مثلاً، وتتولى هذه الهيئة مهمة ضمان تنفيذ المعاهدة ويتم ذلك عن طريق جهاز للرقابة تنشئة لهذا الغرض.
- ٥- على صعيد المنظمات الدولية نجد أن هناك نصوص عديدة في مواثيقها تعطي أجهزتها سلطة اتخاذ الإجراءات الضرورية لكفالة تنفيذ مواثيقها والقرارات التي تصدر عن أجهزتها ومثال ذلك الجزاءات المنصوص عليها في الفصل السادس والفصل السابع من الميثاق والذي يصل نوع الجزاءات فيه إلى حد استخدام الجزاءات العسكرية.

## س ٨: وضع آثار المعاهدات الدولية في مواجهة غير الأطراف؟

### آثار المعاهدات في مواجهة غير الأطراف

🌟 المعاهدات الدولية لا تلزم إلا عقديها وأنها لا يمكن أن تكون مصدر حق أو التزام للغير وهذا ما يعرف بمبدأ الأثر النسبي للمعاهدات الدولية .

### مبدأ الأثر النسبي للمعاهدات

🌟 يعني هذا المبدأ أن المعاهدات ترتب آثارها القانونية بالنسبة لأطرافها فقط ليس لها آثار تمتد إلى الغير والذي لم يكن طرفاً فيها، وينتج عن هذا أنه لا يجوز لدولة أن تطالب بتنفيذ معاهدة ليست طرفاً فيها، كما لا يجوز لأطراف معاهدة أن يحملوا دولة من الغير بأي التزام من الالتزامات الواردة فيها، فأطراف المعاهدة هم فقط الذي تنصرف إليهم حقوقها وهم وحدهم الذين يتحملون بالتزاماتها.

## حالات تثور فيها مسألة امتداد أثر المعاهدات إلى غير الأطراف فيها

### أولاً: المعاهدات يمكن أن تفرض التزاماً على الدول الغير في الحالات الآتية:

- ١- **رضاء دول الغير بالالتزامات الواردة في المعاهدة** ← ويستشف من هذه ضرورة تحقق شرطان لامتداد أثر المعاهدة إلى الغير: أ- أن يرغب أطراف المعاهدة في نشوء التزام على عاتق الغير. ب- أن تقبل الدولة من الغير التحمل بهذا الالتزام كتابة.
- 🌟 على ذلك تنصرف أثر المعاهدة إلى الدول الغير والتي ليست طرفاً في المعاهدة بتوافر رضاها المكتوب على التحمل بهذا الالتزام، ويترتب على هذه الموافقة امتداد أثر الالتزام الوارد في المعاهدة إليها، ولهذا يمكن لأطراف المعاهدة مطالبتها بتنفيذ هذا الالتزام .



٢- **المعاهدات المنشئة لمراكز قانونية موضوعية** ← إذا تناولت معاهدة جماعية تنظيم مركز قانوني موضوعي، فيجب على جميع دول العالم وليس فقط أطراف المعاهدة وذلك دون توقف على رضاها أو عدم رضاها. احترام هذا المركز الموضوعي لأنه لن يوجد هذا المركز الموضوعي إلا باحترام الكافة له ومثاله إنشاء تصريح ٣٠ مارس ١٨١٥ والذي وقعته ثماني دول لنظام الحياد السويسري الدائم. ولهذا يجب على الثماني دول أطراف التصريح وجميع دول العالم غير الأطراف فيه احترام الحياد الدائم لسويسرا. كما تلتزم جميع دول العالم باحترام الملكية العامة لمنطقة أعالي البحار سواء من وقع منهم على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ أم من لم يوقع. فالجميع يلتزم بها لأنها تنظم مركز قانوني موضوعي.

٣- **المعاهدات المقننة لأحكام مصدرها العرف الدولي** ← قد تبرم معاهدة بين مجموعة من الدول تتضمن أحكام وقواعد مستقرة كقواعد عرفية معترف بها ومقبولة من كافة الدول، ومثل هذه المعاهدات العامة تكون ملزمة لجميع الدول سواء من كان طرفاً فيها أو من لم يكن طرفاً فيها وذلك لأن هذه المعاهدات تتضمن قواعد عرفية ملزمة، وتستمد إلزاميتها ليس من كونها واردة في معاهدة عامة فقط ولكن من كونها قواعد عرفية ملزمة أصلاً فالعرف مصدر من مصادر القانون الدولي الرئيسية. وتدون المعاهدات العامة القواعد العرفية من أجل إضفاء عليها صفة التحديد والوضوح ولتحسم كل نزاع يمكن أن يثور بشأنها. الأمثلة عديدة لمعاهدات تتضمن قواعد عرفية ثابتة ومستقرة ومنها معاهدة باريس لسنة ١٨٥٦ الخاصة بالحرب البحرية. واتفاقيات لاهاي لسنة ١٨٩٩، ١٩٠٧ الخاصة بقواعد الحرب وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية.

٤- **المعاهدات المتعلقة بطرق المواصلات الدولية** ← مثل هذه المعاهدات تنشئ مراكز قانونية موضوعية لأنها تتعلق بتنظيم مراكز موضوعية تهم الجماعة الدولية وتلائم حاجتها ومصالحها، كما أن مثل هذه المعاهدات تقن قواعد عرفية مستقرة خاصة بتنظيم استعمال هذه المراكز القانونية، ولذلك فهي تكون ملزمة لكافة الدول سواء من كان طرفاً في هذه المعاهدات أم من لم يكن طرفاً وسواء كان راضياً بها أو رافضاً لها. فمثلاً النظام القانوني الخاص بالمضائق التركية ونظام قناة السويس وقناة بنما وغيرها من الممرات الدولية الهامة.

٥- **المعاهدات المنشئة لمنظمات دولية عالمية عامة تهدف إلى تحقيق الأمن الجماعي** ← فمثل هذه المعاهدات تلزم الكافة سواء من كان طرفاً فيها أم من لم يكن طرفاً فيها ودون توقف على الرضاء بها، وذلك لأن الهدف الرئيسي منها هو تحقيق الأمن الدولي الذي لا يتحقق إلا بجمع أعمال الاعتداء سواء من جانب الدول الأعضاء أو غير الأعضاء، ومثال ذلك ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص في المادة ٦/٢ على أن تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدولي.

## ثانياً: معاهدات يمكن أن تعطي حقوقاً لدول من الغير في الحالات الآتية:

### ١- الاشتراط لمصلحة الغير:

نظام الاشتراط لمصلحة الغير يتم فيه الاتفاق بين أطراف المعاهدة على منح دولة ثالثة الميزة أو الحق محل المعاهدة، ولا تستفيد الدولة الثالثة الغير من هذا الحق إلا إذا قبلته صراحة أو ضمناً بعدم الاعتراض عليه، ومعنى ذلك أنه يلزم توافر ثلاثة شروط لصحة الاشتراط لمصلحة الغير هم:

- ١- أن تهدف الدول المتعاقدة إلى منح دولة من الغير حقاً في المعاهدة المبرمة بينهما.
  - ٢- أن تقبل الدولة الغير المستفيدة هذا الحق الممنوح لها صراحة أو ضمناً.
  - ٣- أن تلتزم الدولة الغير بشروط ممارسة الحق الواردة في المعاهدة.
- على هذا لا تمتد الحقوق الواردة في معاهدة إلى دول من الغير إلا برضاها بمعنى أن تقبلها صراحة أو ضمناً بعدم الاعتراض عليها ومن الأمثلة لذلك أبرمت جمهورية مصر العربية مع بريطانيا معاهدة عام ١٩٥٤ واتفق فيها الطرفان على جلاء القوات البريطانية من منطقة قناة السويس على أن تعود القوات البريطانية إلى منطقة قناة السويس إذا وقع اعتداء على إحدى الدول العربية أو حتى على تركيا، ولم يصدر عن هذه الدول أي قبول صريح أو ضمني لهذا الاشتراط الصادر لمصلحتها وبالتالي لم يمتد هذا الحق بالحماية إليها.

## قد أوردت هذا الأحكام السابقة المادة ٣٦ من اتفاقية فيينا حيث نصت على:

- ١- ينشأ حق للدولة الغير نتيجة نص في المعاهدة، إذا قصد أطراف المعاهدة بهذا النص منح هذا الحق للدولة الغير أو لمجموعة من الدول تنتمي هذه الدول إليها أو للدول جميعاً، ووافقت الدولة الغير على ذلك.
  - ٢- تلتزم الدولة التي تمارس حقاً طبقاً للفقرة الأولى مراعاة شروط ممارسة هذا الحق المنصوص عليها في المعاهدة أو الموضوع وفقاً لها.
- في حين نصت المادة ٢/٣٧ كيفية إلغاء أو تغيير الحق الوارد في الاشتراط لمصلحة الغير فجاء بها عندما ينشأ حق للدولة الغير، فلا يجوز للأطراف إلغاء أو تغيير هذا الحق إذا ثبت أنه قصد به إلا يكون محلاً للإلغاء أو التغيير بغير موافقة الدولة الغير هذا.

### ٢- شرط الدولة الأكثر رعاية :

- يمكن أن تمتد آثار المعاهدة إلى دولة من الغير ليست طرفاً فيها في حالة وجود شرط الدولة الأكثر رعاية في معاهدة مبرمة بين دولتين تتعهد كل منهما أو أحدهما تجاه الأخرى بموجب هذا الشرط بأن تسمح لها بالاستفادة من كل امتياز تمنحه أي من هاتين الدولتين في أية معاهدة قد تبرمها في المستقبل مع دولة ثالثة تتناول ذات الأمور التي اتفقوا عليها في المعاهدة التي ورد فيها شرط الأفضلية في الرعاية.
- يرد في الغالب شرط الدولة الأكثر رعاية في المعاهدات الاقتصادية والتجارية ومعاهدات تقليل أو إزالة الحواجز الجمركية أو تقليل التعريفات الجمركية، كما أنه يرد في معاهدات معاملة وإقامة الأجانب، ويمكن أن نسوق مثال توضيحي اتفقت دولة أ مع دولة ب في معاهدة تعطي لرعايا كلا الدولتين حق دخول أراضي الدولة الأخرى بدون تأشيرة ثم ورد في هذه المعاهدة شرط بأن يتمتع رعايا الدولتين إذ كانوا مقيمين في إقليم إحدى هاتين الدولتين بالحصول على أكبر قدر من المزايا يمكن أن يحصل عليه الأجانب على إقليمهما، فإذا قامت إحدى هاتين الدولتين ولتكن دولة أ بإبرام معاهدة جديدة مع دولة ج تم الاتفاق فيها ليس فقط في حق رعاياهم في الدخول بدون تأشيرة بل يضاف إلى ذلك حق رعاياهم في تملك العقارات على إقليم الدولة الأخرى. فهنا يحق للدولة ب الحاصلة على شرط الدولة الأكثر رعاية في المعاهدة التي أبرمتها مع دولة أ أن تطالب دولة أ بمنح رعاياها حق تملك العقارات أسوة بما تم منحه لرعايا دولة ج في المعاهدة الجديدة المبرمة بين دولة أ ودولة ج.

### يشترط لتطبيق شرط الدولة الأكثر رعاية تحقق الشروط الآتية:

- ١- أن يرد في معاهدة مبرمة بين دولتين بقرار منح مزايا معينة.
- ٢- أن تقوم إحدى الدولتين بإبرام معاهدة جديدة مع دولة ثالثة تعطيها مميزات أكبر مما تتم منحه من قبل في المعاهدة الأولى.
- ٣- أن يتطابق موضوع المعاهدتين بأن ينظم موضوعاً واحداً.

### على هذا يرد على شرط الدولة الأكثر رعاية الملاحظات الآتية:

- ١- أنه يؤدي إلى المساواة في المعاملة بين مختلف الدول وإلى توحيد القواعد والنظم التي يتناولها.
- ٢- أن مجال تطبيقه قاصر على المعاهدات العادية ولا يمتد إلى محيط المعاهدات التي تنظم علاقات بين دول تربطهم ببعض روابط خاصة .
- ٣- أن هذا يعد استثناءً حقيقياً من مبدأ الأثر النسبي للمعاهدات .

### ٣- الانضمام إلى المعاهدة:

- الانضمام هو إجراء يمكن بواسطته لدولة ليست طرفاً في معاهدة أن تصبح طرفاً فيها وذلك بإعلان يصدر من جانبها وفقاً لأحكام هذه المعاهدة. وبمجرد صدور هذا الإعلان وقبوله من جانب أطراف المعاهدة تصبح الدولة الراغبة في الانضمام طرفاً في المعاهدة. ولكن ليس لهذا الانضمام أثر رجعي فهو يعتبر طرفاً فيها منذ تاريخ انضمامه.
- حول جواز الانضمام إلى المعاهدات يفرق الفقهاء بين المعاهدات المغلقة والمعاهدات المفتوحة والمعاهدات المغلقة هي المعاهدات التي لا تحتوي على نص يبيح انضمام الدول الأخرى إليها، ولكي يمكن الانضمام إلى هذه المعاهدات فيلزم الدخول في مفاوضات مع أطراف المعاهدة الأصليين وقبولهم لهذا الانضمام.



🌟 **المعاهدات المفتوحة** ← التي تحتوي على نص يبيح انضمام الغير إليها أو قبولهم له. والمعاهدات الدولية الجماعية العامة هي معاهدات مفتوحة في الغالب ولهذا يحق لكافة الدول الانضمام إليها إلا إذا نصت المعاهدة على خلاف ذلك.

🌟 تعتبر وثائق الانضمام إلى المعاهدة دليلاً على ارتضاء الدولة للالتزام بها في الحالات التالية ما لم تنص المعاهدة على غير ذلك.

١- عند تبادل وثائق الانضمام بين الأطراف.

٢- عند إيداع هذه الوثائق لدى جهة الإيداع المتفق عليها.

٣- عند إبلاغ الأطراف أو جهة الإيداع المتفق عليها بهذه الوثائق إذا ما كان هناك اتفاق على ذلك المادة ١٦ من الاتفاقية.

## **لكن هل يعتبر الانضمام ضمن الحالات الاستثنائية التي يترتب عليها امتداد أثر المعاهدات إلى الدول الغير؟**

🌟 ذهب جانب من الفقه إلى أنه من ضمن الحالات التي يترتب عليها امتداد أثر المعاهدة بكل ما ترتبه من حقوق والتزامات إلى دولة أخرى لم تكن طرفاً فيها، هي انضمام الدولة الغير إلى هذه المعاهدة التي لم تكن طرفاً فيها ولم يسبق لها التوقيع عليها، بحيث يترتب على هذا الإجراء من جانب الدولة الغير اعتبارها طرفاً في المعاهدة.

🌟 لكننا لا نؤيد هذا الرأي والراجح في رأينا أن الانضمام إلى المعاهدة لا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية التي تمتد فيها آثار المعاهدة إلى الدول الغير وبالتالي لا تشكل استثناءً من مبدأ نسبية آثار المعاهدة، وذلك لأن الدولة قبل الانضمام للمعاهدة تعد من الغير، وحتى هذا الوقت لا تمتد إليها آثار المعاهدة أما إذا انضمت دولة إلى المعاهدة، فإنها أصبحت طرفاً فيها بالانضمام وبالتالي زالت عنها صفة الغير، وبالتالي لا تكون آثار المعاهدة ممتدة إلى دولة من الغير بل إلى دولة منضمة تعد طرف في المعاهدة تنصرف إليها حقوقها والتزاماتها شأنها شأن الأطراف الأصلية، ولما يؤكد ذلك أن آثار المعاهدة لا تنصرف إليها إلا منذ تاريخ الانضمام وليس من تاريخ إبرام المعاهدة، فالانضمام ليس له أثر رجعي.

## **٤- المعاهدات المقننة لقواعد عرفية أو لمراكز موضوعية وتقرر حقوقاً لصالح الدول كلها**

🌟 مثال ذلك اتفاقية القسطنطينية المبرمة في ١٨٨٨ والمنظمة للملاحة في قناة السويس والتي تقرر حرية الملاحة في القناة لبواخر كافة الدول الأطراف في الاتفاقية أو غير الأطراف فيها وبالتالي لا يجوز لمصر أن توقف الملاحة في القناة أمام سفن الدول التي لم تشترك في إبرام اتفاقية القسطنطينية بدعوى أنها لم تكن طرفاً فيها وبالتالي لا يجوز لها المطالبة بتنفيذها.

🌟 كذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي جعلت من أعالي البحار من مناطق الملكية العامة الدولية وبالتالي يحق لكافة دول العالم سواء من كان طرفاً في هذه الاتفاقية أو من لم يكن طرفاً فيها أن يستغل هذه المنطقة بكل وسائل الاستغلال من حق في الصيد وتدرجات وبث إذاعي

**س ٩: وضع السلطة المختصة بتفسير المعاهدات الدولية مبيناً المبادئ التي تحكم تفسير المعاهدات الدولية؟**

## — نفاذ المعاهدات الدولية وتفسيرها —

### **المقصود بتفسير المعاهدات:**

يقصد به إيضاح نصوص المعاهدة التي يشوبها الغموض وذلك تمهيداً لتطبيقها تطبيقاً سليماً على الموضوع الذي تنظمه.

### **نطاق التفسير:**

ينصب تفسير المعاهدة على النصوص التي يشوبها الغموض والإبهام، أو التي تحتل ألفاظها وعباراتها معاني متناقضة.

## **السلطة المختصة بتفسير المعاهدات الدولية**

### **أولاً: السلطة المختصة بالتفسير على الصعيد الداخلي:**

تختلف السلطة المختصة بالتفسير بحسب ما إذا كان النظام القانون الداخلي يأخذ بمبدأ ثنائية القانون والذي يعني الفصل بين القانون الدولي والقانون الداخلي، ووجوب إصدار تشريع يدمج القانون الدولي في القانون الداخلي. وفيه تختص السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الخارجية بتفسير المعاهدات الدولية.

أو ما إذا كان يأخذ بمبدأ وحدة القانون ويعني وحدة القانون الدولي مع القانون الداخلي والاندماج التلقائي ما بين القانون الدولي والقانون الداخلي دون حاجة لإصدار تشريع يقرر ذلك. وهذا يعني أن المعاهدة الدولية بمجرد إبرامها والتصديق عليها، فإنها تعتبر جزءاً من القانون الداخلي، وبالتالي يلتزم القاضي بتفسيرها في مناسبة قيامه بتطبيقها.

### **سلطة القاضي الداخلي في تفسير المعاهدة الدولية:**

القاضي الداخلي يختص بتفسير المعاهدة الدولية بذات القدر الذي يختص فيه بتفسير التشريع الداخلي، ولكن هذا التفسير يكون ملزماً فقط على الصعيد الداخلي ولا يلزم الدول الأخرى الأطراف في الاتفاق الدولي.

من أبرز الأمثلة تصدى محكمة أمن الدولة طوارئ في حكمه الشهير في قضية إضراب عمال السكك الحديدية عام ١٩٨٧ لتفسير المادة الثامنة من الاتفاقية الدولية لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام ١٩٦٦ والتي تنص على أن تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بأن تكفل الحق في الإضراب وانتهت المحكمة إلى أن انضمام مصر لهذه الاتفاقية يعد بمثابة إلغاء ضمني للمادة ١٣٤ عقوبات والتي تجرم الامتناع عن العمل وتجرم بالتالي الإضراب ومن ثم يعد الإضراب مباحاً بمقتضى هذه الاتفاقية الدولية، وبالتالي فإن ما حدث نتيجة الإضراب لا يمكن أن يقع تحت طائلة قانون العقوبات.

### **ثانياً: السلطة المختصة بالتفسير على الصعيد الدولي:**

ما الحل إذا اختلفت الدول أطراف المعاهدة على تفسير نص من نصوصها يثير الجدل حول حقيقة معناه؟ الحل هو أن هذا النزاع كأى نزاع دولي يتم حله بالوسائل السلمية للمنازعات الدولية، وأقوى هذه الوسائل هو التوصل إلى اتفاق بين الدول حول التفسير فإذا لم يتيسر هذا الاتفاق فيمكن اللجوء إلى القضاء الدولي سواء في صورة التحكيم أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وبالتالي يتمثل التفسير على الصعيد الدولي فيما يلي:

### **أ- التفسير الاتفاقي:**

الأصل أنه إذا نشب خلاف بين أطراف المعاهدة الدولية حول تحديد معنى أحد نصوصها يلجأ إلى إبرام اتفاق يتم فيه تحديد مدلول النص وفق ما قصده ممثلهم عند إبرام المعاهدة، وقد يتم هذا الاتفاق نتيجة المفاوضات والتشاور في اجتماع خاص ويحرر به بروتوكول يلحق بالمعاهدة، وإما عن طريق تبادل البرقيات والمكاتبات الرسمية، ويلاحظ أن التفسير الذي يصدر عن إرادة الأطراف المشتركة في هذه الحالة، يكون تفسيراً رسمياً ملزماً لهم.



## ب-التفسير القضائي:

- ❖ إذا لم يتوصل أطراف المعاهدة الدولية إلى اتفاق حول تفسير نص المعاهدة المتنازع على معناه، فينبغي عليهم اللجوء إلى وسائل التسوية السلمية للمنازعات الدولية، ومن قبيل هذا ما نصت عليه المادة السابعة من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية المبرمة في ٢٦ مارس ١٩٧٩ والتي تقرر أن:
  - ١- تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق التفاوض.
  - ٢- إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق التفاوض تحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.
- ❖ يعد تفسير المعاهدات الدولية من أولى المسائل القانونية التي تختص بها محكمة العدل الدولية اختصاصاً إجبارياً ما دامت الدول قد أعلنت عن قبولها لذلك .
- ❖ يعتبر التفسير القضائي لنصوص المعاهدة الدولية تفسيراً ملزماً للدول التي صدر في مواجهتها ولا يتعداهم إلى غيرهم طبقاً لمبدأ الأثر النسبي للحكم. ولكن إذا جاء التفسير القضائي من محكمة العدل الدولية على نص من نصوص معاهدة دولية جماعية فإنه يكون ملزماً لجميع الدول أطراف المعاهدة .

## ج-تفسير المعاهدات الدولية بواسطة المنظمات الدولية:

- ❖ يمكن للمنظمات الدولية أن تقوم بتفسير المواثيق الدولية المنشئة لها، ويحدد ميثاق كل منظمة غالباً الجهاز المختص فيها بالتفسير ويعتبر التفسير الذي يصدر من الجهاز المختص بالتفسير في المنظمة الدولية للميثاق ملزماً لجميع الدول الأعضاء في المنظمة .

## المبادئ التي تحكم تفسير المعاهدات الدولية

### ١-الالتزام في تفسير المعاهدة بمبدأ حسن النية:

- ❖ تلتزم السلطة المختصة بالتفسير سواء على الصعيد الداخلي وزارة الخارجية أو القاضي الداخلي أو على الصعيد الدولي ممثلي الدول أو القاضي الدولي، بأن تلتزم بمبدأ حسن النية، وهو المبدأ المهيمن على تنفيذ كافة الالتزامات الدولية، ومبدأ حسن النية هو الذي يفرض على المفسر عدم اتخاذ التفسير ستاراً للخروج على أحكام المعاهدة الواضحة، فإذا تخلفت عنده حسن النية وتربص السوء في تفسير فإن هذا قد يؤدي إلى عدم أداء تنفيذ الالتزامات الواردة في المعاهدة بدعوى أن التفسير لا يستلزمها وقد يؤدي سوء النية في التفسير إلى التخفيف أو التشديد من وطأة الالتزامات الواردة في المعاهدة .

### ٢-الالتزام بالمعنى العادي للألفاظ:

- ❖ يجب أن يتم التفسير وفقاً للمعنى الطبيعي والعادي للألفاظ .
- ❖ وعلى هذا يجب الاقتصاد على المعنى العادي للألفاظ وعدم التوسع في التفسير أو استخدام القياس الذي يؤدي إلى الخروج عن المعنى وتجاوز مفهومه الطبيعي.
- ❖ وينبغي على هذا المبدأ التزام آخر وهو أن عمل المفسر يجب أن يقتصر على النصوص الغامضة والتي تثير اللبس والتناقض، إما إذا كان النص واضحاً في معناه قاطعاً في دلالاته فلا يجوز تفسيره .

### ٣-الاعتداد بسياق المعاهدة ككل:

- ❖ ينبغي على السلطة القائمة بالتفسير أن تعتد بالسياق العام للمعاهدة ككل، فنصوص المعاهدة تكمل بعضها البعض ولا يمكن فهم إحداها إلا بفهم المعاهدة بأكملها والإحاطة بكافة الظروف والملازمات التي أحاطت إبرامها، أما إذا قام المفسر بتفسير أحد النصوص بمعزل عن النصوص الأخرى، فسيكون تفسيره مبتوراً وناقصاً ومعيباً.
- ❖ كما أن الإحاطة بنصوص المعاهدة في جملتها يؤدي إلى الدراية التامة بأهدافها وأغراضها مما يساعد على فهم أحد نصوصها الذي يكون تفسيره غامضاً لو تم بمعزل عن كل ذلك.
- ❖ وقد بينت معاهدة فيينا المقصود بالسياق بأنه يشمل إلى جانب نص المعاهدة بما في ذلك الديباجة والملحقات ما يلي:
  - أ- أي اتفاق يتعلق بالمعاهدة ويكون قد عقد بين الأطراف جميعاً بمناسبة عقد هذه الاتفاقية.
  - ب- أي وثيقة صدرت عن طرف أو أكثر بمناسبة عقد المعاهدة وقبلتها الأطراف الأخرى كوثيقة لها صلة بالمعاهدة.
  - ت- يؤخذ في الاعتبار إلى جانب الإطار الخاص بالمعاهدة: أي اتفاق لاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة أو بتطبيق أحكامها.

## ٤- يلتزم المفسر بمبدأ أعمال النص خير من إهماله:

يعني مبدأ أعمال النص خير من إهماله أنه إذا وجد المفسر نفسه أمام تفسيرين محتملين للنص أحدهما يؤدي إلى أعمال النص وتطبيقه في حين يؤدي الآخر إلى إهماله أو يجعله بلا معنى، فهنا يجب على المفسر أن يفضل التفسير الأول الذي يعمل النص ويستبعد الذي يهمله ويمنع تطبيقه .

## ٥- يلتزم المفسر بإعطاء المعنى الذي يقصده أطراف الاتفاق:

يجب على المفسر أن يبحث عن النية الحقيقية لواضعي المعاهدة وما أرادوه من معاني للعبارة المستخدمة في نصوص المعاهدة باعتبار أن ذلك هو ما يتفق مع التفسير السليم للمعاهدة .

## ٦- يلتزم المفسر باتباع قواعد القانون الدولي التي لها صلة بموضوع المعاهدة.

على المفسر أن يأخذ في اعتباره أي قواعد في القانون لها صلة بالموضوع يمكن تطبيقها على العلاقة بين الأطراف. وتعني تلك القاعدة أن على المفسر مراعاة قواعد القانون الدولي التي لها صلة بموضوع المعاهدة كأن تكون واردة في معاهدة خاصة مبرمة بين الأطراف أو تقررها قاعدة عرفية تقرها الدول الأطراف في المعاهدة، أو كأن هناك مبدأ عام من المبادئ العامة للقانون المعترف بها من تلك الدول وتكون لها صلة وثيقة بموضوع المعاهدة .

## ٧- على المفسر التزام القواعد المكملية في التفسير مثل اللجوء إلى الأعمال التحضيرية وظروف إبرام المعاهدة.

الرجوع إلى الأعمال التحضيرية التي سبقت إبرام المعاهدة والتي مهدت لها وأعدتها، والرجوع إلى الظروف والملابسات التي تم إبرام المعاهدة في ظلها، يساعد المفسر على معرفة المعنى الحقيقي لعبارة المعاهدة وفقاً لما قصده منها واضعي تلك المعاهدة. لكن يعتبر اللجوء إلى هذه الوسائل من الوسائل المكملية أي الاحتياطية بمعنى لا يتم اللجوء إليها إلا إذا عجزت القواعد السابقة عن تفسير المعاهدة .

## ٨- القواعد الخاصة بتفسير المعاهدات الحرة بأكثر من لغة:

القاعدة أن جميع هذه اللغات تكون متساوية الحجية وتتمتع بذات القيمة القانونية، ولكن إذا تم الاختلاف حول النص الواجب إعماله فهنا يجب أن تكون المعاهدة بلغة محايدة تكون هي الواجبة الأعمال والتطبيق ومن أمثلة ذلك المادة التاسعة من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية حيث حررت من ثلاث نسخ باللغات العربية والعبرية والانجليزية وتعتبر جميعها متساوية الحجية، وفي حالة الخلاف حول التفسير فيكون النص الانجليزي هو الذي يعتد به.

## س ١٠ : اكتب في اسباب انقضاء المعاهدات الدولية؟

### انقضاء المعاهدات الدولية

#### الفرقة بتن انقضاء المعاهدة وإيقافها وإبطالها وتعديلها

**يعني انقضاء المعاهدة** → انتهاء العمل بها ووضع حد لسريانها وزوال ما ترتبه من حقوق والتزامات في مواجهة أطرافها بحيث لا يجوز لهم الاحتجاج بها بعد ذلك.

**إيقاف المعاهدة** → يعني وضع حد لسريانها فترة من الزمن تعود بعدها إلى استئناف سريانها. وبهذا يتميز إيقاف المعاهدة بأنه أمر عارض ومؤقت بسبب ما طرأ على المعاهدة من أسباب وعوارض في حين أن الانقضاء يعني زوال الوجود القانوني للمعاهدة، فلا يمكن العودة إلى تطبيقها مرة ثانية ولا يجوز لها أن تنتج آثار قانونية بعد ذلك.

**إبطال المعاهدة** → يعني أن المعاهدة لم تكتسب وجودها القانوني ولم تستأهل وصف المعاهدة وبهذا لا ترتب أية آثار قانونية سواء قبل الإلغاء أو بعد الإلغاء، فالعدم لا يمكن أن يرتب أثراً. وتكون المعاهدة باطلة إذا تخلف ركن من أركان انعقادها أو أحد شروط صحتها كأهلية إبرام المعاهدات والرضا ومشروعية موضوع المعاهدة.

**تعديل المعاهدة** → يعني أن المعاهدة تظل قائمة وتحتفظ بإنتاج آثارها القانونية ما عدا ما تغير من أحكام على النصوص التي تم استبدالها وتعديلها .



### أولاً: الأسباب الاتفاقية لانقضاء المعاهدات الدولية:

#### ١- انقضاء المعاهدة بمقتضى نص وارد فيها:

☞ قد تتضمن المعاهدة ذاتها نصاً يؤدي تحققه إلى انقضاء المعاهدة ويمكن أن تشمل حالات الإنهاء التي ترد في المعاهدة فيما يلي:

##### أ- انقضاء المعاهدة بانتهاء أجل المحدد لها:

☞ قد تنص المعاهدة على سريانها لفترة زمنية معينة وهنا تنقضي هذه المعاهدة بانتهاء هذه الفترة. وعادة ينص على سريان المعاهدة لأجل محدد في المعاهدات التجارية والثقافية حيث تبرم لتنظيم العلاقات بين دولتين أو أكثر في هذه المجالات لفترة زمنية معينة وفي الغالب كذلك يقترن تحديد أجل سريان المعاهدة بشرط مؤداه تجديدها إذا أعلن أحد الأطراف رغبته في التجديد .

##### ب- انقضاء المعاهدة بتحقيق الشرط الفاسخ الوارد فيها:

☞ قد تحتوي المعاهدة على شرط يؤدي تحققه إلى انقضاء المعاهدة، والشرط الفاسخ هو أمر مستقبل غير محقق الوقوع، يترتب على وقوعه زوال التعهد أما إذا لم يتحقق تظل المعاهدة سارية وناذرة. وعلة انقضاء المعاهدة بتحقيق الشرط الفاسخ هي أن رضا الأطراف في الالتزام بالمعاهدة كان معلقاً على عدم تحقق هذا الشرط، فإذا تحقق هذا الشرط زال رضاهم .

##### ج- انقضاء المعاهدة بتحقيق الانسحاب المنصوص عليه فيها:

☞ قد تتضمن المعاهدة الجماعية نصاً يسمح لأحد أطرافها بالانسحاب منها بعد إعلان الدول الأخرى بذلك، فإذا ما أعلن أحد طرفي المعاهدة انسحابه منها، اعتبرت المعاهدة منتهية بالنسبة إليه، بشرط اتباع الشروط التي تنص عليها المعاهدة لإمكان هذا الانسحاب. أما إذا كانت المعاهدة ثنائية وانسحب أحد طرفيها فترتب على انسحابه انقضاء المعاهدة كلها. ويعتبر الانسحاب من المعاهدة من صور إنهاء المعاهدة بالإرادة المنفردة لأحد أطرافها.

☞ من أمثلة المعاهدات المنظمة لجواز الانسحاب منها ميثاق جامعة الدول العربية حيث تنص المادة ١٨/ منه على: إذا رأت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منها، أبلغت المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة.

☞ لكن هل تنقضي المعاهدة الجماعية إذا تجاوز عدد الدول المنسحبة منها العدد اللازم لنفاذها؟ لا تنتهي المعاهدة المتعددة الأطراف لمجرد أن عدد الأطراف فيها أصبح أقل من العدد اللازم لدخولها دور النفاذ إلا إذا نصت المعاهدة على غير ذلك. ويحدث هذا الفرض في المعاهدات التي تشترط لدخولها دور النفاذ تصديق عدد معين من الدول وليكن مثلاً ٣٥ دولة أو ٢٢ كما في معاهدات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، فهنا لو انسحب منها عدد من الدول بحيث قل عدد الدول الأطراف فيها عن هذا النصاب فإن هذا لا يؤثر على وجود المعاهدة ونفاذها ما دامت دخلت دور النفاذ قبل هذا الانسحاب، وبهذا تظل المعاهدة قائمة بين الأطراف الآخرين.

#### ٢- انقضاء المعاهدة الدولية بمقتضى اتفاق لاحق:

☞ هذه هي صورة إلغاء المعاهدة الدولية بالإرادة المشتركة لأطرافها وهذا السبب للانقضاء لا خلاف عليه بين الفقهاء، إذ يجوز للإرادة المشتركة للأطراف التي أبرمت المعاهدة واكتسبتها حق الوجود لتلك الإرادة ذاتها أن تنهي هذه المعاهدة، فمن يملك منح الحياة يملك إنهاؤها، ولهذا تنقضي المعاهدة باتفاق الدول الأطراف فيها صراحة على إنهاؤها، وتكون إرادة الانقضاء هنا إرادة صريحة، ولكن قد تكون هذه الإرادة ضمنية، وذلك بإبرام اتفاق جديد يتعارض تماماً مع أحكام الاتفاق السابق، كما قد يكون الرضا الضمني على الإنهاء مفهوماً من تصرف الدول الأطراف فيه.

١- **سقوط المعاهدة باستحالة التنفيذ** ← عندما يستحيل تنفيذ أحكام المعاهدة فإنه يترتب على ذلك انقضائها وزوال آثارها القانونية، ويستحيل تنفيذ المعاهدة في الأحوال الآتية:

أ- **إذا زال موضوعها بصورة نهائية** ← إذا أبرمت معاهدة من أجل تنظيم موضوع معين ثم زال هذا الموضوع فإن المعاهدة تنقضي، ومثال ذلك إذا كانت المعاهدة تتعلق بالسيادة على جزيرة معينة ثم زالت هذه الجزيرة واختفت في البحر أو تعلقت بسد وانهدم السد، أو تعلقت معاهدة مبرمة بين دولتين بالتخلي عن حيادها ودخلت في حرب. هنا تنقضي معاهدة ضمان الحياد.

ب- **إذا كانت الاستحالة راجعة إلى قوة قاهرة** ← تؤدي القوة القاهرة إلى استحالة تنفيذ الالتزامات الواردة في المعاهدة، ولكن يشترط في مثل تلك القوة شروطها وهي ألا تكون متوقعة وإلا يكون بالإمكان تفاديها وأن تكون خارجة عن إرادة الطرف الذي يدفع بها ولا يكون له دخل فيها. ومثالها كما لو أبرمت معاهدة تجارية بين دولتين على تصدير محصول معين كالقمح فعصفت بالمحصول الرياح أو الجراد.

ت- **إذا زال أحد أطرافها أو فقد شخصيته القانونية** ← إذا زال أحد أطراف المعاهدة كأن تكون منظمة دولية تم حلها أو دولة تم فنائها بالاستعمار من دولة أخرى، فإنه يترتب على ذلك استحالة تنفيذ الالتزام لزوال من يقع على كاهله عبء الالتزام.

٢- **الإخلال الجوهري بأحكام المعاهدة** ← إذا أخل أحد أطراف المعاهدة بالتزاماً جوهرياً من الالتزامات الواردة فيها، فإن هذا يخول الطرف الآخر أن يفسخ المعاهدة، أي ينهيها بإرادته المنفردة. ويعد ذلك استثناء من القاعدة العامة القائلة بأنه لا يجوز لأية دولة التحلل من التزاماتها التعاقدية أو تعديل أحكامها إلا بالإرادة المشتركة لكل أطراف المعاهدة. ويجد هذا الاستثناء تبريره في أن الدولة التي أخلت بالتزاماً جوهرياً من التزامات المعاهدة، لا تحترم المعاهدة وتنقض أحكامها وتحلل من التزاماتها ومن ثم لا يجوز لها أن تطلب الأطراف الآخرين باحترام وتنفيذ معاهدة هي ذاتها قد أخلت بها.

الواقع أن فسخ المعاهدة بالإرادة المنفردة نتيجة الإخلال بأحد التزاماتها يثير دائماً بعض المنازعات فيجب أن يتم تسوية هذا النزاع بالوسائل السلمية والتي منها اللجوء إلى القضاء الدولي الذي يقدر مدى جسامته الإخلال، فإذا قررت المحكمة أن الإخلال كان جسيماً فإن هذا يعد مبرراً كافياً لإنهاء المعاهدة أو وقفها كلياً أو جزئياً، أما إذا رأى أن الإخلال غير جسيم كان الفسخ غير مشروعاً وبالتالي تتحمل الدولة الفاسخة المسؤولية الدولية.

على هذا يشترط في الإخلال الفاسخ للمعاهدة أن يكون جوهرياً أي وارداً على أحد الالتزامات الأساسية في المعاهدة وقد بينت من معاهدة فيينا متى يكون الإخلال جوهرياً فقالت لأغراض هذه المعاهدة يعتبر إخلالاً جوهرياً:

- أ- رفض العمل بالمعاهدة فيما لا تجيزه هذه المادة.
  - ب- أو الإخلال بنص ضروري لتحقيق موضوع المعاهدة أو الغرض منها.
- كما يجب أن يتم المطالبة بفسخ المعاهدة على أثر حدوث الإخلال أي بعد وقوعه مباشرة، أما إذا تراخت الدولة في المطالبة بالفسخ رغم الإخلال الجوهري فإن هذا يعد تنازلاً منها عن المطالبة بهذا الفسخ
- يترتب على الإخلال الجوهري بأحكام المعاهدة الثنائية إعطاء الطرف الآخر حق التمسك بهذا الإخلال كأساس لإنهاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها كلياً أو جزئياً.



**إذا خرق أحد الأطراف في معاهدة جماعية أحد أحكامها الأساسية فإنه يترتب على هذا الإخلال ما يلي:**

١. يجوز للطرف المتضرر مباشرة من هذا الإخلال أن يتمسك به كسند لإيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً وذلك في العلاقة بينه وبين الدولة التي خرقت المعاهدة.
٢. ويجوز لجميع الأطراف أن يتخذوا موقفاً بإنهاء المعاهدة في مواجهة هذا الطرف الذي أخل بالمعاهدة على أن تبقى المعاهدة فيما بين الأطراف الآخرين أو يقرروا جميعاً إنهاء المعاهدة فيما بينهم جميعاً.
٣. كما يجوز لأي طرف آخر من أطراف المعاهدة أن يتمسك بهذا الإخلال من أجل إيقاف المعاهدة كلياً أو جزئياً فيما يخصه من هذه المعاهدة وذلك إذا أثر الإخلال في التزاماته المستقبلية.
٤. لا يجوز للطرف الذي أخل بالمعاهدة أن ينهيه أو يوقفها كلياً أو جزئياً لأنه لا يجوز للمخطئ أن يستفيد من خطئه.
٥. لا يؤثر الإخلال الجوهري بأحكام المعاهدة ذات الطابع الإنساني، بمعنى أنه لا يؤدي إلى إنهاء أو إيقاف العمل بها، وذلك حتى لا يتملص من أخل بالمعاهدة من التزاماته المقررة فيها أو حتى من بعضها، ويستتبع لنفسه إذا قلنا بانقضاء المعاهدة المضي في انتهاك القواعد المقررة فيها أو ارتكاب الأعمال غير الإنسانية.

## ٣- انقضاء المعاهدات للتغير الجوهري في ظروف إبرامها:

**شرط بقاء الشيء على حاله:**

القاعدة أن الدول تتقيد بالمعاهدات التي تبرمها شريطة بقاء الظروف التي أبرمت في ظلها على حالها كما هي دون تغيير، أما إذا تغيرت ظروف إبرام المعاهدة تغييراً جوهرياً بحيث أضحت لا تحقق أهدافها وتسبب أضراراً بالمصالح الحيوية لأحد أطرافها، فهل هذا من شأنه السماح لهذا الطرف بإنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها؟

**وللإجابة على هذا التساؤل نفرق بين حالتين:**

**الحالة الأولى:** وجود اتفاق بين أطراف المعاهدة على إنهاؤها لأن ظروف إبرامها قد تغيرت تغيراً كبيراً وأصبحت مضرة بهم أو حتى يتفقوا على تعديلها لكي تتماشى مع الظروف الجديدة التي طرأت على إبرامها. ولا صعوبة هنا لأن القاعدة أن أطراف المعاهدة تستطيع إنهاء أو تعديل المعاهدة باتفاقهم المشترك.

**الحالة الثانية:** إذا عجزت الأطراف عن التوصل إلى اتفاق يعالج هذا التغيير في ظروف إبرام المعاهدة فيمكن لأحد أطرافها أن ينهيه بإرادته المنفردة إذا توافرت الشروط الآتية:

**أ- أن يكون قد حدث تغيير جوهري في ظروف إبرام المعاهدة:**

ولا يكون التغيير جوهرياً إلا إذا تحقق **أمران هما:**

**الأمر الأول:** إذا كان وجود الظروف التي أبرمت المعاهدة في ظلها تشكل أساساً جوهرياً لرضا الأطراف بالالتزام بالمعاهدة بحيث أنه لولا لم تكن هذه الظروف موجودة لما أقدم أطراف المعاهدة على إبرامها.

**الأمر الثاني:** أن يترتب على هذا التغيير تحول جذري في نطاق الالتزامات التي يجب أن تنفذ مستقبلاً طبقاً للمعاهدة

**ب- ألا يكون هذا التغيير متوقفاً ولاحقاً لإبرام المعاهدة:**

يعني هذا أن التغيير الجوهري في ظروف إبرام المعاهدة يجب أن لا يكون أطراف المعاهدة قد توقعوها وقت إبرامها كما يجب أن تطرأ هذه الظروف بصورة لاحقة على إبرامها لأنه لو وقعت قبل انعقاد المعاهدة فإن هذا يعني أنها غير ذات أهمية في تكوين الرضا.

**ج- ألا يكون هذا التغيير ناجماً عن إخلال الطرف الذي يتمسك به بالتزاماته الواردة في المعاهدة أو بأي التزام يتمسك به**

هذا تطبيق للحكمة القائلة لا يجوز أن يستفيد المخطئ من خطئه، فإذا كان الطرف الذي يطالب بإنهاء المعاهدة للتغيير الجوهري في ظروفها قد ساهم بسلوكه في هذا التغيير، وأن التغيير قد جاء نتيجة لمخالفته لالتزاماته الدولية فلا يجوز له أن يغنم من تصرفه السيء ويطالب بإنهاء المعاهدات المرتبط بها.

ذلك لأن مثل هذه المعاهدات تنشئ من مراكز قانونية موضوعية وما يترتب عليها من وجود حقوق مكتسبة، وأن القول بتأثرها بتغيير الظروف يهدد استقرار المجتمع الدولي.

### ٤- أثر الحرب على المعاهدات الدولية القائمة:

المعاهدات الدولية هي تعبير عن العلاقات الودية بين الدول، في حين تتنافى الحرب مع هذه العلاقات، بل تؤدي إلى قطع العلاقات السلمية بين الدول المتحاربة، ولذلك تؤثر الحرب في المعاهدات المبرمة بين الدول المتحاربة، ولكن هل يترتب على الحرب انقضاء المعاهدات الدولية؟ للإجابة على هذا السؤال يجب أن نميز بين أنواع المعاهدات كما يلي:

أ- **هناك معاهدات لا تتأثر بقيام الحرب، بل تستمر نافذة المفعول** ومثالها المعاهدات الدولية التي تنظم حالة الحرب نفسها مثل اتفاقيات جنيف الأربعة المبرمة عام ١٩٤٩ والخاصة بمعاملة المدنيين ومرضى وجرحى وأسرى الحرب... كذلك لا تؤثر الحرب في بقاء وسريان المعاهدات الدولية التي تنشئ مراكز قانونية موضوعية مثل معاهدات الحدود، والمعاهدات التي تنظم حرية المرور والملاحة في الممرات الدولية كاتفاقية القسطنطينية ١٨٨٨ الخاصة بتنظيم الملاحة في قناة السويس .

ب- **هناك معاهدات تؤدي الحرب إلى وقف سريانها فقط ولا تؤدي إلى انقضائها** ومثالها المعاهدات الجماعية الغير متعلقة بحالة الحرب كاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ واتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية لعام ١٩٦٩ واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١ فمثل هذه الاتفاقيات الجماعية لا تؤدي الحرب إلى انقضائها وإنما يترتب على نشوب الحرب وقف نفاذ المعاهدات بالنسبة للدول المتحاربة فقط ولفترة الحرب وتستأنف سريانها بعد انتهاء حالة الحرب .

ت- **وهناك معاهدات تنقضي بقيام حالة الحرب** ومثالها المعاهدات الثنائية المبرمة بين دولتين لكي تنطبق وقت السلم كالمعاهدات ذات الطابع السياسي ومعاهدات الصداقة والتحالف والمعاهدات المتعلقة بالعلاقات التجارية والاقتصادية، فمثل هذه المعاهدات تنقضي على أثر نشوب الحرب بين الدول أطراف المعاهدة، وعلى ذلك تستطيع أي منها إلغاء المعاهدة بالإرادة المنفردة .

### التنفيذ الفعلي الكامل للمعاهدة لا يعني انقضائها :

ولهذا لا نؤيد الرأي القائل في الفقه بأن التنفيذ الكلي للمعاهدة هو الوسيلة الطبيعية لانقضاء الحقوق والالتزامات المثبتة فيها، فهناك الكثير من المعاهدات الدولية بالرغم من إتمام تنفيذها تظل منتجة لآثارها مثل معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية المبرمة في ٢ مارس ١٩٧٩ حيث انسحبت إسرائيل من كافة الأراضي المحتلة في سيناء، وتم إنشاء المناطق المنزوعة السلاح ومع ذلك تظل باقية كحجة على إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل.

## العرف الدولي والمبادئ العامة للقانون والمصادر الأخرى

س ١١ : وضع المقصود بالعرف الدولي مبيناً أهميته وأركانه وأنواعه؟

### — العرف الدولي —

#### أولاً: تعريف العرف الدولي:

هو مجموعة القواعد القانونية التي نشأت في المجتمع الدولي نتيجة اعتياد الدول على اتباعها أمداً طويلاً حتى استقرت واعتقدت الدول أن هذه القواعد ملزمة وواجبة الاتباع.

#### ثانياً: أهمية العرف:

- ١- يعد العرف أقدم مصادر القانون الدولي العام ولذلك فهو مصدرها التاريخي ويرجع إليه الفضل في إنشاء العديد من قواعده.
- ٢- ويمتاز العرف عن المعاهدات بأن قواعده تتسم بالعمومية بمعنى أنها ملزمة لجميع الدول المتحضرة في حين أن المعاهدات تقتصر قوتها القانونية على الدول الأطراف فيها الأثر النسبي للمعاهدات.
- ٣- يعتبر العرف هو المصدر الرئيسي للقانون الدولي التقليدي .



لا تنشأ القاعدة الدولية العرفية إلا بتوافر ركنان أساسيان هما:

### ١- الركن العادي للعرف:

هو السلوك الذي تعتاد الدول على تكراره، ولذلك فهو يتأتى من سلوك طبيعي وتلقائي للدول وينشأ مباشرة في الوسط الاجتماعي الدولي حيث تتكون في البداية من سابقة تقوم بها أشخاص القانون الدولي دولة أو منظمة دولية ثم تتكرر هذه السابقة منها أو الدول الأخرى ثم تتحول إلى تقاليد وعادات غير ملزمة ثم تكتسب هذه العادات القوة الملزمة بتوافر الركن المعنوي لها وهو الشعور بالزاميتها.

**والأعمال التي تساهم في تكوين الركن المادي هو:**

- أ- التصرفات التي تقوم بها الأجهزة الداخلية الممثلة للدولة في علاقاتها الدولية مع غيرها من أشخاص القانون الدولي، ولمعرفة هذه التصرفات يجب الرجوع إلى المراسلات والوثائق الدبلوماسية الصادرة عن ممثلي الدول أو المنظمات في العلاقات الخارجية مثل رئيس الدولة أو وزير الخارجية
- ب- التصرفات التي تقوم بها السلطات الرئيسية للدولة بشرط أن يكون هذا النشاط متعلقاً بأمور تهم القانون الدولي العام .
- ت- الأحكام القضائية الداخلية المتعلقة بموضوعات تمس العلاقات الدولية .

### ٢- الركن المعنوي:

هو اعتقاد أشخاص القانون الدولي بالزامية السلوك المكون للركن المادي وأن هناك جزاء يتم توقيعه على من يخالفه. هكذا تستمد القاعدة العرفية إلزاميتها من الاعتراف الضمني من جانب أشخاص القانون الدولي. ويلاحظ أن هذا الركن المعنوي هو ما يميز القاعدة العرفية عن العادة والتي تتجرد من القوة الإلزامية لعدم توافر الاعتراف الضمني بإلزاميتها.

## رابعاً: أنواع العرف:

١- **العرف العام** ← العرف الذي يتضمن قواعد عامة تطبق على جميع الدول، وتلزم قواعده جميع الدول سواء من اشتراك في تكوينها أم من لم يشترك ما دام لم يصدر اعتراض من جانبها على الخضوع لحكمها. وهكذا إذا أنشأت القاعدة العرفية عرف عام فإنها تصبح ملزمة لجميع الدول، وبالتالي لا يمكن لدولة أن تحتج بعد ذلك بعدم اشتراكها في تكوين العرف، كما تلتزم بالقاعدة العرفية حتى الدول الجديدة التي لم تكن موجودة وقت نشوء القاعدة العرفية.

٢- **العرف الإقليمي** ← العرف الخاص بعدد معين من الدول لما بينهم من علاقات خاصة. وهكذا لا يعزى العرف الخاص إلى مجرد أن أشخاص القانون الدولي التي ساهمت في إنشائه كانت محدودة، بل ترجع في الواقع هذه الصفة الخاصة إلى أن موضوع العلاقات التي يحكمها هذا العرف الدولي هي من قبيل العلاقات الخاصة.

مثال ذلك ← أن تجري دولة على معاملة رعايا دولة أخرى معاملة خاصة .

## إلغاء القاعدة العرفية:

تنشأ القاعدة القانونية بالعرف أي باضطراد الدول على اتباع السلوك المكون لها يمكن أيضاً أن تختفي أو تفقد صفتها الإلزامية عن طريق العرف كذلك. أما بتغاضي الدول التي نشأت بينها هذه القاعدة عنها أو إهمالها إيها، وإما بإنشاء قاعدة عرفية جديدة مخالفة للقاعدة الأولى فتحل محلها. كما أن تدوين قاعدة قانونية في معاهدة دولية جماعية تتضمن أحكاماً مخالفة لقاعدة عرفية، يؤدي في رأينا إلى إلغائها.

من أمثلة ذلك ← نص ميثاق الأمم المتحدة على تحريم الحرب كوسيلة لتصفية المنازعات الدولية والنص على عدم شرعيتها لاكتساب الأقاليم وهذا ألغى قاعدة عرفية كانت تبيح الحرب وتعترف بالفتح والضم كأسباب لاكتساب الأقاليم.

## تدوين قواعد العرف الدولي:

يمتاز العرف الدولي كمصدر للقانون الدولي بأن قواعده مرنة قابلة للنمو والتطور وسد الحاجات الجديدة، ولكن هذه المميزات يقابلها عيوب هي أن هذه القواعد ليست دائماً واضحة الحدود فكثيراً ما يشوبها الغموض والخلاف حول تفسيرها، وذلك إذا تم إثبات وجودها أصلاً، ومن ناحية أخرى أنه رغم مرونة القواعد العرفية وقابليتها للتطور التلقائي، فإن هذا التطور غالباً ما يكون بطيئاً لا يجاري تتابع الأحداث العالمية. ولهذا ومن أجل تلافي هذه العيوب اتجه الرأي والعمل الدولي إلى تدوين القواعد العرفية، من أجل إكسابها الوضوح وسهولة التحديد والإثبات.

لكن لا يتصور أن يتم التدوين في صورة مجموعات قوانين كما يفعل المشرع الداخلي، فالمجتمع الدولي ما زال يفتقد مثل هذه السلطة التشريعية العليا، ولذلك يأخذ التدوين هنا صورة النص عليها وتناولها في اتفاقيات دولية تصدق عليها الدول. ثم تبنت عملية التدوين المنظمات الدولية، ولذلك أنشأت أول منظمة دولية عالمية عامة عصبة الأمم لجنة الخبراء من أجل ممارسة مهمة التقنين .

### س ١٢ : تكلم عن المبادئ القانونية العامة؟

## المبادئ القانونية العامة

### أولاً: التعريف:

المبادئ الأساسية التي تقرها وتستند إليها النظم القانونية الداخلية المعمول بها في الأمم المتمدينة.

هذه المبادئ متعارف عليها بين غالبية الأمم المتمدينة وتهيمن على النظام القانوني الداخلي فيها ويمكنها أن تنطبق على الصعيد الدولي دون وجود أي تعارض.

**مثال ذلك:** مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، ومبدأ التزام المتسبب في الضرر بإصلاحه، وسقوط الحقوق بمضي المدة "التقادم" ومبدأ حسن النية ومبدأ عدم التعسف في استعمال الحق.

فمثل هذه المبادئ بما لها من صفة عامة وبما تستمد وتوحي به من روح العدالة، ليست قاصرة في تطبيقها على العلاقات الفردية وإنما هي قابلة للتطبيق أيضاً على العلاقات الدولية، بشرط أن تكون عامة، وألا تتعارض مع مبادئ ونظم القانون الدولي العام.

### ثانياً: الفصل بين المبادئ العامة للقانون الدولي والمبادئ العامة للقانون الداخلي:

يتضح من هذا المفهوم للمبادئ القانونية العامة أنها لا تندرج فيها المبادئ القانونية العامة للقانون الدولي؛ لأن مثل هذه المبادئ تشكل القواعد الآمرة في القانون الدولي والتي تستمد مصدرها من المبادئ الثابتة في المعاهدات الدولية والعرف الدولي، بل أن المعاهدات والعرف يلتزمان بمراعاتها والسير على أحكامها وإلا شابها العيب ووصفها بالطلان،

**في حين أن المبادئ القانونية العامة المتعارف عليها في التشريعات الداخلية بين الأمم المتمدينة لا تنطبق على النزاع الدولي إذا لم توجد مثل هذه القواعد الآمرة للمبادئ العامة للقانون الدولي وإذا لم توجد حكم للمسألة في المعاهدات والعرف الدوليين، ولهذا أشارت إليها الفقرة ٣٨ من المادة ٣٨ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لكي يلتزم بتطبيقها حيث أنها من ضمن المصادر الرسمية للقانون الدولي إذا لم يوجد نص يحكم النزاع في المعاهدات والعرف.**

### ثالثاً: تطبيق المبادئ القانونية العامة من القضاء الدولي:

ولقد شهدت المبادئ القانونية العامة تطبيقاً مهماً حتى قبل النص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي ومحكمة العدل الدولية، بأن طبقتها بصورة كبيرة محاكم التحكيم، ويرجع ذلك إلى أنها مبادئ عامة تصلح للتطبيق في كل نظام قانوني، ولتأثر المحكمين بالمبادئ العامة السائدة في قانونهم الداخلي.

لقد طبقت المحكمة الدائمة للعدل الدولي المبادئ القانونية العامة في قضية مصنع كورزوف سنة ١٩٢٧ بين ألمانيا وبولندا فقررت أنه لا يجوز وفقاً لمبادئ القانون العامة أن يدعى أحد الأطراف - بولندا - أن الطرف الآخر - ألمانيا - قد أخل بالتزام مفروض عليهن إذا كان الطرف الأول قد لجأ إلى طرق غير مشروعة لمنع الطرف الثاني من تنفيذ التزامه.



مما لا شك فيه أن اعتبار مبادئ القانون العامة من المصادر الأصلية للقانون الدولي، يدخل عنصراً ديناميكياً في ذلك القانون مما يساعد على تطويره واستكمال قواعده كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وبهذا يتم القضاء على مشكلة نقص القانون الدولي التي أثّرت لحدّثة قواعده في بعض فروعها، وخاصة أن المبادئ العامة للقانون من المصادر الأصلية الاحتياطية لأن القاضي الدولي لا يمكنه الرجوع إليها، إلا إذا لم يوجد قاعدة عرفية أو اتفاقية يمكن تطبيقها على النزاع المعروض عليه.

## س ١٣ : وضع مصادر القانون الدولي الاستدلالية؟

### المصادر الأخرى الاستدلالية

### أحكام المحاكم – أقوال الفقه – مبادئ العدالة

#### أولاً: أحكام المحاكم:

**يقصد بأحكام المحاكم** مجموعة المبادئ القانونية التي يمكن استخلاصها من أحكام المحاكم الدولية والداخلية والتي تعد من المصادر الاستدلالية التي يأنس بها القاضي في الكشف أو تفسير القاعدة القانونية التي تجد مصدرها في المعاهدات أو العرف أو المبادئ العامة للقانون، **وهي تتمتع بهذا الوصف الاستدلالي لأنها** تخضع لمبدأ الأثر النسبي والوارد في المادة ٥٩ من النظام الأساسي للمحكمة والتي تعني أن الحكم القضائي الدولي لا يلزم إلا أطرافه وفي حدود النزاع الذي تم الفصل فيه، ويعد الأثر النسبي من المبادئ العامة الأساسية في كل من القانون الداخلي والقانون الدولي.

**تستمد أحكام المحاكم أهميتها** من عوامل تكوين الركن المادي للعرف، حيث أن السوابق القضائية واضطراد المحاكم على اتباع قاعدة معينة يشكل تكويناً لركن الاعتقاد المكون للركن المادي للعرف، كما أن هذا الاضطراد المستمر في اتباع السوابق القضائية، يوحي بأنه تم الاعتقاد بإلزاميتها بحيث لا يمكن الرجوع عنها مما يعني ميلاد الركن المعنوي اللازم لاكتمال القاعدة العرفية. وإلى جانب ذلك تعد من المصادر التي يسترشد بها للوصول إلى معرفة قاعدة قانونية لم ترد في المعاهدات أو العرف أو للتوصل إلى استنباطها وإثبات وجودها في هذه المصادر.

**وعلى هذا تتمتع أحكام المحاكم وخاصة تلك الصادرة من المحكمة الدائمة للعدل الدولي السابقة أو محكمة العدل الدولية الحالية، بمكانة خاصة** حيث كثيراً ما يتم الاستشهاد بها سواء من هذه المحاكم ذاتها أو من الفقه الدولي، إضافة إلى ما يصدر عنهما من آراء استشارية والتي وإن كانت غير ملزمة، إلا أنها كان لها الفضل الكبير في تفسير الكثير من النصوص القانونية وخاصة تفسير موثيق منظمة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، فهذه التفسيرات والفتاوى لها قيمة أدبية غالباً ما يتم مراعاتها من هذه المنظمات.

#### ثانياً: الفقه الدولي:

ساهمت مجهودات فقهاء القانون الدولي بدرجة كبيرة في تطوير القانون الدولي حيث يرجع إليها الفضل في تأصيل وتفسير معظم نظرياته وإثبات وجودها وخاصة إذا كانت مستمدة من العرف أو مبادئ القانون العامة، وقد رأينا فيما سبق مجهودات الفقيه السويسري بلنتشي في تدوين قواعد القانون الدولي العرفي والذي أصدر مؤلفاً تحت عنوان القانون الدولي المقنن، كما أن دراسات فقهاء القانون الدولي القدامى أمثال جروسوس، وجنتيلي وفاتل وغيرهم قد ساهمت بدرجة كبيرة في شرح قواعد القانون الدولي وأبرزت ما فيها من نقص مما أدى إلى تكملته بإبرام المعاهدات الدولية لتنظم ما فات ونقص من قواعده.

ومن الجدير بالذكر أن مجهودات الفقه لم تعد مقتصرة على طابعها الفردي بل أصبحت جماعية من خلال الجمعيات والمؤتمرات العلمية مثل مجمع القانون الدولي وجمعيات القانون الدولي المختلفة مثل الجمعية المصرية للقانون الدولي، ولا ينكر أحد دور فقهاء لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة في إرساء وتدوين وتفسير وقاعد القانون الدولي، كما يلاحظ أن غالبية قضاة المحاكم الدولية من محاكم تحكيم أو محاكم العدل الدولية تتشكل من فقهاء القانون الدولي المشهود لهم بالكفاءة والخبرة القانونية وقد أشارت إلى الفقه كمصدر استدلال في المادة ١/٣٨ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية حيث قالت مع مراعاة أحكام المادة ٥٩ تعتبر أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم مصدراً احتياطياً لقواعد القانون وهذا يعني أنها مصدر استرشادي يستأنس بها القاضي ولكنها ليس مصدراً لإنتاج وخلق القواعد القانونية.

طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٨ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يمكن للمحكمة الفصل في القضية المعروضة عليها .. وفقاً لمبادئ العدالة والإنصاف متى وافق الأطراف على ذلك ومفاد هذا النص في رأينا أنه يخول المحكمة الدولية سلطة الحكم في النزاع المعروض عليها وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف ولكن ذلك مشروط بموافقة ورضا الأطراف على ذلك، ولهذا يعد الفصل وفقاً لمبادئ العدالة من مصادر القانون الدولي ولا نوافق الأستاذ لويس دلبيز فيما ذهب إليه من عدم اعتبارها من مصادر القانون الدولي بالرغم من النص عليه صراحة في المادة ٣٨ لأنه في رأيه عندما يطبق القاضي الدولي هذه القواعد يخرج عن حدود وظيفته القضائية، ويقوم بعمل تشريعي حيث يخلق القواعد القانونية، ونحن من جانبنا لا نمانع من تخويل القاضي الدولي هذا الدور ما دام أطراف النزاع قد خولوه ذلك الحق بالنص عليه صراحة في مشاركة التحكيم أو بموجب موافقتهم اللاحقة على ذلك، حيث أنهم قد يعجزوا عن الاتفاق على القاعدة القانونية المنطبقة على النزاع، فيفوضه أن يحكم بمبادئ العدالة التي يراها ضميره، وهو لا ينوب عنهم في الاتفاق، وإنما يحكم كأصيل مخول سلطة الفصل في النزاع بموجب اتفاقهم.

## سلطة القاضي الدولي في الحكم بمبادئ العدالة:

ذهب رأي في الفقه إلى القول بأن القاضي الدولي لا يملك سلطة الفصل بمبادئ العدالة ولو بموافقة الأطراف إذا كانت حقوقهم والتزاماتهم القانونية المستمدة من القواعد القائمة لا تتفق مع قواعد العدالة، لأنهم رأوا أن قاضي العدالة لا يمكن أن يحكم ضد القانون بينما ذهب رأي آخر في الفقه إلى أن سلطة الفصل طبقاً للعدالة، تسمح للقاضي بأن يؤسس أحكامه على العدالة فقط، وأن يهمل تماماً الحقوق والالتزامات القانونية لأطراف النزاع وذلك إذا تعارضت هذه الحقوق والالتزامات مع مبادئ العدالة.

رأي الدكتور يرى سيادته أنه يحق للقاضي الدولي أن يفصل في المنازعات على أساس العدالة فقط، فهذا ما يستفاد من صراحة النص، ولأن الأطراف المتنازعة تتمتع بكامل الحرية في تحديد القانون المنطبق على نزاعتهم سواء تم ذلك في موافقتهم المسبقة والمتضمنة في مشاركة التحكيم التي تسبق عرض النزاع أو في موافقتهم اللاحقة بعد عرض النزاع وذلك بشرط ألا تتعارض مبادئ العدالة مع قاعدة أمرة في القانون الدولي حيث أن الأطراف لا يجوز لهم الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يخالف ذلك يقع باطلاً.

من الناحية العملية قررت محكمة العدل الدولية في حكمها في قضية الامتداد القاري لبحر الشمال عام ١٩٦٩ ما يحدد موقفها بالنسبة لقواعد العدالة والإنصاف بتأكيداتها أياً كانت المبررات القانونية للقاضي فإن قراراته يجب بالتحديد أن تكون عادلة ومنصفة. ويستفاد من ذلك أن إكمال القاضي للقاعدة الدولية أو تفسيره لها بما يحقق العدالة أو الإنصاف هو عمل من صميم وظيفة القاضي.



## أشخاص للقانون الدولي

### الشخصية القانونية الدولية وأشخاص القانون الدولي

س ١٤ : تكلم عن الشخصية القانونية الدولية؟

#### الشخصية القانونية الدولية

##### أولاً: المقصود بالشخصية القانونية:

❁ **يقصد بالشخصية القانونية** ← صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل بالالتزامات وإجراء التصرفات القانونية. والقدرة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، تسمى أهلية الوجوب في حين أن القدرة على إجراء التصرفات القانونية تسمى أهلية الأداء.

❁ يتكون كل نظام قانوني من مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد المخاطبين بها، ويتمتع المخاطبون بها بوصف الشخص القانوني.

❁ القانون الدولي كنظام قانوني يتضمن قواعد قانونية تحدد من يخاطب بأحكامه وبالتالي تبين من يتمتع بالشخصية القانونية الدولية، وشروط اكتسابها الشخصية القانونية الدولية ومتى تبدأ هذه الشخصية ومتى تنتهي والعوارض التي قد تعترضها وآثارها القانونية... إلخ.

##### ثانياً: تعريف الشخصية القانونية الدولية:

❁ هي صفة يخولها النظام القانوني الدولي للمخاطبين به تعطيهم القدرة على التمتع بالحقوق وتحمل بالالتزامات والتعبير عن إرادة ذاتية في العلاقات الدولية وإنشاء القواعد القانونية وفقاً لقواعد القانون الدولي.

##### ثالثاً: شروط اكتساب الشخصية القانونية الدولية:

- ١- القدرة على التمتع بالحقوق وتحمل بالالتزامات التي يقرها النظام القانوني الدولي.
- ٢- القدرة على التعبير عن إرادة ذاتية في ميدان العلاقات الدولية.
- ٣- القدرة على إنشاء قواعد القانون الدولي.

##### رابعاً: بداية وانتهاء الشخصية القانونية الدولية:

❁ يتكفل النظام القانوني الدولي ببيان المخاطبين به وهو الذي يحدد الوقت الذي يبدأ فيه تمتعه بالشخصية القانونية الدولية هو الذي يحدد متى تنتهي، وبوجه عام تبدأ هذه الشخصية في الوجود بمجرد تمتع كيان ما بالقدرة على اكتساب الحقوق وتحمل بالالتزامات إضافة إلى القدرة على التعبير عن إرادة ذاتية في المحافل الدولية وإنشاء قواعد القانون الدولي، وتزول هذه الشخصية بفقدان كل أو بعض شروط اكتساب الشخصية القانونية الدولية.

## أنواع أشخاص القانون الدولي — تمتع الدول بالشخصية القانونية الدولية

س ٥١ : تعتبر الدولة من اشخاص القانون الدولي وضع ذلك؟

### أولاً: تعريف الدولة:

من الممكن تعريف الدولة بأنها مجموعة من الناس يقطن بصفة دائمة في إقليم معين ويخضع لسلطة عليا.

### ثانياً: متى تكتسب الدولة الشخصية القانونية الدولية:

متى توافر لها أركانها الثلاثة من شعب وإقليم وحكومة تعبر عن سيادتها أي قدرة على فرض النظام بالداخل والتعبير عن سيادة الدولة في الخارج بصورة مستقلة أي دون الخضوع لأي سلطة خارجية.

### ثالثاً: الطبيعة القانونية للاعتراف وأثره في اكتساب الشخصية القانونية للدولة:

يسود الفقه الدولي في هذا الصدد نظريتان هما الاعتراف المنشئ والثانية الاعتراف المقرر.

### ١- الاعتراف المنشئ:

تذهب هذه النظرية أن الاعتراف بالدولية هو الذي يخلق شخصيتها القانونية الدولية وهو الذي يجعلها عضواً في الجماعة الدولية. إذن الاعتراف بالدولة الجديدة طبقاً لهذه النظرية شرط للتمتع بالشخصية القانونية الدولية، بل ويعتبر طبقاً لهذه النظرية ركناً من أركان الدولة يضاف إلى أركانها الثلاثة الشعب والحكومة والإقليم بحيث لا تنشئ الدولة أصلاً إلا بتوافر هذا الاعتراف. وقبل تحقق اعتراف الجماعة الدولية بالدولة، فإنها لا تستفيد من قواعد ونظم القانون الدولي، وتعد أموالها وأملاكها مباحة لا مالك لها فيجوز الاستيلاء والحجز عليها، وتعامل سفنها معاملة سفن القرصنة ولا يحق لها إبرام المعاهدات الدولية ولا التمسك بها، ولا يحق لها المثل أمام المحاكم الدولية وليس لها حصانة قضائية أمام محاكم الدول الأجنبية، كذلك لا يتمتع رئيس الدولة ولا ممثلوها الدبلوماسيون بالامتيازات والحصانات المقررة لهم في القانون الدولي. وتتفق أسس هذه النظرية مع مبادئ المدرسة الإرادية والتي تقرر بأنه لا يوجد قانون دولي خارج عن إرادة الدول، ولهذا يلزم لاكتساب الدولة الجديدة الشخصية القانونية الدولية أن يتم قبولها والاعتراف بها من الأعضاء القدامى للجماعة الدولية.

### ٢- الاعتراف المقرر:

ومعنى هذه النظرية أن الدولة لا تكتسب بشخصية القانون الدولي متى توافرت لها أركانها الثلاثة الشعب والإقليم والحكومة، وبالتالي لا تتأثر هذه الشخصية القانونية للدولة برفض الاعتراف بها، ولكن يقتصر أثر الاعتراف على الدخول في علاقات دولية، فلا تقوم علاقات دولية بين الدولة الجديدة والدول التي ترفض الاعتراف بها، ويترتب على نظرية الاعتراف المقرر أن الاعتراف يكون له أثر رجعي ترجع آثاره إلى قيام الدولة الجديدة وبالتالي تلتزم بالقواعد القانونية الدولية حتى التي لم تشترك في إنشائها.

### أشكال الاعتراف:

**الاعتراف قد يكون صريحاً** ← وفيه تنصرف إرادة الدولة إلى الإعلان صراحة باعترافها بالدولة الجديدة أو بالنص على الاعتراف في معاهدة دولية ومن أمثلة ذلك ما تنص عليه معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية المبرمة في ٢٦ مارس ١٩٧٩ في المادة ٣/٣ والتي جاء بها يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية..

**كما قد يكون الاعتراف ضمناً** ← وهو ما يستفاد من تصرفات الدول كتبادل البعثات الدبلوماسية أو عقد المعاهدات السياسية.

**كما قد يكون الاعتراف فردياً** ← إذا صدر صراحة أو ضمناً من دولة واحدة، **وقد يكون جماعياً** إذا صدر من مجموعة من الدول، كأن تبرم هذه الدول مجتمعة معاهدة تعترف بنشوء الدولة الجديدة.



من الجدير بالذكر أن قبول الدولة الجديدة في إحدى المنظمات الدولية يعد اعترافاً من هذه المنظمة بالدولة الجديدة، ولكن آثار هذا الاعتراف لا تنصرف إلى الدول الأعضاء في المنظمة التي ترفض الاعتراف بالدولة الجديدة وذلك لأن قرار المنظمة بقبول الأعضاء الجدد يصدر بالأغلبية.

## رابعاً: زوال الشخصية القانونية للدولة:

تزول الشخصية القانونية للدولة عندما تفقد شرط أو أكثر من شروط اكتساب هذه الشخصية، كذلك تزول هذه الشخصية إذا فقدت الدولة ركناً من الأركان الثلاثة المكون لها، فمثلاً تزول الدولة إذا ضمتها دولة أخرى إليها بالقوة، أو إذا تم توزيع إقليمها بين الدول المجاورة أو إذا انضمت إرادياً إلى دولة أخرى كما لو اتحدت دولتان في دولة واحدة، فمثلاً زالت الشخصية القانونية الدولية لكل من مصر وسوريا على أثر قيام الوحدة بينهما بتاريخ ٢٢ فبراير ١٩٥٨ وظهرت دولة جديدة هي التي تمتعت بالشخصية القانونية وهي الجمهورية العربية المتحدة التي زالت شخصيتها بعد الانفصال في ٢٨ سبتمبر ١٩٦١ كذلك تزول الشخصية القانونية للدول الأعضاء في الاتحاد الفيدرالي وتكتسبها فقط الدولة الفيدرالية.

## س ١٦: تكلم عن المنظمة الدولية باعتبارها شخص من اشخاص القانون الدولي؟

### الاعتراف للمنظمات الدولية بالشخصية القانونية الدولية

#### أولاً: المقصود بالمنظمة الدولية:

هي هيئة دائمة تضم مجموع من الدول تتمتع بإرادة ذاتية مستقلة عن الدول الأعضاء فيها وتعمل بصفة مستمرة على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

#### ثانياً: أنواع المنظمات الدولية:

المنظمات الدولية قد تكون عالمية عامة مثل عصبة الأمم والأمم المتحدة وقد تكون عالمية متخصصة مثل منظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة، وقد تكون إقليمية عامة مثل جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية ومجلس أوروبا وقد تكون إقليمية متخصصة مثل المنظمة الأوروبية للفحم والصلب.

#### ثالثاً: الاعتراف للمنظمة بالشخصية القانونية الدولية:

أصر الفقه التقليدي على عدم تمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية بمقولة أنها تستمد وجودها من مشيئة الدول المكونة لها ومن الميثاق الذي وقعته هذه الدول والتي يمكنها تعديله أو إلغائه في أي وقت وبالتالي القضاء على المنظمة ككل إضافة إلى أن أغراض المنظمة محدودة ، ولخلطهم بين إرادة المنظمة وإرادة الدول الأعضاء فيها.

وفي مقابل هذا الاتجاه الفقهي ظهرت آراء فقهية عديدة تنادي بمنح هذه المنظمات الشخصية القانونية فطالب فقهاء عديدون بمنح الاتحادات الإدارية الدولية تلك الشخصية ثم استعر هذا النداء بعد إنشاء المنظمات الدولية العالمية كعصبة الأمم والأمم المتحدة.

#### موقف القضاء الدولي:

حسمت محكمة العدل الدولية هذا الجدل الفقهي وانضمت إلى الرأي المؤيد للاعتراف بالشخصية القانونية للمنظمات الدولية .

وانتهت المحكمة إلى تقرير أنه لا يمكن تفسير تخويل الأمم المتحدة مباشرة وظائف والتمتع بحقوق إلا على أساس القول بأنها تتمتع بالشخصية الدولية والقدرة الذاتية في العمل على المستوى الدولي، وأن الاعتراف بمثل هذه الشخصية ضرورة لتحقيق الأغراض والمبادئ التي تضمنها الميثاق. كما قررت المحكمة أنه لمعرفة مدى تمتع المنظمة بالشخصية الدولية، فإنه يجب النظر إلى الخصائص التي قصدت الوثيقة المؤسسة لها تمييزها بها .

## رابعاً: شروط تمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية الدولية:

- ١- اتفاق مجموعة من الدول على إنشاء المنظمات الدولية بالتصديق على ميثاقها المحدد لأهدافها وأغراضها ← ويترتب على هذا الشرط في رأينا استبعاد المنظمات غير الحكومية من دائرة المنظمات المتمتعة بالشخصية القانونية الدولية بالتالي لا يتمتع اتحاد المحامين العرب ومنظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بهذه الشخصية وذلك لأن الذي ينشئ هذه الهيئات أشخاص وأفراد وليست مكونة من الدول، أما إذا كانت مكونة من الدول بحسب الأصل وتسمح على سبيل الاستثناء باشتراك أفراد فيها كمنظمة العمل الدولية التي تسمح بتمثيل أرباب العمل فيها فإن هذا لا يؤثر على طبيعتها إذ تظل متمتعة بالصفة الدولية وبالشخصية القانونية.
- ٢- أن يكون للمنظمة إرادة ذاتية مستقلة عن إرادة الدول الأعضاء فيها ← ويكون للمنظمة هذه الإرادة الذاتية إذا كانت مزودة بأجهزة دائمة تعبر عن إرادتها، وهذا الشرط ضروري حتى تستطيع المنظمة التمتع بالنتائج المترتبة على اكتسابها الشخصية القانونية، مثل إبرام المعاهدات، وتقديم المطالبات واكتساب الحصانات والامتيازات.
- ٣- أن يكون للمنظمة اختصاصات ووظائف محددة حتى تنحصر شخصيتها القانونية في حدودها ← وضرورة هذا الشرط تستمد كما ذكرت سابقاً من أن الشخصية القانونية اختصاصاتها ووظائفها المحددة لها في الميثاق إما خارج هذه الاختصاصات فهي لا تتمتع بأي أهلية قانونية. ولا يجوز أن تكون المنظمة بلا اختصاصات كما لا يجوز أن تكون اختصاصاتها مطلقة بلا تحديد حيث أنها تتمتع بالشخصية القانونية على قدر اختصاصاتها.

### هل يلزم الاعتراف بالمنظمة الدولية لاكتسابها الشخصية القانونية الدولية.

ذهب أستاذنا الدكتور/ محمد حافظ غانم إلى القول بأنه يلزم الاعتراف من جانب الدول صراحة أو ضمناً، ويكون ذلك بقبول الدخول مع المنظمة في علاقات دولية باعتبارها شخصية دولية مستقلة، واعتبر سيادته ذلك شرطاً للتمتع بهذه الشخصية ولكن لا أؤيد رأي سيادته، فقد ذكرت فيما سبق أن الاعتراف الذي يعتد به بالنسبة للدول هو الاعتراف المقرر وليس المنشئ، كذلك يوصف أيضاً الاعتراف الذي ينصرف بالنسبة للمنظمات الدولية هو الاعتراف المقرر حيث أن المنظمة تنشأ قانوناً بمجرد إتمام إجراءات إنشائها وتصديق مجموعة الدول التي أنشأها على ميثاقها ومنذ هذه اللحظة توجد ككائن قانوني وتتمتع بالشخصية القانونية الدولية، أما دخولها في علاقات مع الدول الأخرى فهو نتيجة تترتب على اكتسابها للشخصية القانونية وليس شرطاً لاكتسابها، فبمجرد اكتسابها الشخصية تملك المنظمة الدخول في علاقات مع غيرها من المنظمات والدول الأخرى كما تملك أهلية إبرام المعاهدات معها. كما أن اعتراف الدول بالمنظمة عن طريق الدخول معها في علاقات ليس بشرط لاكتساب الشخصية، لأن المنظمة ذاتها تتكون من دول وهي التي أنشأها بإرادتها وهي التي صنعت ميثاقها وهي التي قامت بالتصديق عليه. ألا يعد كل ذلك اعترافاً، إذن دخول المنظمة في علاقات وإبرامها للمعاهدات أمر لاحق لنشوء المنظمة وأثر من آثار تمتعها بالشخصية القانونية.

## خامساً: النتائج التي تترتب على اكتساب المنظمات الدولية الشخصية القانونية الدولية:

- ١- يترتب على الاعتراف بالشخصية القانونية للمنظمة الدولية كافة النتائج الناجمة عن التمتع بهذه الصفة بوجه عام ولكن في حدود اختصاصات ووظائف المنظمة، وذلك مثل أهلية إبرام المعاهدات ولهذا فقد نصت المادة ٦ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الخاصة بالمنظمات الدولية والمبرمة في عام ١٩٨٦ على أن أهلية المنظمة الدولية في إبرام المعاهدات تخضع لقواعد هذه المنظمة.
- ٢- كما يترتب على تمتع المنظمة بالشخصية القانونية أهلية التملك وإبرام العقود والمشاركة في إنشاء قواعد القانون الدولي وتقديم المطالبات الدولية والمثول والتقاضي أمام محاكم التحكيم الدولية، وتحمل المسؤولية الدولية والادعاء بها، والتمتع بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية، وتبادل التمثيل الدبلوماسي بين المنظمة وغيرها من الأشخاص الدولية.



## س ١٧ : وضع مدي تمتع دولة الفاتيكان بالشخصية القانونية الدولية؟

### مَتَع دَوْلَةُ الْفَاتِيكَانَ بِالشَّخْصِيَّةِ الْقَانُونِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ

#### أولاً: تعريف دولة الفاتيكان:

هي حكومة الكنيسة الكاثوليكية والتي يرأسها البابا ويتمتع بأهلية قانونية في حدود المجال الروحي.

#### ثانياً: مرحلة التمتع بالشخصية القانونية الدولية الكاملة :

نشأت في هذه الفترة الدولة البابوية والتي عرفت باسم الإمبراطورية الجرمانية المقدسة والتي نشأت سنة ٨٠٠ والتي كانت تشمل كل البلاد الأوروبية وكان يتولى الحكم الديني فيها البابا ليون الثالث والذي توج الإمبراطور شرلمان حاكماً زمنياً عليها يستمد سلطانه بما أضفاه عليه البابا من شرعية دينية، وقد ورثت الإمبراطورية الجرمانية المقدسة معظم نفوذ الإمبراطورية الرومانية. وفي ظل هذه الفترة كانت تستمتع الدولة البابوية بوصف الدولة المستقلة ذات السيادة وتحوز على مقومات الدولة من شعب وإقليم وحكومة تعبر عن سيادتها، ولهذا تمتعت الدولة البابوية بالشخصية القانونية الدولية الكاملة وما يترتب عليها من نتائج مثل أهلية إبرام المعاهدات الدولية، فقد كانت لديها القدرة على إنشاء القواعد القانونية والدخول في علاقات دولية .

#### ثالثاً: مرحلة زوال الشخصية القانونية الدولية للبابا في الفترة ما بعد ١٨٧٠ حتى عام ١٩٢٩ :

اشتدت الحركة القومية في أوروبا وبدأت كل الدول تسعى إلى الاستقلال مما أدى إلى انكماش نفوذ البابا وأصابه الاضمحلال حيث قام نابليون بونابرت بضم الجنوب الفرنسي كله إلى فرنسا والذي يشمل من نيس شرقاً ويمتد ليشمل مقاطعة أفنيون وفانسان، وبالرغم من هذا التقلص استمر البابا زعيماً سياسياً ودينيّاً حتى قربت النعرة القومية الإيطالية، فاجتاحت الجيوش الإيطالية بزعامة فيكتور عمانويل كافة المدن والمقاطعات الإيطالية التي كانت تحت نفوذ البابا بما فيها مدينة روما المقدسة والمقر البابوي وذلك في ٢٠ سبتمبر ١٨٧٠م بهذا تم القضاء على السلطة السياسية للبابا، وأصبحت روما عاصمة للدولة الإيطالية الموحدة، وبالتالي زالت الدولة البابوية ذات السيادة

#### رابعاً: مرحلة وجود شخصية قانونية دولية محدودة للمجال الروحي، ومختلف عليها الفترة من ١٩٢٩ حتى الآن :

في ١١ فبراير ١٩٢٩ أبرمت الحكومة الإيطالية برئاسة الفاشستي موسوليني اتفاقين مع البابا وأطلق عليها اسم اتفاقات لاتران نسبة للقصر الذي تم إبرامها فيه والذي تم التنازل عنه للبابا وجرى تعديل هذه الاتفاقات في ١٨ أبريل ١٩٨٤ ولكن التعديلات نصبت على مسائل داخلية ولم تتغير في الوضع الدولي للفا تيكان واتفاقات لاتران المبرمة عام ١٩٢٩ أنشأت مدينة الفاتيكان، وهي تتألف من ألفا تيكان ساحة القديس بطرس قصورها الثمالية وملحقاتهم ومخصصاتهم ومنحت للبابا على هذه المدينة حق ممارسة السيادة حيث لم يعد هناك سلطة على هذه المدينة سوى سلطة البابا ومع ذلك نص الاتفاق على منح اختصاص المعاقبة على الجرائم التي ترتكب بمدينة الفاتيكان إلى السلطات الإيطالية بناء على طلب البابا أو بتفويض خاص أو دائن من جانبه

#### الخلاف حول تمتع الفاتيكان بالشخصية القانونية:

##### انقسم الرأي حول ذلك إلى رأيين هما:

➤ **الرأي الأول** ➡ ويذهب إلى الاعتراف لمدينة الفاتيكان بالشخصية القانونية الدولية ، وهي معاهدة أعادت للبابا دولته على أساس جديد، وأطلقت عليها اسم دولة الفاتيكان، وهي دولة لها إقليم وشعب وسيادة .

➤ **الرأي الثاني** ➡ ويؤيده غالبية الفقه وينكر تمتع مدينة الفاتيكان بوصف الدولة التي تتمتع بشخصيتها الذاتية الكاملة من الناحية الدولية، وذلك في رأيهم لعدة أسباب منها، عدم اكتمال عناصر الدولة فيها فمساحة إقليمها لا تتجاوز نصف كيلو أو كيلو مربع على الأكثر كما أنه ليس لها رعايا بالمعنى الصحيح، فرعاياها عبارة عن موظفي الفاتيكان الرسميين الذين يفقدون رعايتهم ويعودون لجنسيتهم القديمة بمجرد تركهم لوظائفهم وعند ذلك يلزم مغادرتهم لمدينة الفاتيكان. كما أن الكثير من مظاهر السيادة الداخلية غير متوافرة، كما أن مظاهر السيادة الخارجية محدودة ومقيدة .

❁ **رأي الدكتور** ← أننا لا نؤيد أيًا من الرأيين السابقين لأن نقطة انطلاقهم تدور حول مدى تمتع مدينة الفاتيكان بوصف الدولة من عدمه أما نحن فنرى خلاف ذلك فإذا توافرت مقومات الشخصية القانونية الثلاث: من ١- أهلية اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات ٢- والقدرة على التعبير عن إرادة ذاتية في العلاقات الدولية. ٣- والقدرة على إنشاء قواعد القانون الدولي.

❁ في كيان ما فإن هذا الكيان يكتسب الشخصية القانونية الدولية حتى ولو لم يكن هذا الكيان دولة، ونرى أن مقومات هذه الشخصية قد توافرت في حق مدينة الفاتيكان .

## س ١٨ : عرف الدولة مبيناً أركانها؟

### نظرية الدولة وأركانها

#### تعريف الدولة:

❁ مجموعة من الناس يقطن بصفة دائمة في إقليم معين ويخضع لسلطة عليا تعبر عن سيادتها .

### — الركن الأول: الشعب —

❁ **الشعب** ← هم مجموع السكان الوطنيين الذين يعيشون على إقليم الدولة وهو من أهم عناصر الدولة وتعتمد عليه الأركان الأخرى لأن الشعب هو الذي يقطن الإقليم ويعمره وبدونه يصبح الإقليم لا قيمة له.

#### رابطة الجنسية:

❁ **تعريف رابطة الجنسية** ← هي العلاقة التي تربط رعايا دولة ما بتلك الدولة، وبمقتضاها يكون للدولة اختصاص في مواجهة هؤلاء الرعايا سواء كانوا على إقليمها أو خارج ذلك الإقليم. وللجنسية نوعان جنسية أصلية وتمنح في الغالب على أساسين هما أما حق الدم وهو الاعتراف بجنسية الأب أو الأم ومنح أولادهما ذات الجنسية التي يتمتعان بها، وإما على أساس حق الإقليم أي الاعتراف بمكان الولادة ونسبة من يولد في إقليم معين إلى هذا الإقليم .

### — الركن الثاني: الحكومة ذات السيادة —

❁ من العناصر اللازمة لوجود الدولة إلى جانب الشعب والإقليم، وجود حكومة وطنية مستمدة من هذا الشعب لتعبر عن سيادته في الخارج وتنظم أموره في الداخل على هذا الإقليم: إذن يتعين أن يوجد لكل شعب حكومة تكون هي أعلى سلطة وتتعهد بالإشراف على رعاياها من أفراد الشعب، وتنظيم العلاقات فيما بينهم ورعاية مصالحهم .

#### أ- معنى السيادة:

❁ يخلط البعض بين لفظ الحكومة ولفظ السيادة ويستخدم أيهما للدلالة على الركن الثالث في الدولة، ولكن بينهما فوارق جوهرية **فالحكومة** أداة لممارسة السيادة، **أما السيادة** نفسها فهي تعني استقلال الإرادة وعدم الخضوع لسلطة أخرى أو عدم السماح للغير بالتدخل في شئونها الداخلية .

#### ب- عناصر السيادة ومظاهرها:

##### ١- الاستقلال:

❁ لكي توصف حكومة دولة معينة بأنها ذات سيادة فيجب أنه تكون متمتعة باستقلال في تكوين قراراتها وأن تتحرى حكومتها صالح شعبها في تصرفاتها، فلا تخضع لإرادة دولة أجنبية باستعمار أو إكراه أو خلافه، فتكون حرة في اختيار شكل حكومتها وفي وضع تشريعاتها .

##### ٢- عدم تدخل دول الغير في شئونها الداخلية:

❁ تلتزم الدول الغير بالتزامات عديدة تجاه الدول ذات السيادة: فهي تلتزم باحترام حصانتها خاصة حصانتها القضائية واختصاصات سلطاتها على إقليمها، وخطر دخول إقليمها أو الاعتداء عليه أو تهديد سلامته، أما الالتزام الثالث فهو الامتناع عن التدخل في أمر من أمورها الداخلية.



## عوارض السيادة:

تنتهي سيادة الدولة إذا اندمجت بإرادتها مع دولة أخرى بقصد تكوين اتحاد فيدرالي حيث تكتسب السيادة والشخصية القانونية الدولية الدولة الاتحادية الجديدة.

## ومن مظاهر السيادة المساواة وعدم التزام الدول بغير رضاها:

- تعد المساواة مظهر آخر من مظاهر السيادة يضاف إلى الاستقلال، ومعناه أن جميع الدول متساوية أمام القانون الدولي، فتمتع بالحقوق التي يقررها هذا القانون وتلتزم بالتزاماته على قدم المساواة، أي بصرف النظر عن مساحتها أو عدد سكانها أو مقدار تقدمها.
- أما عن مبدأ عدم التزام الدول بغير رضاها، فيني هيمنة سلطان الإرادة في العلاقات الدولية، وهو مظهر آخر من مظاهر سيادة الدول، حيث أنه لا تجبر دولة على إبرام معاهدات دولية دون رضاها وموافقتها.
- على هذا فإن الدولة تتمتع بحق ممارسة كافة مظاهر السيادة الداخلية والخارجية على إقليمها فلها الحرية في تنظيم حكومتها ومرافقها العامة وفي فرض سلطانها على كافة ما يوجد على إقليمها من أشخاص وأشياء، كما لها الحق في أداة علاقاتها الدولية كيفما تشاء.

س ١٩: يعتبر الاقليم ركن من اركان الدولة وضع ذلك؟

## — الركن الثالث: الإقليم —

### أولاً: تعريف الإقليم:

**الإقليم** ← الركن الثالث من أركان الدولة وفيه يقيم شعبها بصورة دائمة وعليه تمارس الحكومة اختصاصها، فهو المجال المادي الذي تمارس فيه الدول نشاطها وتتعلق لها به حقوق ينظمها ويحميها القانون الدولي. ويعد الإقليم ركناً أساسياً لقيام الدولة، وبدونه لا تستطيع جماعة بشرية التمسك بوصف الدولة في القانون الدولي العام.

### ثانياً: شروط الإقليم وصفاته:

يشترط أن يتوافر في الإقليم شرطان هما:

- الصفة الأولى:** ثبات الإقليم، بمعنى أن الجماعة البشرية، أي الشعب، يجب أن تقيم على سبيل الاستقرار على هذا الإقليم من أجل الحياة المستقرة الدائمة.
- الصفة الثانية:** أن يكون الإقليم محدداً واضح المعالم، ويتحدد ذلك بمدى سريان الدولة أو اختصاصها. ويشمل إقليم الدولة على المساحة الأرضية وتسمى بالإقليم الأرضي وما يتخلله من مياه بحيرات وأنهار وخلجان وما تبعه من مياه البحر الإقليمي المطللة عليه ويسمى بالإقليم المائي وما يعلوها من فضاء ويسمى بالإقليم الجوي

## الإقليم الأرضي

- الإقليم الأرضي** ← العنصر الأول من إقليم كل دولة، وهو المحور الأساسي الذي تقوم عليه العناصر الأخرى، حيث هو الجزء من الإقليم الذي يقيم فيه فعلاً الشعب الذي ينشأ فيه حكومة تعبر عن سيادة هذا الإقليم وهذا الشعب. وإذا كانت القاعدة أنه لا دولة بلا شعب، فلا دولة بلا إقليم.
- وهذا العنصر من الإقليم يعد من الأجزاء المهمة حيث تمارس الدولة حق السيادة على الفضاء الذي يعلوه بطريقة آلية، ولا يلزم أن تكون الدولة مطللة على بحار حتى تتمتع بالإقليم المائي فهناك الكثير من الدول الحبيسة مثل أثيوبيا.
- كما لا يشترط أن يكون الإقليم ذا قيمة اقتصادية معينة وما به من موقع استراتيجي، فتساوى الدول التي تحتوي إقليمها على هذه المميزات أو بعضها مع الدول التي تتمتع بصحارى قاحلة جدداء.

## الحدود الدولية وأهميتها:

تعتبر الحدود ذات أهمية كبيرة من ناحية القانون الدولي لأن الدولة تمارس سيادتها داخل حدودها، وعند الحدود تنتهي سيادة دولة وتبدأ سيادة دولة أخرى، ويتم تخطيط الحدود عن طريق الاتفاق الدولي أو عن طريق عوامل ترجع إلى السيادة التاريخية المتواصلة، أو إلى كيفية نشوء وقيام بعض الدول، وتعرف بأنه هي الخط الذي يبين أين تنتهي سيادة الدولة وأين تبدأ سيادة دولة أخرى.

### ١- الحدود الطبيعية:

تكون الحدود طبيعية إذا وجدت حواجز طبيعية أي من صنع الطبيعة تحد إقليم الدولة كجبل أو نهر أو بحر أو صحراء أو غابات أو غير ذلك من معالم الطبيعة.

والحدود الطبيعية لا يثير أية مشكلة حيث أنها تتسم بالشباب والاستقرار وممارسة السيادة عليها .

### ٢- الحدود الصناعية:

وتكون الحدود صناعية إذا كانت مرسومة وناتجة عن فعل الإنسان وتدخله، كما لو قامت الدولة بوضع علامات ظاهرة على حدودها كأعمدة أو أبراج أو أسوار أو أسلاك شائكة، وقد تكون هذه الحدود عبارة عن خطوط وهمية كخط طول أو خط عرض كما الحال بالنسبة للحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية .

### ٣- منازعات الحدود:

تعتبر منازعات الدول على حدودها من أكثر المنازعات الدولية شيوعاً وكثيراً ما تتحول من مجرد منازعات قانونية إلى منازعات مسلحة أو على الأقل تؤدي إلى توتر العلاقات بين الدول، فالنزاع بين الهند وباكستان حول كشمير أدى إلى اندلاع ثلاثة حروب بينهما وما يزال يهدد الدولتين بحروب شاملة شديدة الخطورة خاصة بعد امتلاك الدولتين السلاح النووي ودخولهما النادي النووي بعد تفجيراتهم النووية المتبادلة في صيف ١٩٩٩. كذلك هناك نزاع بين سوريا وتركيا على لواء الإسكندرية الحدودي بينهما .

ويلاحظ أن معظم منازعات الحدود توجد في القارتين الآسيوية والأفريقية وذلك لأن حدود الدول في هاتين القارتين لم ترسم طبقاً لرغبات شعوبها وإنما تم ترسيمها بفعل القوى الاستعمارية والتي تحكمت فيها مصالحها الاستعمارية والرغبة في ترك بؤر للمنازعات بين الدول.

### ٤- حل منازعات الحدود:

يتم حل منازعات الحدود بإبرام اتفاق بين الدول المتنازعة يتناول الحل الذي توصل إليه أطراف النزاع ومثال المنازعات الحدودية التي تم حلها بالتحكيم النزاع بين مصر وإسرائيل حول شريط طابا وبعض نقاط الحدود والتي صدر فيها حكم تحكيم طابا في ١٩٨٩ والذي قررت سيادة مصر عليها .

### ٥- سلطة القاضي الدولي في حل منازعات الحدود:

إذا كانت الحدود المتنازع عليها بين الدول لا تدل عليها مظاهر الطبيعة وكانت لا توجد معاهدات تنظمها أو كانت هذه المعاهدات في حالة وجودها غامضة، فإن القاضي الدولي، وعلى وجه الخصوص المحكمين الدوليين يمنحوا سلطات واسعة في الفصل في النزاع، ويعتمدوا في ذلك على استقراء الخرائط والطبيعة والسيادة التاريخية والمخاطبات والمكاثبات الدبلوماسية. وقد يتم أحياناً استفتاء رأي السكان المحليين للمنطقة المتنازع عليها وعليهم هم اختيار الانضمام إلى الدولة التي يرغبونها.

### ٦- النظام القانوني للحدود الدولية:

إذا تم تعيين الحدود بين الدول بصورة واضحة بحيث أضحت الدولة تعرف المجال الذي يدور فيه سيادتها والنطاق الذي تشمله اختصاصاتها، فهنا تقوم الدولة بوضع نظام قانوني سياسي وإداري واقتصادي على حدودها بحماية أمنها وأفرادها واقتصادها، فأهمية الحدود من الناحية السياسية أدت إلى إنشاء نظم للرقابة الكاملة من الناحية الإدارية والحربية، فعبور الحدود يخضع لرقابة شديدة، فلا يجوز عبورها إلا بموجب جواز سفر وتأشيرة دخول، كذلك تضع الدولة كامل يقظتها على الحدود حتى لا تفاجأ بالعدوان أو حتى لا تتعرض لعمليات تهريب غير مشروعة كما أنه من الناحية الاقتصادية، تقوم الدولة برقابة دخول المنتجات الأجنبية إلى إقليمها فتنشئ المكاتب الجمركية وتضع الحواجز الجمركية وغير ذلك من الإجراءات التي تتيح لها مراقبة حركة البضائع الداخلة إليها والخارجة منها.



## مشمولات الإقليم الأرضي:

- الإقليم الأرضي هو ذلك الجزء من اليابسة الذي تختص به الدولة ويخضع لسيادتها وحدها، فتوجد به السهول والوديان والهضاب والتلال والبحيرات والأنهار والقنوات والخلجان والمضائق إذا ما وقعت كلها داخل إقليم الدولة مثل مضائق البوسفور والدردنيل في تركيا.
- كما تعد مياه البحيرات والأنهار والقنوات التي توجد بأكملها داخل حدود الدولة مياهاً داخلية أو وطنية وهذا ما يميزها عن المياه الأخرى مثل البحر الإقليمي،
- فالمياه الوطنية** ← في حكم الإقليم البري للدولة وتحكمها نفس القواعد التي تحكم الإقليم الأرضي، فلا يرد عليها قيد حق المرور البري للسفن الأجنبية الذي يرد على البحر الإقليمي.

## س ٢٠: تكلم عن الإقليم المائي متحدثاً عن الانهار؟

### الإقليم المائي – العنصر المائي في إقليم الدولة (المياه الداخلية)

- يعتبر العنصر المائي في إقليم الدولة من أهم عناصر الإقليم لما تمثله المياه من أهمية ملاحية واقتصادية كبيرة في حياة الدول. يتكون العنصر المائي من جزئين جزء يطلق عليه المياه الداخلية، وجزء يطلق عليه مياه البحر.

### المياه الداخلية (الأنهار)

#### ١- تعريف النهر:

- يقصد بالنهر في القانون الدولي، وحدة مائية تتكون من كل مجاري المياه والبحيرات التي تحتوي على المياه العذبة والتي تتصل فيما بينها وتسير في منطقة تكون حوضاً واحداً وينتهي حوض النهر في البحر أو في بحيرة داخلية لا تتصل بالبحر، ويدخل في حوض النهر كذلك مجاري المياه التي تسير تحت الأرض وتكون متصلة بالنهر.

#### ٢- أقسام النهر والتفرقة بين النهر الوطني والنهر الدولي:

- تنقسم الأنهار في القانون الدولي إلى أنهار وطنية وأنهار دولية، ولهذه التفرقة أهمية كبيرة حيث تختلف الأحكام القانونية لكل منها وفقاً للقانون الدولي.

#### ١- النهر الوطني:

- النهر الوطني هو النهر الذي يقع من منبعه إلى مصبه وجميع روافده داخل حدود إقليم دولة واحدة، حتى ولو كان له أهمية ملاحية للجماعة الدولية ومهما كانت الالتزامات الدولية الناشئة عن العرف أو الاتفاق الدولي والتي تلزم الدولة بالسماح بحرية الملاحة فيه لجميع الدول، ففي هذا الفرض الأخير يكون النهر وطنياً ذا أهمية ملاحية دولية وبالتالي فهو يخضع بصورة كاملة لسيادة أو اختصاص الدولة التي يقع بأكملها في إقليمها.

- وليس للدول الأخرى أن تعترض على هذا التنظيم. كما أن الصيد في النهر الوطني يعد أيضاً من المسائل التي تدخل في الاختصاص الداخلي المطلق للدولة التي يقع فيها النهر.

#### ٢- النهر الدولي:

- يعد النهر دولياً إذا كانت منابعه ومصبه وروافده تتأخم أو تقع في إقليم أكثر من دولة وكان ذا أهمية في المجال الملاحى أو الاقتصادي.

### نستشف من هذا التعريف الذي أوردناه للنهر الدولي ضرورة توافر شرطان هما:

- الشرط الأول** ← أن يفصل أو يمر النهر في إقليم أكثر من دولة، وبذلك يعد النهر دولياً إذا كان يفصل بين أقاليم عدة دول ويكون النهر هنا نهراً حدودياً، **ويعد النهر دولياً أيضاً** إذا كان يمر بصورة متتابعة في إقليم أكثر من دولة، وتتبع المياه الدولية لمجرى النهر الدولي، المجرى الرئيسي للمياه ومنابعه، كما يشمل روافد هذا المجرى، سواء أكانت هذه الروافد من الروافد الإثنائية للمياه أو من الروافد الموزعة له.
- الشرط الثاني** ← أن يكون ذا أهمية ملاحية أو اقتصادية، كذلك يجب أن يكون النهر مفيداً لأكثر من دولة سواء من الناحية الملاحية بأن يكون صالحاً لمرور السفن خلاله لأغراض نقل الأشخاص والبضائع، أو سواء من الناحية الاقتصادية بأن يكون صالحاً للاستغلال الزراعي أو الصناعي أو لتوليد الكهرباء أول صيد الأسماك أو حتى للشرب، أما إذا كان غير صالح للملاحة وليس مصدر لأي قاعدة اقتصادية بأن كانت مياهه قليلة غير مفيدة فهو نهر لا تهتم به الجماعة الدولية حيث أنه لا يفيد الدول التي يمر بها.

تتنوع الأنهار الدولية بحسب اختلاف أوضاعها الجغرافية إلى مايلي:

### أ- الأنهار الحدودية:

🌐 أنهار تتأخم حدود الدول وتسير بمحاذاتها وتشكل حدوداً نهريّة دولية للدول المجاورة لها مثل نهر شط العرب بين العراق وإيران .

### ب- الأنهار المتتابعة:

🌐 الأنهار التي تمر بعدة دول بالتتابع بان يخترق مجرى أقاليم عدة دول في كل مرحلة من مراحلها بحيث تكون كلتا ضفتيه تقع في إقليم دولة واحدة، ومثال ذلك نهر النيل الذي يمر في أقاليم تسع دول أفريقية بحيث تعد أثيوبيا من دول المنبع، وتعتبر السودان من دول المجرى الأوسط، بينما تعتبر مصر دولة المصب.

## النظام القانوني لاستخدام الأنهار الدولية في شؤون الملاحة والزراعة والصناعة:

### أولاً: استخدام الأنهار في شؤون الملاحة الدولية:

#### تعريف الملاحة وأنواعها:

🌐 يقصد بالملاحة حق السفن التابعة للدولة المختلفة في المرور من خلال النهر من أجل نقل الأشخاص والبضائع.

ومن هذا التعريف نبتين أن هناك أنواع ثلاثة للملاحة هي:

#### 1- الملاحة الساحلية المحلية:

🌐 الملاحة التي تتعلق بنقل الأشخاص والبضائع من مكان يقع في الدول التي يمر بها جزء من النهر الدولي إلى مكان آخر يقع في نفس هذه الدولة، ومثال ذلك نقل الأشخاص والبضائع في المراكب النيلية من أسوان إلى القاهرة أو من القاهرة للقناطر الخيرية، وهذا النوع من الملاحة لا يثير أية مشاكل دولية حتى ولو كان الأشخاص المسافرين من السياح الأجانب، وذلك لأن جميع أماكن إبحار السفينة تقع داخل دولة واحدة وبالتالي تخضع تماماً لسيادتها، ولكن يجب ألا يؤدي نقل البضائع إلى تلويث مياه النهر بأن يؤدي تسربها إلى الإضرار بصلاحيته للشرب أو للثروات الحية الموجودة فيه، وذلك إذا امتدت آثار هذا التلوث إلى الدول الأخرى المجاورة، فهنا تتحمل تلك الدولة المسؤولية الدولية عن هذه الآثار الضارة .

#### 2- الملاحة فيما بين الدول النهرية:

🌐 وهي الملاحة التي تقوم فيها السفن بنقل الأشخاص والأشياء من مكان يقع في إقليم إحدى الدول المطلة على النهر الدولي إلى مكان آخر يقع في إقليم دولة أخرى مطلة على ذات النهر. ومثال ذلك نهر الدانوب الذي يقع بين عدة دول أوروبية منها بلغاريا والمجر ورومانيا .  
🌐 وهذا النوع من الملاحة يهتم به القانون الدولي، وسنرى أن تنظيم حرية الملاحة فيما بين الدول النهرية يخضع لاتفاقها المشترك، أو لقبولها المتبادل، كما سيجيء.

#### 3- الملاحة الدولية:

🌐 وهي الملاحة التي تقوم بها السفن التابعة للدول غير النهرية أي الغير مطلة على النهر مستعملة النهر لنقل الأشخاص والبضائع سواء إلى دولة نهريّة أو لدولة أخرى غير نهريّة مثلها، ومن أمثلة ذلك مرور السفن الأمريكية أو الأفريقية في أحد الأنهار الدولية الأوروبية كنهر الدانوب أو نهر الراين، أو مرور السفن الأوروبية في أحد الأنهار الدولية الأفريقية كنهر السنغال ونهر النيجر.



الأصل أولاً والمجمع عليه بين الفقهاء أن لكل دولة يمر بها أو فيها نهر دولي حرية الملاحة في الجزء الذي يدخل في إقليمها باعتباره أنه يدخل في نطاق سيادتها الإقليمية أي حق ممارسة الملاحة الساحلية المحلية، أما ممارسة الملاحة بين الدول النهرية فيما بينها أو ممارسة الملاحة الدولية فإن الإجماع منعقد لذلك بين الفقهاء على أنه إذا وجدت اتفاقية دولية تقرر مبدأ حرية الملاحة فإن هذه الاتفاقية تلزم الدول التي أبرمتها سواء نهريّة أم غير نهريّة، فتلتزم جميعها باحترام مبدأ حرية الملاحة الدولية وذلك وفقاً للنظم التي تحددها هذه الاتفاقية بأن تكفل حرية الملاحة لجميع السفن التابعة للدول المتعاقدة على قدم المساواة.

**فهل هذه الاتفاقيات تلزم الدول الأخرى الغير أطراف فيها، وهل تولد عن هذه الاتفاقيات قاعدة عرفية دولية تؤكد مبدأ حرية**

### الملاحة في الأنهار الدولية.

#### انقسم الرأي في الفقه إلى اتجاهين هما:

- 1- **الاتجاه الأول** ← ويقرر وجود قاعدة عامة تؤكد مبدأ حرية الملاحة في النهر الدولية سواء للدول النهرية التي يمر بها النهر الدولي أو للدول الغير أي التي ليست من الدول المطلة على النهر.
- 2- **يذهب الاتجاه الثاني** ← أن القانون الدولي العام لا يضمن أية قاعدة عرفية تلزم الدول التي يمر بأقاليمها النهر باحترام حرية الملاحة الدولية في أجزاء النهر الدولي الصالحة للملاحة، التي تقع في أقاليمها، وأن الأمر متروك لهذه الدول، ما لم تكن قد رضيت باتفاقها مع الدول الأخرى.

#### ب- حرية الملاحة ورسوم المرور:

يحق للدول النهرية أن تفرض رسوماً على مرور السفن الأجنبية وذلك لأنها تستعمل وتمر بجزء من إقليمها الوطني، ولكن يجب أن تفرض هذه الرسوم بصورة متساوية على جميع الدول ولا يشوبها التمييز والعنصرية، مع ملاحظة أنه يمكن للدول النهرية فيما بينها ألا تقتضي رسوماً على أساس تمتعها بحق المرور والملاحة المتبادلة فيما بينها كما قد يكون المرور بلا رسوم إذا كان اتفاق دولي يقرر ذلك.

#### ثانياً: الاستغلال الزراعي والصناعي للأنهار الدولية:

#### أ- قواعد استغلال مياه الأنهار الدولية في غير مجالات الملاحة:

- 1- الوضع قبل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استغلال المجاري المائية في غير شؤون الملاحة لعام ١٩٩٧: ساد في العهد القديم عدة نظريات تبين قواعد هذا الاستغلال ومنها:
- ١- **نظرية السيادة الإقليمية المطلقة** ← وتعني سيادة الدولة الكاملة على ما يمر في إقليمها من مجرى النهر وإلى حريتها في استغلال مجرى النهر بالطريقة التي تراها هي مناسبة، وبالتالي يحق لها أن تقيم ما تشاء من المشروعات الخاصة بالانتفاع بمياهه وبحقها في إحداث ما يترأى لها من التغييرات في مجرى النهر ذاته، بما في ذلك التحويل الجزئي أو الكلي دون أن يكون للدول الأخرى حق الاعتراض على ذلك، وكانت هذه النظرية تخدم مصالح الدول التي تقع فيها منابع النهر.
- ٢- **نظرية الوحدة الإقليمية المطلقة** ← وتدعو أن لكل دولة يجري في إقليمها النهر الدولي، الحق الكامل في أن يظل جريان مياهه في إقليمها على حالة من حيث الكمية والكيفية، لأن النهر من المنبع إلى المصب يعد حسب هذه النظرية وحدة إقليمية لا تؤثر فيها الحدود السياسية ولا تستطيع أية دولة أن تمارس على جزء النهر الذي يمر في إقليمها سيادة مطلقة. ويترتب على منطق هذه النظرية أنه من حق الدول المطلة على النهر أن تستفيد من مياه النهر وتستغلها كيفما تشاء بشرط ألا يضر هذا الاستغلال بحقوق الدول الأخرى وفي استفادتها مثلها بالنهر.
- ٣- **نظرية الملكية المشتركة** ← تقوم هذه النظرية على أساس اعتبار النهر الدولي بأكمله من منبعه إلى مصبه ملكاً مشتركاً لجميع الدول التي يجري النهر في أقاليمها بحيث تكون حقوقها متساوية ومتكاملة، فلا تنفرد إحداها دون موافقة الأخرى بإقامة مشروع للانتفاع بمياه النهر في الجزء الذي يجري في إقليمها، ما دام هذا الانتفاع يؤدي إلى إحداث أي تأثير على جريان مياه النهر سواء بالزيادة أو النقصان، وتستند هذه النظرية إلى القول بأن منطقها يتفق مع مبادئ القانون الطبيعي والتي تؤكد من ذا الذي يستطيع أن يمنع تدفق المياه.

## ب-الوضع في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٩٧ المتعلقة باستغلال المجاري المائية الدولية:

قننت الاتفاقية ما استقر عليه العرف الدولي في هذا المجال، ولذلك أوردت قاعدتان تنظم حقوق وواجبات الدول في استغلال الأنهار الدولية .

### القاعدة الأولى: قاعدة الاشتراك والانتفاع العادل بمياه النهر الدولي

جاء حكم هذه القاعدة في المادة الخامسة من اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية الدولية لعام ١٩٩٧ والتي تنص على:

- ١- تتمتع دول المجرى المائي كل في إقليمه، بالمجرى المائي الدولي بطريقة منصفة ومعقولة، وبصورة خاصة تستخدم هذه الدول المجرى المائي الدولي وتنمية بغية الانتفاع به بصورة مثلى ومستدامة والحصول على فوائد منه.
  - ٢- تشارك دول المجرى المائي في استخدام المجرى المائي الدولي وتنميته وحمايته بطريقة منصفة ومعقولة. وتشمل هذه المشاركة حق استخدام المجرى المائي وواجب التعاون في حمايته وتنميته على السواء وعلى النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.
- مقتضى هذه القاعدة كما أشارت لجنة القانون الدولي في تعليقها على هذه المادة من الاتفاقية والتي قامت بإعدادها هو أن النص يبين الحقوق والواجبات الأساسية للدول النهرية، حيث يحق لها أن يكون لها نصيب عادل ومعقول من مياه النهر لكي تستعمله استعمالاً عادلاً في أغراض الزراعة والري والشرب والصناعة وتوليد الطاقة الكهربائية وغير ذلك من أوجه الاستعمالات المعاصرة للمياه ولا غنى للإنسان عنها، وذلك تحقيق أقصى مزايا وفوائد ممكنة من هذا الاستعمال وسد حاجاتها الأساسية وضرورة حماية وحفظ وتنمية موارد المجرى .

### العوامل التي تحكم تطبيق قاعدة الانتفاع والاشتراك العادل بمياه الأنهار الدولية:

- تناولت هذه العوامل المادة السادسة من اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٩٧ والتي تنص على:
- ١- يتطلب الانتفاع بمجرى مائي دولي بطريقة منصفة ومعقولة بالمعنى المقصود في المادة الخامسة. أخذ جميع العوامل والظروف ذات الصلة في الاعتبار بما في ذلك ما يلي:
    - العوامل الجغرافية والهيدروغرافية والهيدرولوجية والمناخية والبيولوجية .
    - الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدول المجرى المائي .
    - عدد السكان الذين يعتمدون على المجرى المائي في كل دولة من دول المجرى المائي.
    - أثار استخدام أو استخدامات المجرى المائي في إحدى دول المجرى المائي على غيرها من دول المجرى المائي.
    - الاستخدامات القائمة والمحتملة للمجرى المائي.
    - صيانة الموارد المائية للمجرى المائي وحمايته وتنميتها والاقتصاد في استخدامها وتكاليف التدابير المتخذة في هذا الصدد.
    - مدى توافر بدائل ذات قيمة مقارنة لاستخدام معين مزمع أو قائم.
  - ٢- لدى تطبيق المادة ٥ أو الفقرة الأولى من هذه المادة، تدخل دول المجرى المائي المعنية إذا ما دعت الحاجة في مشاورات تتسم بروح التعاون.
  - ٣- يتحدد الوزن الممنوح لكل عامل من العوامل وفقاً لأهميته بالمقارنة مع أهمية العوامل الأخرى ذات الصلة. وعند تحديد ماهية الانتفاع المنصف والتوصل إلى استنتاجها على أساسها ككل.



**القاعدة الثانية: قاعدة الاستعمال البرئ والالتزام بعدم الإضرار بحقوق ومصالح الدول النهرية الأخرى.**

**أوردت هذه القاعدة المادة السابعة من اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٩٧ المتعلقة بالمجاري المائية الدولية والتي تنص على:**

- ١- تتخذ دول المجرى المائي عند الانتفاع بمجرى مائي دولي داخل أراضيها كل التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في ضرر ذي شأن لدول المجرى المائي الأخرى.
  - ٢- ومع ذلك، فإنه متى وقع ضرر ملموس لدولة أخرى من دول المجرى المائي. تتخذ الدول التي سبب استخدامها هذا الضرر. عند عدم وجود اتفاق على هذا الاستخدام كل التدابير المناسبة في إطار المراعاة الواجبة لأحكام المادتين ٥، ٦ وبالتشاور مع الدول المتضررة من أجل إزالة أو تخفيف هذا الضرر والقيام حسب الملائم، بمناقشة مسألة التعويض.
- تستمد هذه القاعدة أصلها من القواعد العرفية التي تقرر الاعتراف للدول النهرية بالانتفاع بمياه النهر الدولي بشرط عدم الاعتداء على حقوق الآخرين في الانتفاع به أيضاً، وإذا أضر انتفاع الدولة أو أحد رعاياها بحقوق الدول الأخرى، فإن هذه الدولة تتحمل المسؤولية الدولية عن ذلك وما يترتب عليها من تعويضات .

## البحار

### أولاً: تعريف البحار:

- هي مياه البحار والمحيطات المالحة التي تحيط باليابس وتطل عليها أقاليم الدول البحرية فتشكل حدودها ووسيلة اتصالها ومصدر لثرواتها ومصدر لاستفادة الدول الأخرى منها. ولما كانت البحار تشكل الجزء الأعظم من مساحة الكرة الأرضية حيث تتجاوز ٧٠% تقريباً من جملة مساحتها، ولا تقتصر أهميتها على مجرد الملاحة البحرية فيها وما يشكله ذلك من وسيلة اتصال طبيعي بين الدول وحضارتها، بل أنه هي مصدر رئيسي للعديد من ثرواتها الطبيعية فمنها يتم صيد الأسماك وغيرها من الكائنات البحرية
- نظراً لهذه المزايا العديدة للبحار فأصبحت محلاً للتنافس والسيطرة والتحكم بين الدول تحاول كل منها الاستحواذ عليها، بعد أن كانت تستخدم كموانع طبيعية لرد الاعتداء وعائق لتلاحم الدول واختلاط شعوبها، ومن أجل تجنب تسابق الدول وتصارعها على السيطرة على البحار، بدأت الدول والمنظمات الدولية في إبرام الاتفاقات الدولية التي تنظم المشاكل القانونية التي تثيرها البحار .
- قد حاولت عصبة الأمم تقنين قواعد القانون الدولي المتعلقة بالبحار في مؤتمر لاهاي عام ١٩٣٠، ولكن لم تنجح أعمال هذا المؤتمر بسبب الغموض الذي يحيط بمعظم قواعد قانون البحار وعدم اتفاق الدول على رأي موحد بشأنها ولما جاءت منظمة الأمم المتحدة كلفت لجنة القانون الدولي بإعداد اتفاقيات تقن وتنظم قانون البحار

**وتوصلت إلى عقد أربع اتفاقيات متعلقة بالبحار وهي:**

١. اتفاقية المياه البحرية الإقليمية.
٢. اتفاقية أعالي البحار.
٣. اتفاقية الصيد وصيانة الموارد الحية بأعالي البحار.
٤. اتفاقية الامتداد القاري.
٥. بروتوكول للتوقيع الاختياري فيما يتعلق بالتسوية الإجبارية للمنازعات.

### ثانياً: البحر الإقليمي:

هو مساحة من البحر مقدارها اثني عشر ميلاً بحرياً ملاصقة لشواطئ الدولة وممتدة نحو أعالي البحار.

### أ- اتساع وقياس البحر الإقليمي:

- انتصر الاتجاه الغالب الذي يقرر اتساع البحر الإقليمي بإثني عشر ميلاً بحرياً، في مناقشات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار ولذلك نصت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ التي أقرها هذا المؤتمر في مادتها الثالثة على تحدد الدولة الساحلية عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز ١٢ ميلاً بحرياً مقيسة من خطوط الأساس المقررة وفقاً لهذه الاتفاقية.

### ١- الطريقة العادية

خط الأساس العادي خط انحسار المياه على طول الساحل وقت الجزر. نصت المادة الخامسة من الاتفاقية العامة لقانون البحار على قياس البحر الإقليمي ابتداءً من خطوط الأساس وقالت أن خطوط الأساس هو خط مياه الجزر الذي تنحصر عنه المياه الممتدة على طول الساحل .

### الحالات التي نطبق فيها الطريقة العادية "خطوط الأساس":

#### تطبيق في ثلاث حالات هي:

١. عندما يكون ساحل الدولة مستوياً خالياً من التعرجات والانحناءات والتجويقات.
  ٢. إذا كان هناك جزر واقعة على شعاب مرجانية أو محاطة بها .
  ٣. في حالة وجود ضحضاح لا يبعد عن ساحل الدولة بأكثر من ١٢ ميل بحري. والضحضاح هو تكوين طبيعي من الأرض وسط البحر تغمره المياه في حالة المد وتنحسر عنه في حالة الجزر وهو بهذا يختلف عن الجزيرة التي هي رقعة من الأرض متكونة طبيعياً ومحاطة بالماء وتعلو على المياه في حالة المد أو الجزر.
- ويقاس البحر الإقليمي في حالة وجود ضحضاح بالطريقة العادية أي خط الأساس أي حد أدنى الجزر. وقد فرقت المادة ١٣ من اتفاقية ١٩٨٢ بشأنه **بين فرضين هما:**
- **الفرض الأول** ← إذا كان الضحضاح واقعاً كلياً أو جزئياً على مسافة لا تتجاوز عرض البحر الإقليمي أقل من ١٢ ميل بحري، أي أن الضحضاح يوجد داخل المياه الإقليمية للدولة، فإن البحر الإقليمي الذي يكون أمامه يقاس بالطريقة العادية أي أدنى حد للجزر أي لانحسار المياه عن ساحل الضحضاح.
  - **الفرض الثاني** ← إذا كان الضحضاح يوجد خارج المياه الإقليمية أي بعد أكثر من ١٢ ميل بحري فلا يكون أمامه بحر إقليمي للدولة.

### ٢- طريقة خطوط الأساس المستقيمة

تستخدم هذه الطريقة في حالة وجود تعرجات عميقة على امتداد الساحل، **ويقصد بهذه الطريقة** في قياس عرض البحر الإقليمي أنه يتم اختيار عدد من النقاط الملازمة لأدنى انحسار الجزر على طول الساحل والوصل بينهما بخطوط مستقيمة بحيث يكون بينها وبين البر مياه داخلية تابعة للدولة الساحلية.

#### الحالات التي تطبق فيها قاعدة خطوط الأساس المستقيمة:

- أ- حالات الشواطئ المتعرجة تعرجاً عميقاً ووجود جزر متناثرة وقريبة مباشرة من الشاطئ.
- ب- حالة مصاب الأنهار في البحر
- ج- حالة الخلجان التابعة لدولة واحدة
- د- حالة الموانئ

### ٣- حالات خاصة لقياس البحر الإقليمي:

تحديد عرض البحر الإقليمي في حالة الدول المتقابلة أو المتجاورة. قد تتقابل دولتان ويفصل بينهما مياه البحر ولكن يكون اتساع هذا البحر أقل من ٢٤ ميل بحري، وهنا يصعب أن تأخذ كل دولة ١٢ ميل الحد القانوني للبحر الإقليمي، وبذلك تتداخل المياه الإقليمية للدولتين المتقابلتين كما هو الحال بين مصر والسعودية في خليج العقبة. وقد يحدث التداخل نتيجة التجاوز بأن تتقابل شواطئ الدولتين رغم أنهما متجاورتان مثل تونس وليبيا في بعض المناطق. وفي مثل هذه الحالة تتفق الدولتان المتقابلتان أو المتجاورتان على تعيين الحدود الخارجية لبحرهما الإقليمي، وإذا لم تنجح الدولتان في التوصل إلى اتفاق يتم اقتسام مياه البحر ويكون خط الحد الفاصل بين المياه الإقليمية للدولتين هو حد المنتصف، فإذا كان عرض البحر بين الدولتين مثلاً ٢٠ ميل، فإن كل دولة تأخذ ١٠ ميل فقط ويكون اتساع بحرهما الإقليمي عشرة أميال فقط حيث اتساع البحر لا يكفي لكي تأخذ كل دولة ١٢ ميل، وهنا لا يكون لهذه الدول سوى بحر إقليمي مقلص وبالتالي لا يوجد منطقة مجاورة ولا منطقة اقتصادية خالصة ولا أعالي بحار، بل هي حصلت على بحر إقليمي غير كامل.



## ٤- خطوط الأساس الأرخيلية:

المقصود بالدولة الأرخيلية: هي الدولة التي تكون عبارة عن مجموعة الجزر، وتكون المياه المواصلة بينها والمعاليم الطبيعية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً إلى حد تشكل معه هذه الجزر والمياه والمعاليم الطبيعية الأخرى كياناً جغرافياً واقتصادياً وسياسياً قائماً بذاته أو التي اعتبرت كذلك من الناحية التاريخية المادة ٤٦ من اتفاقية ١٩٨٢. ومن أمثلة الدول الأرخيلية أندونيسيا التي تتكون من ١٣ ألف جزيرة والفلبين التي تتكون من ستة آلاف جزيرة والملايو التي تتكون من ألفي جزيرة ودولة البحرين العربية.

### الطبيعة القانونية للمياه الأرخيلية:

تعتبر المياه الأرخيلية المحصورة داخل الخطوط الأساسية والتي تم رسمها على الحواف الخارجية للجزر، في مركز وسط بين المياه الداخلية والمياه الإقليمية، فهي تعتبر خاضعة لسيادة الدولة الأرخيلية ولكن يرد عليها حق المرور البرئ لصالح السفن الأجنبية، وبهذا

**تختلف المياه الأرخيلية عن المياه الداخلية التي تخضع خضوعاً مطلقاً لسيادة الدولة ولا يرد عليها قيد حق المرور البرئ،**

**الذي يرد على المياه الأرخيلية** لأن الاتفاقية أقرت للدول الأخرى هذا الحق بهدف ضمان حرية الملاحة الدولية بمعنى أنه من حق سفن الدول الأخرى ممارسة حق المرور البرئ عبر المياه الأرخيلية المادة ٥٢ كما تلتزم الدولة الأرخيلية بضرورة احترام الاتفاقيات السابقة النافذة، وحقوق الصيد القديمة للدول والكابلات المغمورة التي سبق إرساؤها في منطقة المياه الأرخيلية على النحو المبين في المادة ٥١ من الاتفاقية.

**كذلك تختلف المياه الأرخيلية عن المياه الإقليمية الكائنة في البحر الإقليمي** فبرغم اشتراكهما في خضوع كل منهما لسيادة الدولة، إلا أن المياه الأرخيلية تتحمل بحق المرور العابر في الممرات الأرخيلية سواء في البحر أو في الفضاء الذي يعلوها تجاه جميع السفن والطائرات الأجنبية التي من حقها دائماً أن تمر مروراً متواصلاً وسريعاً خلال أو فوق تلك المياه، وكذلك بالبحر الإقليمي المجاور لها في الممرات التي تحدها الدول الأرخيلية. ولكن لا تخضع الغواصات أثناء مرورها بالمياه الأرخيلية لقيد مرورها بصورة طافية ورافعة أعلامها كما هو الحال عند مرورها في البحر الإقليمي للدولة الساحلية، وبالتالي يمكن للغواصات أن تعبر المياه الأرخيلية وهي سابحة تحت الماء، كذلك من حق الطائرات الحربية أن تمر عبر الأجواء التي تعلو الممرات الأرخيلية دون إذن من الدولة الأرخيلية، في حين أن هذا أمر محظور على الطائرات الحربية إذا حاولت عبور الأجواء التي تعلو المياه الإقليمية الكائنة في البحر الإقليمي.

## ج- النظام القانوني للبحر الإقليمي:

### الطبيعة القانونية للبحر الإقليمي:

تتمتع الدولة الساحلية بحق السيادة الكاملة على بحرها الإقليمي والذي يخضع تماماً لسيادتها الإقليمية، وتمتد هذه السيادة لتشمل الفضاء الجوي الذي يعلوه وقاع البحر وباطن تربته، ومعنى هذا أن البحر الإقليمي يعتبر وكأنه جزء من إقليم الدولة، وبالتالي يحق للدولة الساحلية التي يتبعها أن تمارس عليه اختصاصها العام، وأن تباشر استغلال الثروات الطبيعية الحية وغير الحية الموجودة به، وحق تنظيم الطيران فوقه. ولا يحد من هذه السيادة الكاملة سوى قيد واحد هو حق السفن الأجنبية في المرور البرئ عبر البحر الإقليمي ويبرر هذا القيد لصالح الجماعة الدولية وتيسير الاتصال بينها.

وقد استقرت هذه الطبيعة القانونية للبحر الإقليمي أي اعتباره جزء من إقليم الدولة وخاضع لسيادتها .

**النتائج المترتبة على اعتبار البحر الإقليمي خاضع لسيادة الدولة المقيدة بحق المرور البرئ. يمكن أن نورد عدة نتائج منها:**

١- حق الدولة الساحلية في استغلال ثروات البحر الإقليمي قاصر عليها، حق الدولة الساحلية في ممارسة كافة مظاهر السيادة على البحر الإقليمي، حق السفن والطائرات الأجنبية في المرور البرئ عبر وفوق البحر الإقليمي **ونفصل هذه النتائج الثلاثة فيما يلي:**

١- استغلال ثروات البحر الإقليمي قاصر على الدولة الساحلية وحدها حق الصيد وخلافه أولى النتائج التي تترتب على تمتع الدولة الساحلية بالسيادة على البحر الإقليمي التابع لها أن هذه الدولة وحدها لها مطلق الحق في استغلال كافة الثروات الموجودة في البحر الإقليمي سواء كانت عائمة في مساه البحر ، أو سواء كانت ملاصقة لقاعه مثل ما يوجد به من شعاب مرجانية، وسواء كانت الثروات الطبيعية في باطن قاعه وأرضه مثل استخراج البترول والمعادن المختلفة من حديد ومنجنيز وفوسفات والمونيوم والمعادن الأخرى.

١- على ذلك فإن استغلال هذه الثروات الطبيعية أو البحث والتنقيب عنها يخضع لمنطلق سلطات الدولة الساحلية فلها أن تقصر هذا الاستغلال عليه وعلى رعاياها وحدهم وتحتكر ذلك لنفسها، ولها أن تضع ما تشاء من قوانين ولوائح تنظم هذا الاستغلال .

٢- حق الدولة الساحلية في ممارسة كافة مظاهر السيادة على بحرها الإقليمي، تتمتع الدولة الساحلية بممارسة كافة مظاهر السيادة على بحرها الإقليمي، فقوانين الدولة يمتد نطاقها المكاني إلى إقليم الدولة ككل بما فيه البحر الإقليمي. وبالتالي فلها أن ترصد أساطيلها البحرية الحربية والتجارية في البحر الإقليمي ويمكنها أن تقوم بإجراء المناورات الحربية لأغراض التدريب في مياهها الإقليمية سواء بمفردها أو بمشاركة غيرها من الدول، كما لها أن تستخدم سفنها الحربية في إجبار سفن الدول الأخرى على احترام قوانينها ولوائحها فلها أن تقبض على السفن التي تخالف قوانينها الجمركية أو تقوم بعمليات التهريب أو إذا امتدت آثار الجريمة المرتكبة على متن السفن إلى إقليمها، أو إذا قامت هذه بإلقاء مواد ملوثة للبيئة البحرية .

٣- حق السفن والطائرات الأجنبية في المرور البري عبر وفوق البحر الإقليمي. يعتبر حق المرور البري الممنوح للسفن والطائرات الأجنبية قيد على سيادة الدولة الساحلية في بحرها الإقليمي، وإن كان من الممكن أن يعبر عن سيادتها أيضاً إذا من حق الدولة الساحلية أن تضع التشريعات واللوائح والتنظيمات العامة التي تنظم المرور البري للسفن الأجنبية ولها أن تحدد الممرات البحرية أو الجوية التي تسلك فيها تلك السفن والطائرات طريقها عبر أو فوق البحر الإقليمي وعلى هذه السفن والطائرات أن تلتزم بممارسة المرور عبر أو فوق هذه الممرات كما يجوز لها بصفة خاصة، أن تفرض على الناقلات والسفن التي تعمل بالقوة النووية والسفن التي تحمل مواد نووية أو غيرها من المواد أو المنتجات ذات الطبيعة الخطرة أو المؤذية أن تقصر مرورها على تلك الممرات البحرية.

## المقصود بالمرور البري:

هو الملاحة المعتادة والمتواصلة للسفن الأجنبية عبر البحر الإقليمي الخاضع لسيادة دولة أخرى سواء بقصد اجتياز ذلك البحر دون الوصول إلى المياه الداخلية، أو بقصد الوصول إلى المياه الداخلية أو بقصد الخروج من هذه المياه إلى أعالي البحار، وذلك دون الإضرار بسلامة وأمن وأنظمة الدولة الساحلية ووفقاً للأوضاع والقيود المقررة في القانون الدولي.

## صور المرور البري:

### بينت المادة ١٨/١ صور المرور البري الثلاث فيما يلي:

١- **الصورة الأولى** - اجتياز البحر الإقليمي للدولة الساحلية دون قصد الدخول في موانئها الداخلية. وهنا البحر الإقليمي للدولة الساحلية عبارة عن ممر تعبره إلى مكان آخر تستهدفه، وبالتالي فالسفينة التي تخترق المياه الإقليمية للدولة هي عبارة عن عابر سبيل يمر بالقرب من شواطئ الدولة الساحلية للاستئناس بها والشعور بالأمان إذا ما تعرضت لعطل أو حادث .

٢- **الصورة الثانية** - هي الحالة التي يمر فيها السفينة الأجنبية البحر الإقليمي لإحدى الدول بغرض الدخول إلى موانئها الداخلية. وذلك بغرض تفريغ حمولتها أو تحمل بضائع أو حتى للرسو في الميناء من أجل الصيانة والإصلاح أو للتزود بالوقود وغير ذلك من الخدمات حتى تتمكن من إتمام رحلتها البحرية.

٣- **الصورة الثالثة** - وهي عكس الصورة الثانية، أي عندما تكون السفينة راسية في أحد الموانئ الداخلية للدولة الساحلية وتريد الخروج منه نحو أعالي البحار عن طريق اجتياز البحر الإقليمي لهذه الدولة الساحلية وعموماً يكون المرور برياً ما دام لا يضر بسلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو بأمنها.

## حالات مرور غير بري:

١- إذا كان المرور البري هو ذلك الذي لا يضر بسلامة وأمن الدولة الساحلية أو بحسن نظامها. فإن **المرور غير البري** هو بمفهوم المخالفة الذي يضر بسلامة وأمن الدولة الساحلية أو بحسن نظامها وهي ألفاظ كما يلاحظ واسعة المدلول ممكن أن يندرج تحتها حالات كثيرة ومع ذلك فقد أوردت المادة ١٩/٢ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ حالات يعتبر المرور فيها غير بري على سبيل الحصر



وهي تنص على مايلي: يعتبر مرور السفينة أثناء وجودها في البحر الإقليمي بأي من الأنشطة التالية:

١. أي تهديد بالقوة أو أي استعمال لها ضد سيادة الدولة الساحلية أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو بأي صورة أخرى انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة.
٢. أي مناورة أو تدريب بأسلحة من أي نوع.
٣. أي عمل عدائي يهدف إلى المساس بدفاع الدولة الساحلية أو أمنها.
٤. إطلاق أي طائرة أو إنزالها أو تحميلها.
٥. إطلاق أي جهاز عسكري أو إنزاله أو تحميله.
٦. تحميل أو إنزال أي سلعة أو عملة أو شخص خلافاً لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية الجمركية أو الضريبية.
٧. أي عمل من أعمال التلويث المقصود والخطر يخالف هذه الاتفاقية.
٨. أي من أنشطة صيد الأسماك.
٩. القيام بأنشطة بحث أو مسح.
١٠. أي فعل يهدف إلى التدخل في عمل من أعمال شبكات المواصلات أو من المرافق أو المنشآت الأخرى للدولة الساحلية.
١١. أي نشاط آخر ليست له علاقة بالملاحه مباشرة. مثل البث الإذاعي أو التليفزيوني غير المشروع.

يتضح من إحصاء الحالات الإثني عشر السابق سردها أنها تدور حول ثلاثة محاورهم

**المحور الأول ← محور أمني** بينته الحالات من أ إلى و وتتعلق جميعها بأي عمل تهدد أمن وسلامة الدولة الساحلية أو يقوض الدفاع عنها خاصة إذا أفصح مرور السفينة عن سلوك إيجابي يتمثل في التهديد باستعمال القوة أو استعمالها أو استعراض للقوة بإجراء مناورة أو الاستخبار عن معلومات أو إطلاق أو إنزال أو تحميل أي طائرة أو جهاز عسكري فكل ذلك يهدد أمن وسلامة الدولة الساحلية وبهذا يعد ارتكابه عمل غير مشروع يرتب اعتبار مرور تلك السفن مروراً غير بريئاً مما يجوز معه للدولة الساحلية اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد السفينة مرتكبة هذا الفعل.

**أما المحور الثاني ← فهو محور اقتصادي** ونصت عليه الفقرة السابعة ز والمتعلقة بحماية مصالح الدولة الساحلية الاقتصادية والتي تتضرر بصورة واضحة إذا ما عمدت السفينة إلى تحميل أو إنزال أية سلع أو عملة أو أشخاص بالمخالفة لقوانين الدولة الساحلية الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة، فتهريب السلع والعملات سواء بالإدخال أو الإخراج يرتب أضراراً كبيرة بالاقتصاد القومي .

**أما المحور الثالث ← فهو محور يتعلق بحماية الثروة والمحافظة على البيئة من التلوث.** وورد في الفقرات الخمسة الأخيرة والتي توجب على السفن الأجنبية عدم استهداف أي غرض آخر أثناء مرورها سوى الملاحه العادية المتواصلة والسريعة، ولا تستغل مناسبة مرورها لصيد الأسماك أو إلقاء مواد ملوثة للبيئة تضر بالأحياء المائية والكائنات البحرية. أو تخريب كابلات الاتصال أو المنشآت الأخرى التابعة للدولة الساحلية فكل ذلك يجعل المرور غير بريئ يستوجب اتخاذ إجراءات المطاردة والمحاكمة ضد من يرتكبها.

## شروط مرور السفن الحربية والغواصات النووية في البحر الإقليمي:

- ١- يجب أن تمر الغواصات والمركبات الغاطسة الأخرى، بصورة طافية وعائمة على سطح الماء ورافعة علم الدولة التابعة لها.
- ٢- كالتى تحمل غازات سامة أو مواد جراثومية، أثناء ممارستها لحق المرور البرئ عبر البحر الإقليمي، أن تحمل من الوثائق وأن تراعى من التدابير الوقائية الخاصة والتي قررتها الاتفاقات الدولية فيما يتعلق بتلك السفن .
- ٣- يحق للدول الساحلية أن تتطلب الإذن أو الإخطار السابق قبل مرور السفن الحربية، وذلك تطبيقاً للمادتين ٣٠، ٣١ من اتفاقية ١٩٨٢ والتي تخول الدول الساحلية وضع القوانين والأنظمة التي تراها لمرور السفن الحربية، ولها أن تنص في هذه القوانين والأنظمة على ضرورة الحصول على إذن أو الإخطار المسبق قبل مرور السفن الحربية بشرط أن تكون هذه القوانين والأنظمة فلا يتم القبض عليها مباشرة نظراً لخطورتها وإنما يطلب منها أولاً طبقاً للمادة ٣٠ وجوب مغادرة الإقليم على الفور، فإذا لم تمتثل وكان مرورها نتيجة للمخالفات غير بريئاً جاز للسفن التابعة للدولة الساحلية إجبارها على مغادرة مياهها فإذا لم تمتثل جاز اعتبارها هدفاً عدائياً ومهاجمتها.
- ٤- يحق للدولة الساحلية أن تحدد ممرات بحرية معينة للناقلات والسفن التي تعمل بالقوة النووية والسفن التي تحمل مواد نووية أو غيرها من المواد والمنتجات ذات الطبيعة الخطرة أو المؤذية المادة ٢/٢٢ من اتفاقية ١٩٨٢.

القاعدة أن المرور البرئ حق للسفن الأجنبية وليس منحة من الدولة الساحلية بل هو حق تواتر عليه العرف الدولي وقننته العديد من الاتفاقيات الدولية وبالتالي لا يجوز منعه ما دام أن هذه السفن تحترم الأصول والقواعد التي تضعها الدولة. ولكن استثناءً من ذلك **يمكن منع المرور البرئ في حالتين هما:**

**الحالة الأولى** ← واردة في المادة ١/٢٥ من اتفاقية البحار والتي تقول للدولة الساحلية أن تتخذ في بحرها الإقليمي الخطوات اللازمة لمنع أي مرور لا يكون بريئاً ويعني هذا أنه إذا لم تحترم السفن الأجنبية القواعد والنظم التي تحددها الدولة الساحلية أو الواردة في الاتفاقية ووقعت في إحدى حالات المرور غير البرئ جاز للدولة الساحلية منعها من المرور في بحرها الإقليمي.

**الحالة الثانية** ← هي ترجع في رأينا إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي، فإذا كان المرور البرئ يتم وفقاً للأوضاع والقيود المقررة في القانون الدولي، فإنه يجوز للدولة الساحلية في حالة الحرب، أن تستعمل حقوق المحاربين ومنها بالتأكد منع مرور سفن الدول المعادية.

## شروط إيقاف اطرور البرئ:

١- **أن يكون وقف المرور البرئ مؤقتاً** ← بمعنى أن يتم إيقاف المرور لفترة زمنية وجيزة أسبوع أو أسبوعين مثلاً، وبالتالي فلا يجوز أن يكون الوقف دائماً حيث أن هذا يتعارض مع مبدأ حرية الملاحة المقرر لصالح الجماعة الدولية ككل ويتعارض مع قواعد القانون الدولي الاتفاقية والعرفية التي تقر حرية الملاحة الدولية وحق المرور البرئ.

٢- **يجب أن يكون إيقاف المرور عاماً** ← في مواجهة جميع السفن بلا تمييز. ومعنى ألا يشرب الوقف التفرقة والتمييز فيسمح للمرور لبعض السفن التابعة لبعض الدول ويحظر على البعض الآخر بل يجب أن يكون الوقف عاماً في مواجهة جميع السفن الأجنبية بصرف النظر عن جنسيتها والعلم الذي ترفعه.

٣- **أن يقتصر إيقاف المرور على نطاق محدد من البحر الإقليمي** ← يجب أن يقتصر الوقف كما قالت الاتفاقية على قطاعات محددة من بحرها الإقليمي أما إذا كان الوقف شامل كل البحر الإقليمي كان غير حائز لأنه يمثل إعاقة للملاحة الدولية، والضرورة تقدر بقدرها وفي حدود مالا يضر ويشل الملاحة الدولية.

٤- **يجب أن يكون الإيقاف ضرورياً لحماية أمن الدولة الساحلية** ← كأن تقوم البحرية الوطنية بإجراء تدريبات أو مناورات أو رمية بالذخيرة الحية ولا تريد أن يطلع عليها أحد أو يخشى أن تصيب هذه الذخيرة الحية السفن الأجنبية، فهنا يجوز إيقاف المرور في هذه المناطق.

٥- **أن يتم الإعلان عن الوقف قبل سريانه بمدة كافية** ← يجب على الدولة الساحلية التي تقرر وقف المرور البرئ في جزء معين من بحرها الإقليمي أن تعلن عن ذلك بفترة كافية وتعلن عن مدة الوقف وعن نطاقه والممرات البديلة ويجب أن تحدد بصورة واضحة حتى لا تصل السفن الأجنبية.

## واجبات الدولة الساحلية تجاه السفن الأجنبية المارة في بحرها الإقليمي:

**تلتزم الدولة الساحلية بعدة واجبات تجاه السفن الأجنبية المارة في بحرها الإقليمي**

١- **عدم إعاقة أو عرقلة المرور البرئ من جانب الدولة:**

تلتزم الدولة الساحلية باحترام الملاحة العادية للسفن التي تمر في مياهها الإقليمية وأن تهئ لها المرور البرئ فيها بسهولة ويسر، فإن من حقها تنظيم الملاحة ومرور السفن في بحرها الإقليمي وأن تحدد الممرات البحرية التي تسلكها السفن عند مرورها، فإن هذا الحق يقابله التزام وهو التزامها باختيار الممرات الصالحة للملاحة والخالية من المخاطر فلا يجوز لها أن تختار ممرات بها صخور تؤدي إلى ارتطام السفن بها أو يوجد مناطق الدوامات الهوائية الشديدة التي تؤدي إلى غرق السفن وتهديدها، كما تلتزم كذلك بعدم وضع عراقيل صناعية تعوق الملاحة كأن تبني منشآت وجزر صناعية في طريق الملاحة، كما لا يجوز لها أن تزرع الألغام في مياهها الإقليمية حتى ولو كان بحجة تأمين حدودها والدفاع عن أرضها.

كما يجب على الدولة الساحلية كذلك تأمين بحرها الإقليمي من أخطار بالقرصنة البحرية التي يرتكبها اللصوص وعصابات البحر ضد السفن التي تمر في بحرها الإقليمي.

ولا يحق للدولة الساحلية أن تماري تمييزاً قانونياً أو فعلياً ضد سفن أي ودولة أو السفن التي تستهدف دولة معينة، لأن هذا التمييز يعد بمقابلة عرقلة أو إعاقة للمرور البرئ. والتمييز محظور أصلاً وفقاً لقواعد القانون لأنه يخل بمبدأ المساواة بين الدول صاحبة السفن والتي يجب أن تتمتع بهذا الحق على قاعدة المعاملة المتساوية.



## ٢- عدم تحصيل رسوم مقابل المرور البرئ:

لا يجوز للدولة الساحلية تحصيل رسوم على السفن الأجنبية لمجرد مرورها فقط في البحر الإقليمي، وذلك لأنها تستخدم حق مخول لها طبقاً لقواعد القانون الدولي الاتفاقية والعرفية، ولهذا فلا يجوز أداء رسم مقابل استعمال حق، فالحق يستعمل بلا مقابل.

## المركز القانوني للسفن الأجنبية الموجودة في البحر الإقليمي:

**المقصود بالمركز القانوني للسفينة الأجنبية الموجودة في البحر الإقليمي** بيان مدى السلطات والاختصاصات التي يمكن أن تمارسها الدولة الساحلية من الناحية الجنائية والمدنية على السفن الأجنبية أثناء عبورها أو تواجدها بالبحر الإقليمي.

وتختلف السلطات والاختصاصات التي تمارسها الدولة الساحلية على السفن الأجنبية حال تواجدها ببحرها الإقليمي بحسب نوع السفينة ما إذا كانت من السفن العامة أم كانت من السفن الخاصة كما يتضح من العرض الآتي:

### ١- بالنسبة للسفن العامة:

السفن العامة الأجنبية هي السفن المملوكة لحكومات أجنبية ومخصصة لخدمة عامة وليس الهدف منها تحقيق الربح والمكسب كالسفن الحربية وسفن البريد والمستشفيات السفن العلاجية وسفن الأبحاث العلمية والأرصاد الجوية. وقد بينت المادة ٢٩ من الاتفاقية العامة للبحار مفهوم السفن الحربية وإدخالها في تصنيف السفن العامة كما يلي السفينة الحربية هي السفينة التابعة للقوات المسلحة لدولة ما وتحمل العلامات الخارجية المميزة للسفن الحربية التي لها جنسية هذه الدولة، ولكن تكون تحت إمرة ضابط معين رسمياً من قبل حكومة تلك الدولة ويظهر اسمه في قائمة الخدمة المناسبة أو فيما يعادلها ويشغلها طاقم من الأشخاص خاضع لقواعد الانضباط في القوات المسلحة.

وإذا ما خالفت هذه السفن العامة قواعد المرور البرئ أو التشريعات والنظم الملاحية للدولة الساحلية وارتكبت أفعالاً تشكل خرقاً لقوانينها.

فإن الدولة الساحلية لا تملك اختصاص جنائي أو مدني ضدها فلا يجوز لها إيقافها أو سحبها إلى موانئها الداخلية أو دخولها أو تفتيشها أو القبض على الأشخاص الموجودين على متنها أو تفتيشهم أو محاكمتهم، وإنما لها أن تطلب فقط من تلك السفينة مغادرة المياه الإقليمية فوراً .

وعلى هذا تتمتع السفن العامة بحصانة تجعلها لا تخضع للاختصاص الإقليمي للدولة الساحلية حتى ولو امتدت آثار الجريمة إلى الدولة الساحلية .

ولكن إذا كانت هذه الحصانة تعفي السفن العامة سواء حربية أم غير حربية من الخضوع للولاية الجنائية والمدنية فلا يجوز محاكمة أفرادها أو مسائلتهم مدنياً أو احتجاز السفينة فليس معنى ذلك الإفلات تماماً من المسؤولية، وإنما تسأل عنها الدولة التي ترفع علمها هذه السفينة والتي تلتزم بتعويض الأضرار التي تحدثها هذه السفن في البحر الإقليمي للدولة الساحلية وإعادة الحال إلى ما كان عليه .

### ٢- السفن الخاصة:

هي السفن المملوكة للأفراد أو حتى الحكومات ولكنها مخصصة لأغراض تجارية أو لأغراض خاصة أخرى وتستهدف تحقيق الربح وليس أداء خدمة عامة لصالح الدولة. ومثالها سفن نقل البضائع أو الأشخاص سواء كان غرضهم السفر للعمل في الخارج أو للحج أو للترفيه، كذلك تعد السفن التي تقوم بإجراء أبحاث خاصة لصالح الشركات الخاصة سفناً خاصة. **ولكن هل تخضع مثل هذه السفن الخاصة للاختصاص الجنائي أو المدني للدولة الساحلية أثناء مرورها في مياهها الإقليمية أم تظل خاصة بقانون دولة علمها؟**

**الإجابة على هذا السؤال تستلزم التفرقة بين الاختصاص الجنائي والاختصاص المدني لأن لكل منهما أحكامه الخاصة:**

### أ- الاختصاص الجنائي:

**القاعدة** على الرغم من خضوع البحر الإقليمي لسيادة الدولة الساحلية وتسري عليه قوانينها واختصاصاتها القضائية، والتزام جميع السفن الأجنبية بضرورة احترامها ومراعاتها، إلا أنه لا يجوز للدولة الساحلية أن تتخذ أية إجراءات على ظهر سفينة أجنبية تمر في مياهها الإقليمية بقصد إلقاء القبض على أن شخص أو القيام بإجراء تحريات بسبب أية جريمة ارتكبت على متن السفينة أثناء مرورها، فيظل الاختصاص بمعاينة الجناة وإنزال العقوبة بهم تكون لمحاكم دولة العلم الذي ترفعه تلك السفينة طالما أن آثار الجريمة لم تمتد إلى الدولة الساحلية وظلت منحصرة داخل السفينة.

🌟 **الاستثناءات** ← خضوع السفن الأجنبية المارة في البحر الإقليمي للاختصاص الجنائي والمدني للدولة الساحلية. ولكن استثناءاً من القاعدة العامة السابقة التي تقضي عدم خضوع السفن الأجنبية للاختصاص الجنائي والمدني للدولة الساحلية، قررت المادة ٢٧/١ من الاتفاقية العامة للبحار عدة حالات تختص بها محاكم الدولة الساحلية خروجاً على القاعدة العامة السابقة أي جعلت للدولة الساحلية اختصاص في الصعود على ظهر السفينة والقيام بتفتيش السفينة وإلقاء القبض على الجاني وإحضاره وحبسه احتياطياً ومحاكمته ووفقاً لقوانينها وأمام محاكمها وهذا ما استقر عليه العرف الدولي وقننته الاتفاقية في الحالات الآتية:

١- يساعد هذا لمواطن من الأشخاص الموجودين على ظهر السفينة بمثابة مرتكبين لهذه الجرائم ويخضعون بشأنها للاختصاص الجنائي للدولة الساحلية، كذلك ينعقد اختصاصها ضد سفن القرصنة التي تهدد الملاحة وغير ذلك من حالات المرور غير البرئ كالتفريب ومخالفة قوانين الهجرة والصحة والتموين والضرائب.

٢- إذا طلب ربان السفينة أو ممثل الدولة التي ترفع السفينة علمها مساعدة السلطات المحلية، قد تندلع مشاجرة بين أفراد الطاقم أو ركاب السفينة المنتمين إلى جنسيات دول مختلفة ويتفاقم النزاع بينهم إلى حد التطاول بالأسلحة، ولم ينجح الربان في فض النزاع، فهنا يستطيع أن يطلب تدخل قوات الأمن للسيطرة على الموقف والقبض على الجناة.

٣- إذا كان تدخل السلطات المحلية لازماً لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العمل.

٤- يضاف إلى هذه الحالات الواردة في المادة ٢٧/١ حالة أخرى وهي حالة ارتكاب الجريمة أثناء تواجد السفينة في المياه الداخلية للدولة الساحلية، ولم تعلم بوقوعها سلطات الدولة إلا بعد خروج السفينة من مياهها الداخلية ودخولها مياهها الإقليمية.

🌟 ونود التذكرة بأن ارتكاب جريمة على ظهر السفينة الأجنبية في المياه الداخلية للدولة الساحلية، يعقد الاختصاص الجنائي والمدني للدولة الساحلية.

🌟 أما إذا ارتكبت هذه الجرائم في البحر الإقليمي ابتداءً ولم تندرج ضمن الحالات السابقة فلا اختصاص جنائي للدولة الساحلية بالمعاقبة عليها، ويرجع السبب في اختلاف الحكم بين ما إذا كانت الجريمة قد وقعت على ظهر السفينة في المياه الداخلية وانعقاد الاختصاص للسلطات المحلية، وبين ما إذا كانت وقعت في البحر الإقليمي.

## ب- الاختصاص المدني:

🌟 يعني الاختصاص المدني، هو معرفة مدى اختصاص سلطات الدولة الساحلية في حكم التصرفات المدنية التي تقع على ظهر السفينة أثناء مرورها في البحر الإقليمي ومدى إمكانية توقيع الحجز عليها للوفاء بالديون المترتبة عليها وعلى أصحابها. ويختلف هذا الاختصاص بحسب ما إذا كان يتعلق بالأشخاص المتواجدين عليها. وما يبرمونه من تصرفات وما إذا كان يتعلق بالنسبة للسفينة ذاتها.

### ١- الاختصاص بالنسبة للأشخاص المتواجدين على ظهر السفينة وما يبرمونه من تصرفات:

🌟 والقاعدة العامة التي تحكم هذا الموضوع تقول أنه ليس للدولة الساحلية أي اختصاص مدني على الأشخاص المتواجدين على ظهر السفينة أثناء مرورها في البحر الإقليمي وليس لها أية ولاية مدنية من تصرفات وإنما تظل خاضعة لقانون دولة العلم الذي ترفعه السفينة.

### ٢- الاختصاص المدني على السفينة ذاتها:

🌟 هل يجوز للدولة الساحلية القيام بالتنفيذ الجبري على سفينة أجنبية أو احتجازها للوفاء بالديون التي عليها أو على أصحابها وذلك عند مرورها في بحرها الإقليمي أو تستخدم ما يسمى في القانون المدني بحق الحبس؟  
🌟 أجابت على ذلك المادة ٢/٢٨ من اتفاقية البحار لعام ١٩٨٢ وقالت القاعدة: لا يجوز للدولة الساحلية توقيع الحجز التنفيذي أو الحجز التحفظي على سفينة أجنبية تمر في بحرها الإقليمي

### 🌟 ولكن قررت هذه المادة استثنائين من ذلك هما:

أ- اتخاذ إجراءات التنفيذ ضد سفينة أجنبية أو توقيع الجزاء عليها باحتجازها فترة حتى تفي بما عليها من ديون نجمت عن التزامات أو تعاقدات أبرمتها أثناء الرحلة.

ب- كذلك يجوز اتخاذ إجراءات التنفيذ عليها واحتجازها حق الحبس إذا ترتبت عليها التزامات مالية أثناء رسوها أو توقفها في المياه الإقليمية للدولة الساحلية أو أثناء إبحارها في المياه الداخلية.



هي منطقة بحرية مجاورة للبحر الإقليمي ولا تزيد مساحتهما مجتمعين عن ٢٤ ميل بحري تقاس ابتداء من النقطة التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي وتمارس عليها الدولة الساحلية الرقابة الضرورية لمنع ومعاقة الخروج على نظمها الجمركية والمالية والصحية والمتعلقة بالهجرة التي قد ترتكب داخل إقليمها أو في بحرهما الإقليمي.

### ظهور المنطقة المجاورة ومبرراتها:

ظهرت فكرة المنطقة المجاورة أو المتاخمة أو الملاصقة وكلها ألفاظ مترادفة في العمل للتفويق بين المعيارين اللذين وضع أحدهما الفقيه جالياني والذي يحدد اتساع البحر الإقليمي بثلاثة أميال بحرية ومعيار الأستاذ بنكرشوك الذي يحدد اتساع البحر الإقليمي بمعيار غير حسابي ، بحيث يعتبر الفارق في المسافة بين المعيارين منطقة تباشر عليها دولة الساحل بعض حقوق الرقابة الضرورية وهي التي أطلق عليها المنطقة المجاورة.

قد وضعت اتفاقية جنيف لعام ١٩٥٨ الخاصة بالبحر الإقليمي والمنطقة المجاورة النظام القانوني للمنطقة المجاورة وتدور حول إضافة منطقة من أعالي البحار لتمارس الدولة الساحلية عليها بعض حقوق الرقابة الضرورية، مع بقاء مركزها القانوني لنظام البحر العالي فيما عدا حقوق الرقابة والاختصاصات الوظيفية التي تمارسها الدولة الساحلية. للدولة الساحلية في منطقة متاخمة لبحرها الإقليمي. تعرف بالمنطقة المتاخمة أن تمارس عليها السيطرة اللازمة من أجل:

أ- منع خرق قوانينها وأنظمتها الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة داخل إقليمها أو بحرهما الإقليمي.

ب- المعاقبة على أن خرق للقوانين والأنظمة المذكورة أعلاه يحصل داخل إقليمها أو بحرهما الإقليمي. لا يجوز أن تمتد المنطقة المتاخمة إلى أبعد من ٢٤ ميلاً بحرياً من خطوط الأساس الذي يقاس منها عرض البحر الإقليمي.

ومن هذا النص يتضح أن الأسباب الجوهرية لنشوء فكرة المنطقة المجاورة تتمثل فيما يلي:

• منع الإضرار بالمصالح المالية مكافحة الهجرة غير المشروعة ومنع تسرب الأمراض والأوبئة.

• ويلاحظ أن معظم الدول التي كانت تطالب بوجود المنطقة المجاورة كانت تستند في تبريرها إلى اعتبارات تتعلق بأهميتها في مجال المحافظة على أمن الدولة وعلى حيادها في حالة الحرب ولكن يلاحظ أن الاتفاقية لم تشر إلى الاختصاصات المتعلقة بالأمن والحياد.

### انساعها وطريقة قياسها:

حسنت المادة ٣٣ من اتفاقية البحار لعام ١٩٨٢ السابق ذكرها في فقرتها الثانية الجدل الذي كان يثار حول اتساع المنطقة المجاورة فقالت لا يجوز أن تمتد المنطقة المجاورة إلى أكثر من ٢٤ ميلاً بحرياً من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي. وتبين من هذا النص أنه إذا حددت دولة ساحلية مساحة بحرهما الإقليمي بمسافة ١٢ ميل بحري، فإن منطقتها المجاورة تكون ١٢ ميل بحري كذلك وتحسب من الحافة الخارجية لنهاية البحر الإقليمي وبالتالي لا تتعدى مساحة المنطقتين ٢٤ ميلاً بحرياً كما قالت الاتفاقية.

### النظام القانوني للمنطقة المجاورة:

ونتناول فيه الطبيعة القانونية للمنطقة المجاورة، واختصاصات ووظائف الدولة الساحلية فيها:

## أ- الطبيعة القانونية للمنطقة المجاورة:

- ☉ تعتبر المنطقة المجاورة جزء من أعالي البحار فهي لا تخضع لسيادة الدولة الساحلية وإنما تمارس عليها فقط بعض الاختصاصات والوظائف المحددة على سبيل الحصر **يترتب على ذلك النتائج الآتية:**
- ١- أن المنطقة المجاورة لا تخضع لسيادة الدولة الساحلية.
- ٢- بالرغم من أن المنطقة المجاورة لا تخضع لسيادة الدولة الساحلية إلا أنها تمارس عليها سيادة اقتصادية وقانونية محدودة تتلخص في استغلالها اقتصادياً .
- ٣- أن الملاحة حرة في المنطقة المجاورة وتكون مكفولة لجميع الدول ولا يجوز للدولة الساحلية عرقلتها أو منعها أو إعاقتها .
- ٤- أن الاختصاصات والوظائف الممنوحة للدولة الساحلية على المنطقة المجاورة تخولها سلطات منع الأعمال التي تؤثر في أنواع معينة من المصالح المتصلة بإقليمها أو بحرهما الإقليمي.
- ٥- أن اختصاصات وسلطات الدولة الساحلية على المنطقة المجاورة محددة على سبيل الحصر فهي سلطات استثنائية والاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.

## ب- اختصاصات ووظائف الدول الساحلية في المنطقة المجاورة:

### ١- منع الإخلال بقوانين الجمارك والضرائب:

- ☉ تختص الدولة الساحلية بمباشرة حقوق الرقابة المانعة للإخلال بقوانينها الجمركية والضريبية التي تحمي اقتصادها القومي ومنتجاتها الوطنية من عمليات التهريب التي قد تقوم بها بعض السفن الأجنبية والتي تتربص بالمياه الإقليمية للدولة الساحلية وتنتظر غفلة سلطاتها فتقوم باستقبال سفن أو مراكب محلية فتفرغ شحناتها عليها أو تشحن بضائع منها على ظهرها.
- ☉ كل ذلك من خارج المنافذ الجمركية الطبيعية للدولة فلا تفرض عليها رسوم جمركية ولا ضرائب ولا حتى تحمي صناعتها الوليدة من خطر قدومها ومنافستها.
- ☉ ويلاحظ أن الرقابة التي تتمتع بها هنا الدولة الساحلية رقابة وقائية مانعة وليست جزائية، بمعنى أنها تمنع السفن الأجنبية من القيام بعمليات التهريب الجمركي أو الضريبي عن طريق إبعاد السفن المشتبه فيها أو إجبارها على مغادرة منطقتها المجاورة. ولكن ماذا لو ارتكبت تلك السفينة مخالفة جمركية أو ضريبية في المنطقة المجاورة؟ وهل تختص الدولة الساحلية بمطاردتها واقتيادها إلى موانئها ومعاقبها على هذه المخالفة؟

### ٢- مكافحة الأوبئة والأمراض القادمة من السفن الأجنبية:

- ☉ جعلت الاتفاقية العامة للبحار لعام ١٩٨٢ من المنطقة المجاورة خط الدفاع الأول ضد انتشار الأمراض والأوبئة سواء التي تصيب الإنسان أو الحيوان والتي قد تحملها السفن من مناطق ينتشر بها الوباء إلى مناطق أخرى سليمة، فقد ينتشر مرض معدي كالكوليرا في منطقة معينة ويرغب بعض سكانها الفرار من هذه المنطقة إلى منطقة أخرى سليمة عن طريق السفر بحراً وقد تصدر دولة بعض منتجاتها الحيوانية المصابة بأمراض معدية كجنون البقر وغيره مما قد يصيب الثروة الحيوانية والإنسان في بلاد أخرى، ولذلك قررت الأعراف الدولية والاتفاقية وجوب محاصرة المرض والوباء بأن يتم منع مغادرة حامل العدوى من المنطقة المصابة، ولهذا إذا شاهدت دولة ساحلية سفن أجنبية قادمة من بلاد يتفشى فيها بعض الأمراض المعدية والأوبئة سواء في المسافرين أو فيما تحمله من أبقار وأغنام، تمر في منطقتها المجاورة فإنه يحق أن تقوم بإبعادها، وإجبارها على ذلك إذا لزم الأمر، كما يحق لها أن تقوم بالقبض على السفينة ومحاكمة المسؤولية عنها إذا ارتكبت مخالفات تتعلق بنقل مسافرين أو حيوانات ناقلة لمرض معدية عن طريق إفراغ شحناتها في سفن وقوارب أخرى والتي تنولى نقلها إلى المياه الإقليمية ومواني الدولة الساحلية.



## ٣- منع الهجرة غير المشروعة نحو إقليم الدولة:

أعطت الاتفاقية العامة للبحار لعام ١٩٨٢ الحق للدولة الساحلية في حماية إقليمها من تدفق صور الهجرة غير المشروعة التي تسلك طريق البحر، فلها أن تمنعها ليس فقط في بحرها الإقليمي، بل لها أن تكافحها حتى وهي في مياه منطقتها المجاورة وذلك عن طريق إبعادهم عن حدود منطقتها المجاورة وإرجاعهم إلى حيث أتوا كما يجوز للسفن والطائرات الحربية التابعة لخفر السواحل أن تطارد السفن التي تحمل المتسللين غير الشرعيين وتقوم بالقبض عليها ومحاكمة المتواجدين عليها.

بذلك إذا قامت باختراق مياهها الداخلية أو بحرها الإقليمي أو حتى منطقتها المجاورة، وإذا لازت السفينة أو المركب بالفرار عند اقتراب السفن الحربية أو طائرات الدورية منها فيجوز مطاردتها مطاردة نشطة مستمرة حتى يتم إجبارها على مغادرة منطقتها المجاورة.

## ٤- منع انتشار الأشياء الأثرية التي يعثر عليها في قاع البحر:

أضافت اتفاقية البحار لعام ١٩٨٢ اختصاص جديد لم يكن موجود من قبل في اتفاقية ١٩٥٨ يخول للدولة الساحلية المحافظة على ثروتها القومية من الآثار والتي توجد في قاعد المنطقة المجاورة، سواء كانت مكتشفة فيها أو كانت مهربة فيها تمهيداً لانتشالها منها وتهريبها نهائياً إلى خارج حدود الدولة المسلوقة منها، ولا شك أن هذا الاختصاص الجديد من شأنه مكافحة تهريب الآثار، وهي الظاهرة التي تزايدت في الآونة الأخيرة، مع أنها تشكل تراث مشترك للإنسانية كلها والتي يجب عليها أن تتكاتف من أجل الإبقاء عليها للحضارة الإنسانية كلها ولا تكون محلاً لاحتكار واستئثار من يتاجرون بها. وعلى هذا إذا قامت سفينة أجنبية بانتشال شيء أثري موجود في قاع المنطقة المجاورة بدون إذن وموافقة الدولة الساحلية، يشكل في حد ذاته انتهاكاً للقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية الآثار السارية في إقليم الدولة وبحرها الإقليمي، وبالتالي يخول هذا الفعل للدولة الساحلية حق القبض على السفينة ومعاينة المسؤولين فيها عن ارتكاب هذا الفعل، ويجوز مطاردتها إذا لازت بالفرار وتعقبها حيث تكون سواء في أعالي البحار أو أي منطقة أخرى. ولكن تتوقف المطاردة إذا لجأت إلى المياه الإقليمية التابعة لدولة السفينة أو لدولة أخرى.

## ٥- حقوق الصيد واستغلال الثروات الحية وغير الحية في المنطقة المجاورة:

لا شك أن الدولة الساحلية وحدها هي التي تتمتع بحق الصيد واستغلال الثروات الطبيعية الحية وغير الحية كالبتترول والمعادن وغيرها الكائنة ليس فقط في المنطقة المجاورة ولكن التي توجد في المنطقة الاقتصادية الخالصة كلها والتي تمتد إلى مسافة ٢٠٠ ميل بحري والتي تحتسب ابتداء من النقطة التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي، ولا يحق للدول الغير استغلال شيء من هذه الثروات إلا بموافقتها .

## ثالثاً: المنطقة الاقتصادية الخالصة

### تعريفها ومقدارها:

المنطقة الملاصقة الخالصة هي منطقة من أعالي البحار ملاصقة للبحر الإقليمي للدولة الساحلية والتي تتمتع عليها بحقوق اقتصادية ولا يزيد اتساعها عن ٢٠٠ ميل بحري مقاسة من خط الأساس لقياس البحر الإقليمي.

هكذا يكون كل ما للدولة الساحلية في مياه البحر أو المحيط المطل على ما هو مقداره ٢٠٠ ميل بحري، منهم ١٢ ميل بحر إقليمي تمارس عليه الدولة الساحلية سيادة كاملة مقيدة بحق المرور البرئ، ومنها ١٢ ميل بحري مقدار المنطقة المجاورة وتمارس عليها الدولة الاختصاصات الأربع السابق بيانها منع خرق القوانين الجمركية والضريبية، ومنع انتشار الأمراض والأوبئة ومنع الهجرة غير المشروعة، ومنع انتشار الآثار الغارقة، وبهذا يكون مجموع البحر الإقليمي والمنطقة المجاورة ٢٤ ميل بحري .

تقاس مساحة ٢٠٠ ميل بحري من خطوط الأساس المعتمدة لقياس البحر الإقليمي أي من حد أدنى الجزر على امتداد ساحل الدولة (أي آخر نقطة تنحسر عنها المياه وقت الجزر على طول الشاطئ إذا كان الساحل مستويًا أو من خطوط الأساس المستقيمة إذا كان الساحل متعرجًا تعرج شديد).

## أسباب ظهور المنطقة الاقتصادية الخالصة:

❖ خلت اتفاقية جنيف لعام ١٩٥٨ من وجود المنطقة الاقتصادية الخالصة، ولهذا هي تم استحداثها في الاتفاقية العامة للبحار لعام ١٩٨٢. وقد نصت عليها الاتفاقية للتوفيق بين مطالب الدول الساحلية في مد ولايتها الإقليمية إلى أبعد مسافة ممكنة في البحر المطل على، ومطالب الدول المتقدمة علمياً وتكنولوجياً والتي تملك أساطيل بحرية كبيرة ومجهزة بأحدث الأساليب في الصيد والحفظ والتي ترغب في تقليل وحصر سلطات الدولة الساحلية في أقل حيز بحري ممكن بالقرب من الساحل حتى تتسع مساحة أعالي البحار وبالتالي تتاح لها فرصة أكبر في الحصول على ثرواته واستغلالها دون التقيد بأي سلطة أو قوانين.

❖ لهذا دارت مناقشات حامية أثناء المؤتمر الثالث للبحار حول تصارع الاتجاهين السابقين، وفي نهاية المؤتمر الذي انتهى بإبرام اتفاقية البحار لعام ١٩٨٢ سلمت الدول الكبرى بقبول فكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة بشرط أن تكون سيادة الدولة الساحلية على هذه المنطقة سيادة بالمفهوم الاقتصادي فقط مع ترك المياه حرة أمام الملاحة والطيران فوق هذه المنطقة. وكذلك حرية وضع الكابلات البحرية وغيرها من أوجه النشاط الذي لا علاقة له بكشف واستغلال الثروات الحية وغير الحية في هذه المنطقة وبهذا انتهى الحل التوفيقى بعبارة لنا الثروات الاقتصادية ولكم حرية الملاحة البحرية.

## النظام القانوني للمنطقة الاقتصادية الخالصة:

يتمثل النظام القانوني في:

### ١- الطبيعة القانونية للمنطقة الاقتصادية الخالصة:

❖ تعتبر المنطقة الاقتصادية الخالصة جزء من أعالي البحار ولهذا تنطبق عليها المواد من ٨٨: ١١٥ الخاصة بأعالي البحار، ولهذا فهي لا تخضع لسيادة الدولة الساحلية كما هو الأمر في البحر الإقليمي والذي يخضع لها بصورة كاملة عدا قيد حق المرور البريء، ومع ذلك تتمتع الدولة الساحلية على هذه المنطقة بسيادة اقتصادية بمفهوم الحق في استغلال واستكشاف الموارد الحية وغير الحية للبحر والاستفادة من ثرواته مع السماح للدول الأخرى بحق الملاحة الحرة والطيران الحر، كما نلاحظ أنها أعطت الحق للدول الحبيسة أو المتضررة جغرافياً في مشاركة الدولة الساحلية في الحصول على جزء من فائض الثروات الحية في هذه المنطقة وذلك وفقاً لأحكام المواد ٦٩، ٧٠ من الاتفاقية كما سيجى.

### ٢- حقوق الدولة الساحلية وواجباتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

#### أولاً: الحقوق التي تتمتع بها الدولة الساحلية:

❖ حقوق سيادية اقتصادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية وغير الحية، وولاية تتعلق بحق إقامة منشآت وجزر صناعية، والبحث العلمي وحماية البيئة.

❖ يلاحظ أن المادة ٥٦ من الاتفاقية تنص على أن للدولة الساحلية حقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية وغير الحية من المياه التي تعلو قاع البحر وباطن أرضه، وحفظ هذه الموارد وإدارتها.

❖ على هذا تملك الدولة الساحلية الحقوق الآتية:

أ- **حقوق الصيد واستكشاف واستغلال الموارد الحية وغير الحية** لا يقتصر مفهوم الصيد على صيد الأسماك بجميع أنواعها ولكن يشمل كذلك الحيوانات البحرية وكل ما هو كائن بحري كالإسفنج واللؤلؤ والمرجان، وبهذا يشمل مفهوم الصيد الكائنات البحرية السابحة في المياه والملتصقة بالأرض والتي تحيا في الصخور أو في جحور البحر كما أنه حق الدولة الساحلية إقامة مزارع سمكية خاصة بها.



❁ إذا كانت الدولة الساحلية غير قادرة على جني كل الثروات الحية في منطقتها الاقتصادية الخالصة بسبب ضعف إمكانياتها أو لقلة عدد سكانها فإنها تسمح للدول الأخرى بالحصول على الفائض من كمية الصيد المسموح بها مع مراعاة المواد ٦٩، ٧٠ الخاصة بحقوق الدول الحبيسة والمتضررة جغرافياً في الحصول على قدر من هذا الفائض.

❁ أداة تحديد هذا الفائض التي تسمح للدولة الساحلية للدول الأخرى ورعاياها بالحصول عليه يكون عن طريق إبرام اتفاقات دولية ثنائية تتيح للدول الأخرى ورعاياها حقوق الصيد بشرط احترام جميع القوانين وأنظمة الدولة الساحلية المتعلقة بحماية الثروة الحية، والدولة الساحلية حرة في اختيار الدول التي تمنحها حق الصيد في منطقتها الاقتصادية وحررة في إصدار التراخيص أو منعها وتحديد نوعية سفن الصيد ومعداته، ما ترى فرضه من رسوم وغيرها من المدفوعات التي تحصل عليها الدول النامية كتعويض مناسب عن استغلال فائض ثروتها يمكن أن تستخدمه في تنمية إمكانياتها وتمويل شراء ما تحتاجه من معدات وتكنولوجيا خاصة بصيد الأسماك، وإذا كانت الدولة حرة في اختيار الدول التي تمنحها حق الصيد، فلا تعتبر متعسفة إذ قصرت ذلك على بعض الدول دون البعض الآخر، ولهذا فإن من حق مصر السماح لأية دولة بالصيد في مناطقها الاقتصادية في البحرين الأبيض والأحمر ومن حقها رفض طلب إسرائيل بالسماح لليهود بالصيد في هذه المناطق، ولا يقال هنا أن مصر تعد برفضها قد تعسفت في استعمال حقها، لأنها قد أوفت بالالتزام الوارد في الاتفاقية، إذ سمحت لدول أخرى باستغلال فائض مواردها السمكية.

ب- **يحق للدولة الساحلية إقامة المنشآت والجزر الصناعية في المنطقة الاقتصادية**← تحتاج الدول

الساحلية إلى إقامة منشآت وجزر ثابتة لفترة معينة تستطيع من خلالها تثبيت معداتها وأجهزتها التي تحتاجها من أجل استكشاف واستغلال ثرواتها الطبيعية والتي لا يتم استخراجها في الغالب إلا بالاستعانة بمنشآت ضخمة تتحمل التركيبات والمعدات الهندسية العملاقة التي تستخدم في استخراج المعادن، ولهذا اعترفت اتفاقية البحار لعام ١٩٨٢ بحق الدولة الساحلية في إقامة هذه المنشآت، ولا كان حق استكشاف واستغلال الثروة المعدنية غير ممكن التحقق فعلاً في هذه المنطقة التي تقع في عرض البحر والتي تبعد عن الشاطئ بمقدار ٣٦٦ كيلو متر مربع، ولكن إقامة هذه المنشآت والجزر ليس من الحقوق السيادية وإنما مما يدخل فيها تملكه من ولاية واختصاص على المنطقة الاقتصادية الخالصة ولهذا فإذا كان من حقها إقامتها فإنها تلتزم بعدم الإضرار بحقوق الدول الأخرى وخاصة حقها في حرية الملاحة، ولهذا يجب على الدول الساحلية إعلام الدول الأخرى بكل أنواع الجزر الصناعية والمنشآت الأخرى ومناطق السلامة حتى تكون السفن الأجنبية المارة في المنطقة الاقتصادية الخالصة على علم بها وأماكنها وعمقها حتى المارة لا تصطدم بها أثناء الملاحة، ويجب إضاءة هذه الجزر والمنشآت ووضع أجهزة تنبيه أخرى تحذر وتنبه السفن الأخرى حتى تتفادى الارتطام بها.

٣- **يحق للدولة الساحلية إجراء البحث العلمي البحري ولا يجوز للغير القيام بهذا البحث إلا بموافقتها**

❁ شجعت الاتفاقية العامة للبحار البحث العلمي المتعلق بالبيئة البحرية ولذلك أسندت للدولة الساحلية مهمة إجراء البحث العلمي في منطقتها الاقتصادية الخالصة وذلك لما للبحث العلمي من أهمية كبيرة في حل الغاز وأسرار البحر، ولتنمية الثروات الطبيعية الحية وغير الحية، كما شجعت البحث العلمي من أجل الاستغلال الأمثل لهذه الموارد وحسن استغلالها كأبحاث تنمية الثروة السمكية والدراسات التي تستهدف الحفاظ على أنواع معينة من الكائنات البحرية وحمايتها من الانقراض، وأبحاث تحلية المياه المالحة للبحر واستغلالها وأبحاث استكشاف والتنقيب عن البترول والمعادن وغير ذلك.

لما يمثله البحث العلمي من أهمية للبشرية جمعاء، أعطت الاتفاقية للدولة الساحلية الحق في منح الإذن لدولة ثالثة أو لشركة أبحاث أجنبية لكي تقوم بإجراء البحث العلمي سواء لصالح هذه الدولة الثالثة أو لصالح أحد أشخاصها الخاصة، ويعتبر هذا الإذن وموافقة الدولة الساحلية على قيام سفينة أجنبية بإجراء البحث العلمي في المنطقة الاقتصادية الخالصة أمر حتمي وضروري وبدون هذه الموافقة لا يجوز للسفن الأجنبية إجراء الأبحاث العلمية في المنطقة الاقتصادية التابعة لإحدى الدولة الساحلية.

## هل تجوز الموافقة الضمنية:

يمكن أن تكون الموافقة ضمنية بشرط التقدم بطلب كتابي يتضمن المعلومات المطلوبة عملاً عن مشروع البحث العلمي المزمع إجراؤه ثم تنقضي ستة أشهر على تقديم هذا الطلب. فمرور سنة على تقديم هذا الطلب للدولة الساحلية دون أن ترد على هذا الطلب بالرفض يعني أنها تكون موافقة ضمناً على إجراء البحث العلمي في منطقتها الاقتصادية الخالصة.

هل يجوز للدولة الساحلية أن ترفض قيام سفن أجنبية بإجراء أبحاث علمية في منطقتها الاقتصادية الخالصة؟ نعم يجوز لها ذلك فهي تتمتع بسلطة تقديرية كاملة في منح هذه الموافقة لمن تشاء وحجبها عن من تشاء وذلك إذا كان المشروع التي تنوي القيام به الدولة أو المنظمة المختصة أو حتى شركة خاصة يؤثر على النواحي الآتية:

١. إذا كان ذا أثر مباشر على استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية منها أو غير حية.
٢. إذا كان ينطوي أو يؤدي إلى حفر في الجرف القاري أو استخدام المتفجرات أو إدخال مواد ضارة بالبيئة البحرية.
٣. إذا كان المشروع ينطوي على القيام ببناء أو تشغيل أو استخدام الجزر الصناعية والمنشآت والتركيبات المشار إليها في المادتين ٦٠ و ٨٠. في كل هذه الحالات ينطوي إجراء البحث العلمي على الأضرار بمصالح و ثروات الدولة الساحلية، ومن ثم يجوز لها رفض التصريح بإجراء هذه الأبحاث، ولا يجوز للدولة الساحلية أن ترفض هذه الموافقة إذا كان البحث العلمي فيما وراء ٢٠٠ ميل بحري وذلك لأن خارج هذه المسافة يكون في أعالي البحار ولا يدخل ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة.

## ٤- حماية البيئة البحرية من التلوث حق أم واجب

يحق للدولة الساحلية بل يجب عليها أن تتدخل لحماية شواطئها وبحرها الإقليمي ومنطقتها الاقتصادية الخالصة بل وحتى منطقة أعالي البحار من التلوث الذي يصيب البيئة البحرية، فلها مثلاً أن تمنع الطبقة الزيتية من الامتداد إلى مياهها في المنطقة الاقتصادية الخالصة ومياهها الإقليمية ومياهها الداخلية. وأياً كان مصدر هذا التلوث أي سواء كان مصدره مصانع بعض الدول والتي تلقي بنفاياتها في ماء البحر أو لتسرب الغازات السام من المواد الصناعية أو كنتيجة لاستخراج البترول من البحار أو المحيطات أو للتصادم بين ناقلات البترول وغيرها من السفن التي ينتج عنها كل عام تلوث مساحات بحرية شاسعة تدفعها الأمواج والرياح نحو الشواطئ فتهدك الحرت والنسل البحري.

قد عالجت الاتفاقية العامة للبحار لعام ١٩٨٢ جميع مصادر تلوث البيئة البحرية السابق الإشارة إليها أي سواء كان مصدرها نشاط الإنسان في البر وتعمده أو كان ناجماً عن نشاطه في البحر عبر تسرب المواد البترولية من ناقلاته أو إلقائها بالنفايات والمواد السامة في مياه البحر، أو حتى كان ناجماً عن استغلاله للثروات الطبيعية للبحر. وأوضحت الاتفاقية إجراءات هذه المعالجة عن طريق اتخاذ كل التدابير اللازمة والتي تستهدف

الإقلال من التلوث البحري، أو التي تؤدي إلى منع الحوادث البحرية وتأمين سلامة العمليات في البحر، وحظر تصريف المواد الضارة وتنظيم وإحكام بناء السفن وتجهيزها، واتخاذ تدابير منع التلوث البحري ومكافحته ليقع على عاتق الدولة الساحلية فقط لأن أثره شامل، وإنما يجب أن يتم في إطار التعاون الإقليمي والدولي المباشر وغير المباشر بين الدول أو عن طريق المنظمات الدولية المختصة لوضع القواعد والمعايير والإجراءات الدولية الكفيلة بمكافحة التلوث البحري.



❖ وإذا كانت الدولة الساحلية والدول كلها يحق لها مكافحة تلوث البيئة البحرية، فإن الاتفاقية ألقت على عاتق الدولة الساحلية التزامات محددة في هذا الشأن. فهي ملزمة بحماية الموارد الحية الواقعة في المنطقة الاقتصادية الخالصة وكذلك المياه الخاضعة لسيادتها الإقليمية كالمياه الداخلية ومياه البحر الإقليمي والامتداد القاري.

❖ واجب الدول الساحلية في السماح للدول الحبيسة والدول المتضررة جغرافياً في مشاركتها في استغلال الثروات الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

❖ أعطت المادة ٤/٦٩ من اتفاقية البحار لعام ١٩٨٢ الحق للدول الحبيسة والواقعة في نفس المنطقة الإقليمية في مشاركة الدول الساحلية في الحصول على جزء مناسب ومنصف من فائض هذه المناطق الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية الواقعة في نفس المنطقة الإقليمية. **والدول الحبيسة** هي الدول النامية التي لا تطل على بحر أو محيطات وإنما تحيط بها اليابسة من جميع الجهات، ولذلك فهي محرومة من الاستفادة بمياه البحر وثرواته ولهذا أعطتها الاتفاقية حق مشاركة الدول الساحلية الواقعة في ذات المنطقة الإقليمية في استغلالها لجزء من فائض ثروتها الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة عن طريق عقد اتفاقات ثنائية معها .

### أما الدول المتضررة جغرافياً:

❖ ويقصد بها تلك الدول الساحلية المطلة على جزء يسير من البحر أو التي تطل على بحر مغلقة أو شبه مغلقة أو التي ليس لها مناطق اقتصادية خالصة نتيجة ضيق عرض البحر ومقابلة سواحل دول أخرى لها. فموقعها الجغرافي هذا يجعلها تعتمد في إشباع حاجة سكانها من الغذاء على حصولها على حق الصيد في المناطق الاقتصادية الخالصة لدول أخرى واقعة في ذات المنطقة الإقليمية أو دون الإقليمية المادة ٢/٧٠ من الاتفاقية.

❖ وهذا الحق المخول للدول الحبيسة والمتضررة جغرافياً يقابله واجب أو التزام ملقى على عاتق الدول الساحلية التي تقع في إطار ضررها الإقليمي أو قريبة من حيزها الإقليمي بأن تكفل لها عن طريق عقد الاتفاقات الثنائية معها والتي تخولها حق الصيد في منطقتها الاقتصادية الخالصة فيما يخص الجزء الفائض عن قدرتها في استغلاله، وعلى هذا لا يجوز للدولة الساحلية إعاقه أو عرقلة الدول الحبيسة أو المتضررة من الاستفادة بهذه المنطقة عن طريق عدم إبرام الاتفاقات الثنائية معها وبالتالي منعها كلية منها.

❖ ولكن يقتصر ذلك على الدول النامية فإذا كانت الدول متقدمة فلا تستفيد من هذه المزايا حتى ولو كانت حبيسة أو متضررة جغرافياً مثل سويسرا ولوكسمبورج والنمسا لأن ذلك قاصر على الدول الفقيرة والتي تحتاج إلى تنمية وتوسع مصادر ثرواتها.

### حق المطاردة الحثيثة:

#### تعريفها:

❖ يطلق عليها حق المطاردة الحثيثة أو النشط أو الساخن، وهو حق للدولة الساحلية في مطاردة سفينة ارتكبت مخالفة ضد قوانين ونظم الدولة الساحلية. **ويمكن تعريفها** بأنها قيام سفينة عسكرية أو طائرة عسكرية تابعة لدولة ساحلية بتعقب سفينة أجنبية لانتهاكها قوانينها ونظمها أو لاعتدائها على حقوقها المخولة لها في مياهها الداخلية أو الإقليمية أو في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة، وتستمر هذه المطاردة في هذه المناطق وفي أعالي البحار حتى يتم إلقاء القبض عليها قبل دخولها المياه الإقليمية للدولة التي ترفع علمها أو المياه الإقليمية لدولة ثالثة، وتخولها حق زيادة وتفتيش السفينة واقتيادها وسحبها إلى إحدى موانئ الدولة الساحلية والتحقيق مع المتواجدين عليها ومحاكمتهم وإنزال العقوبة بهم.

### المنطقة التي تبدأ منها المطاردة الحثيثة:

❖ تبدأ المطاردة الحثيثة من المكان الذي توجد فيه السفينة الأجنبية التي ارتكبت المخالفة، وقد يكون هذا المكان المياه الداخلية أو البحر الإقليمي أو المياه الأرخبيلية أو من المنطقة المجاورة أو من المنطقة الاقتصادية الخالصة أو من المياه التي تغلو الامتداد القاري. وكل هذا يتوقف على نوع المخالفة والمكان الذي ارتكبت فيه السفينة المخالفة وكذلك المكان الذي توجد فيه.

- ١- **ارتكاب السفينة الأجنبية إحدى المخالفات وأن توجد قرائن قوية تدل على ذلك** ← يشترط لقيام خفر السواحل بمطاردة السفينة الأجنبية أن تكون قد ارتكبت إحدى المخالفات التي تنتهك بها قوانين ونظم وحقوق الدولة الساحلية في المناطق الخاضعة لسيادتها واختصاصها. **وتختلف المخالفة بحسب المكان الذي ترتكب فيه فإذا كان المكان مياه داخلية** فإن مخالفات السفينة الأجنبية تكون كثيرة فأى انتهاك أو جريمة تقع من السفينة أو حتى على متنها ولو لم تمتد آثارها إلى الدولة الساحلية فإنها تكون مخالفة وتخضع لحق المطاردة لأن المياه الداخلية جزء من إقليم الدولة وتمارس عليه سيادة كاملة لا يرد عليها أي قيد. لا يلزم أن تبدأ المطاردة من حيث المكان الذي ارتكبت فيه السفينة المخالفة، فيمكن أن ترتكب المخالفة في المياه الداخلية ثم لا تكتشف السفينة المخالفة إلا في البحر الإقليمي أو في المنطقة المجاورة أو الاقتصادية، ومع ذلك يظل حق مطاردتها قائماً، فالعبارة هنا بمكان ارتكاب المخالفة ما دام أن السفينة لم تدخل مياه إقليمية لدولة أخرى.
- ٢- **أما إذا تم ارتكاب السفينة المخالفة في البحر الإقليمي أو في المياه الأرخبيلية فإن المخالفة** يجب أن تتعارض مع المرور البرئ وأن تشكل إحدى حالات المرور غير البرئ الموضحة فيما سبق أما إذا تم ارتكاب المخالفة في المنطقة المجاورة فإنها يجب أن تدرج ضمن الحالات الأربع الموضحة بصدها.
- ٣- **ولكن لما كانت المنطقة المجاورة جزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة فإن ارتكاب إحدى المخالفات المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة داخل المنطقة المجاورة** يسري عليها حكم واحد بمعنى أنه يضاف إلى الحالات الخاصة بالمنطقة المجاورة أن يتم ارتكاب في المنطقة المجاورة إحدى مخالفات المنطقة الاقتصادية الخالصة كانتهاك حقوق الدولة الساحلية في الصيد أو في استغلال الموارد الطبيعية أو إجراء البحث العلمي أي تلويث البيئة البحرية، فارتكاب مثل هذه المخالفات سواء في المنطقة المجاورة أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة فيكون حكمهما واحد وذلك لأن المنطقة المجاورة في حكم هذه المخالفات تندمج بالمنطقة الاقتصادية الخالصة وتأخذ بصدها ذات حكمها القانوني.
- ٤- **أن تتم المطاردة بواسطة السفن الحربية أو الطائرات العسكرية** ← تتطلب المطاردة قوة قادرة على القبض وتظهر فيها مظاهر السلطة والسيادة وأنها تابعة للدولة والسفن والطائرات الحربية هي التي يتجسد فيها سلطة وسيادة الدولة وأن المتواجدين على متنها هم من خفر السواحل المختصين بمراقبة سواحل الدولة، ولهذا لا يحق للسفن الخاصة أو التجارية أو الطائرات المدنية أن تقوم بمطاردة السفن الأجنبية التي يرتكب مخالفات أمامها في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة وولاية الدولة الساحلية.
- ٥- **توجيه تحذير أو إنذار السفينة بالتوقف قبل مطاردتها** ← يلزم لكي تصح المطاردة الحثيثة أن تقوم السفينة أو الطائرة العسكرية التابعة للدولة الساحلية بتحذير السفينة وإعطائها إشارة ضوئية أو صوتية بالتوقف فإن لم تمثل هذا التحذير فيجوز مطاردتها.
- ٦- **استمرار المطاردة وتتبعها في المناطق البحرية وتوقفها عند دخول السفينة الأجنبية للمياه الإقليمية لدولة أخرى غير التي تطاردها** ← يجب أن تكون مطاردة السفن الحربية أو الطائرات العسكرية التابعة للدولة الساحلية للسفينة الأجنبية الهاربة مطاردة مستمرة ومتتابعة وغير منقطعة، ولا يشترط أن تقوم بالمطاردة سفينة واحدة، فيجوز أن تبدأ سفينة وأن تتمها سفينة أخرى على التتابع ودون انقطاع، ولكن بعد انقطاع ينهي المطاردة توقف السفينة لسبب مادي كعاصفة أو ضباب أو خلل أصاب آلات السفينة القائمة بالمطاردة كما تنتهي المطاردة وتتوقف إذا دخلت السفينة الأجنبية المياه الإقليمية للدولة ترفع علمها أو تتبعها أو المياه الإقليمية لدولة ثالثة، ولكنها لا تتوقف ويمكن أن تستمر المطاردة في المنطقة الاقتصادية الخالصة والمنطقة المجاورة للدولة التي تتبعها السفينة الهاربة أو لدولة ثالثة.
- ٧- **إذا تم القبض على السفينة قبل دخولها المياه الإقليمية التابعة لدولتها أو لدولة ثالثة فإن ذلك يخول السفينة أو الطائرة العسكرية حق سحبها ونقطتها إلى أحد الموانئ التابعة للدولة الساحلية لكي تتولى التحقيق معها ومحاكمة من ارتكب المخالفة ومطالبة الدولة المسؤولة عن هذه السفينة بتحمل المسؤولية الدولية المترتبة على هذه المخالفة.**
- ٨- **أما إذا قامت السفن الحربية والطائرات العسكرية بمخالفة قواعد المطاردة الحثيثة، أو تبين أن شروطها لم تكن متوافرة فإن السفينة الأجنبية هدف المطاردة يكون لها في هذه الحالة الحق في التعويض عما لحق بها من خسارة وأضرار بسبب هذه المطاردة غير المشروعة ويجوز للدولة التابعة لها بمطالبة الدولة الساحلية التي قامت بأعمال المطاردة بتحمل المسؤولية الدولية المترتبة على ذلك وما يترتب عليها من تعويض.**



## رابعاً: أعالي البحار:

### تعريف أعالي البحار:

عرفت المادة ٨٦ من الاتفاقية العامة للبحار بأنها جميع أجزاء البحر التي لا تشملها المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر الإقليمي أو المياه الداخلية لدولة ما. أو لا تشملها المياه الأرخيلية لدولة أرخبيلية.

### النظام القانوني لأعالي البحار:

#### الطبيعة القانونية لأعالي البحار:

مبدأ حرية أعالي البحار من المبادئ المستقرة في العرف الدولي أن أعالي البحار تخضع للملكية العامة الدولية، فهي لا تخضع للسيادة الإقليمية لأي دولة سواء القريبة منها والبعيدة عنها، ولا يحق لأية دولة أن تستأثر بحقوق أو مزايا معينة على أعالي البحار دون الدول الأخرى فجميع دول العالم الساحلية وغير الساحلية والحبيسة والمتضررة جغرافياً تتمتع بحقوق متساوية في أعالي البحار، ولا يتوقف استعمال هذه الحقوق على إذن أو موافقة أحد، ولهذا تتمتع جميع الدول بالاستفادة من الحقوق والمبادئ الآتية: مبدأ حرية الملاحة في أعالي البحار وحرية التحليق فوقها، وحرية وضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة، وحرية إقامة الجزر الاصطناعية وغيرها من المنشآت المسموح بها بموجب القانون الدولي وحرية صيد الأسماك وحرية البحث العلمي والبحث والتنقيب عن الثروات الطبيعية فيه، ولكن يجب أن يتم استعمال هذه الحقوق بصورة تمنع أو تعوق قيام الدول الأخرى بالتمتع بذات الحقوق، لأنه لا يجوز لأي دولة أن تدعى إخضاع أي جزء من أعالي البحار لسيادتها، كما تلتزم جميع الدول بممارسة الحقوق والحريات السابقة في الأغراض السلمية فقط المادة ٨٨ من الاتفاقية.

### الحقوق والحريات التي نتمتع بها جميع الدول في أعالي البحار:

تمارس الدول ساحلية كانت أم غير ساحلية ما تشاء من حقوق وحريات على أعالي البحار ولا يرد عليها

في ذلك إلا قيدان هما:

**القيد الأول** ← عدم الاعتداء على حق الدول الأخرى في استعمال أعالي البحار. فالجميع يتمتع بذات الحقوق على قدم المساواة دون منح أية مميزات خاصة لدول معينة.

**القيد الثاني** ← وهو أن يتم مباشرة هذه الحقوق في الأغراض السلمية وحدها. وهذا يعني أنه لا يجوز لدولة أن تستعمل أعالي البحار في ممارسة أنشطة عسكرية أو إجراء تجارب نووية للأغراض العسكرية أو في تجربة الأسلحة أو إجراء أية تفجيرات لأي غرض فيها بدعوى أن أعالي البحار ذات ملكية عامة.

تتمتع الدول بمجموعة من الحقوق وهي مترتبة على مبدأ حرية أعالي البحار وهي تعتبر بمثابة نتائج مترتبة على سيادة هذا المبدأ.

١- **حرية الملاحة البحرية والتحليق الجوي** ← تتمتع سفن جميع الدول بالحق في الملاحة الحرة في أعالي البحار، ويعتبر هذا الحق من أقدم الحقوق المعترف بها طبقاً للقواعد العرفية والتي تم تقنينها في الاتفاقيات الدولية. وتخضع السفن في إبحارها للقوانين والأنظمة السارية في الدولة التي ترفع علمها.

٢- **حرية الصيد** ← نتيجة لمبدأ حرية أعالي البحار، يحق لجميع السفن أن تمارس حق الصيد في البحار العالية في حدود القواعد والأساليب التي تقرها القواعد الدولية العرفية والاتفاقية ودون مساس بمصالح الدول الساحلية السابق الإشارة إليها في المنطقة الاقتصادية الخالصة والمنطقة المجاورة، وكذلك في حدود القواعد بالمحافظة على الموارد الحية وتنميتها والحفاظ على النادر منها من الانقراض.

على هذا لا يجوز لسفن الحربية أو لخفر السواحل لأي دولة أن تقوم باعتراض سفينة تصطاد في أعالي البحار أو تقوم باستغلال ثرواته الطبيعية ذو التنقيب عنها حتى ولو تم ذلك بالقرب من منطقتها الاقتصادية ما دام تم في أعالي البحار.

لا يقتصر حق الصيد على صيد السمك ولكن يمكن أن يشمل استغلال الموارد الطبيعية الأخرى وغير الحية، وبالتالي تشمل استخراج الاسفنج واللؤلؤ والمرجان والبتترول والمعادن.

٣- **حرية مد الكابلات والأنابيب في قاع البحار العالية** ← يمكن لأي دولة من أعضاء الجماعة الدولية أن تضع كابلات الاتصال من برق وهاتف وأن تضع خطوط أنابيب البترول والغاز الطبيعي في هذا القاع ودون اعتراض من أية دولة. بخطأ عمدي فإنها تتحمل المسؤولية الدولية المترتبة على ذلك ولهذا قررت اتفاقية البحار عقوبات على الدولة التي تتسبب بالخطأ العمدي أو بسبب الحمال في إتلاف هذه الكابلات والأنابيب.

٤- **حرية البحث العلمي** ← يحق لجميع السفن ممارسة أعمال البحث العلمي في أعالي البحار بفرض خدمة وتطوير الأبحاث المتعلقة بالبحر وبيئته البحرية وتنمية ثرواته.

٥- **حرية إقامة الجزر الصناعية** ← يحق لجميع الدول إقامة المنشآت والجزر الصناعية في أعالي البحار والتي تحتاجها لأغراض استغلال الموارد الطبيعية للبحر وبشرط عدم إعاقة الملاحة الحرة أو بحقوق الدول الأخرى في البحار العالية أو في مناطقها الاقتصادية.

المستشار



2026